المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحمده سبحانه على توفيقه بكتابة هذا البحث والذي أرجو أن يكون نافعاً لكل طالب وعوناً لكل باحث، وقبل ذلك أن يحقق غرضه ومبتغاه، أما بعد:

لقد منحت الشريعة الإسلامية الأمة حيزاً من الحرية لاختيار الشكل أو النظام السياسي الملائم لهم ولزمانهم ولمكانهم ولبيئتهم، ولم تلزم بهم طرازاً محدداً من بين الأشكال في النظم السياسية المتعددة، بل وضعت خطوطاً عريضة وأسس واضحة لاستقامة الدين وسياسة الدنيا؛ ويتمثل ذلك: إقامة العدل، وتبني الشورى، وتطبيق المؤسسية في الحكم. والنظم السياسية المعاصرة كثيرة ومتنوعة من بينها: النظام المركزي البسيط الموحد، وهو الذي تتمركز السلطة في العاصمة القومية للدولة، ولا يوجد حيزاً من تقسيم السلطات، واللامركزية بشقيها الإدارية والسياسية؛ بحيث الأولى تتسم بقبضة المركز على كثير من الأمور، والثاني تتوفر لديها قدراً من الاستقلالية، ويعبر عنها الكتاب بـ (الفيدرالية)، تلك هي أبرز النظم المطبقة اليوم، وهناك ثمة أشكال أخرى تتسم بالندرة من حيث التطبيق كالكونفدرالية والملكية.

النظام الفدرالي أو اللامركزية السياسية؛ هو شكل يتمتع بخصائص ومميزات فريدة، تتمثل بجمعه الأضداد في قالب واحد، رغبة الولايات بحفاظ استقلاليتها وخصوصياتها من جهة، وحفاظ كيان الدولة والوحدة وانسجام المجتمع من جهة أخرى، وهي مسألة يقف أمامها كثيراً من العوائق والصعوبات، والصومال نموذج حديث يصطدم تلك العقبات،ويدور فيها الجدل حول الفيدرالية المقترحة منذ سنين، ولم يزل الدستور الذي هو المحور الأساسي وحجر الزاوية بالنسبة للنظم الفيدرالية؛ قيد التعديل والتكميل، إضافة إلى إشكالية تطبيقه في ربوع الوطن المتفرق حالياً إلى ولايات؛ منها من أعلنت انفصالها عن باقي البلاد، ومنها من هي وشيكة إلى الانفصال استغلالاً لفراغ القوة المركزية، والتدخل الخارجي السافر، كل هذا ما أحاول مساهمته في ثنايا هذا البحث أرجو من الله التوفيق.

أسباب اختيار موضوع البحث:

١-خطورة النظام الفيدرالي في وحدة أجزاء الدول النامية؛ يتمثل سبباً يدعو الى دراسته علمياً وتتبع مفاسده اتقاءً لشره، وانتقاءًلمنافعه ومحاسنه رجاءً لإيجاد حلول التمرد والعنف السياسي المنتشر في كيانات القارة الإفريقية.

٢-السبب الرئيسي الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع؛ هو تبني وطني (الصومال) النظام الفدرالي الذي -كما هو معلوم-يصلح للشعوب الإثنية وذات التعدد الثقافي والاجتماعي والديني، فكيف يكون صالحاً لشعب موحد يتمتع بكل مقومات الوحدة والانسجام.

٣-مع أن المجتمع الصومالي مسلم ويلتزم بمذهب واحد؛ يستوجب تبيين موقف الفقه السياسي الإسلامي للمسألة الفيدرالية الحديثة في البيئة الإسلامية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الأمور التالية:

١-مسألة الفدرالية أو اللامركزية السياسية هي من القضايا المؤرقة في الدول والأنظمة، وذلك نظراً لإفرازاتها التي قد تفضي إلى التخلف أو التطور حسب طبيعة الشعب؛ من حيث الوحدة والانسجام والثقافة والوعي والاقتصاد والدين، وقد أدّى ذلك إلى إثارة اهتمام المعاهد والمراكز البحثية والأكاديمية؛إلى عقد المؤتمرات والورش لمناقشة القضايا الرئيسية للنظام الفدرالي الفنية منها والموضوعية؛ وخصصت مراكز ومعاهد للبحث عن الفدرالية وقضاياها ومن بين تلك المراكز المعهد الفدرالي السويسري، ومعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ، ومنتدى الاتحادات الفدرالية الكندي.

٢-تنبع أهمية الموضوعبكونه دراسة تطبيقية لبلدٍ لم يحظ بنظام دستوري مستقر طيلة عقدين ونصف، وبطبيعة شعب لم يتعود ولم يمارس المؤسسية وحكم القانون، ويحترم قانون القبيلة أكثر مما يحترم اللوائح والدستور وقوانين الدولة.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

١-معرفة مدى ملاءمة النظام الفدرالي في الصومال.

٢-مدى إمكانية تحقيق النظام الفيدرالي للاستقرار في الصومال.

مشكلة البحث:

يتسم النظام الفدرالي بجمع المتناقضاتالمتمثلة برغبة الولايات المتطلعة إلى استقلال ذاتي وتحقيق نفوذها الداخلية، وفي ذات الوقت تسعى بأن تتمتع حماية المركز وفي كنف الجماعة الدولية، والصومال متربعة في كرسي هذا الصراع المذكور. لذلك ولتوضيح مشكلة البحث نصيغ السؤال الرئيسي للبحث:

ما هو الدور الذي سيلعبه النظام الفيدرالي في تحقيق الاستقرار للصومال؟

فرضيات البحث:

وللإجابة على هذا السؤال يصوغ الباحث الفرضياتالتالية:

١-النظام الفدرالي بشكله المعروف عالمياً اليوم؛ والمطبق في عدد من الدول لا يتلاءم مع طبيعة الصومال أرضاً وشعباً.

٢-يمكن تطبيق النظام الفدرالي في الصومال؛ إذا قيّدت استقلالية الولايات وحكمت نفوذها بنص الدستور.

٣-هناك صعوبات حقيقية قد تحول دون تطبيق النظام الفدرالي أو تفشل تطبيقه.

منهج البحث:

ينتهج الباحث في كتابة هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، من خلال استخدام أدوات الوصف التحليلي المقارن.

الدراسات السابقة:

لم أقف عند بحث مماثل لبحثي أو مطابق له من حيث المضمون دون الشكل، لكن وجدت من خلال قراءتي الأولية للموضوع، عناوين قريبة عن عنواني هذا والتي أجرِيَت كبحوث أكاديمية، واستفاد الباحث منها في جانب الإطار النظري للبحث، وكيفية تناولهم للموضوع من حيث الإحاطة والشمول والتقسيم. ومن تلك الدراسات:

١-**شكل الدولة الفدرالي بالتركيز على تجربة السودان**، رسالة ماجستير غير منشورة في القانون من جامعة النيلين ٢٠٠٦، للطالب/ محمد أحمد محمد شرف الدين. واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

١-أن تجربة الحكم في السودان تعد وليدة وفي طورها الأول، إلا أن للتجاوب معها كفكرة بات من الثوابت التي لا تختلف عليها القوى السياسية المختلفة، مما يعني عدم التراجع عنها، كما أنها تحتاج للمزيد من الأسس المعرفية في التطبيق، وإلى ابتكار كثير من القواعد التي تناسب جغرافية السودان وإنسانه على هدىً من الأعراف والتقاليد السودانية، حتى تتحقق أهم الأهداف التي ابتغيت من تطبيقها، وهي الحفاظ على الوحدة وتوفير الأمن والاستقرار.

٢-لا نستطيع الجزم بأن هنالك أفضلية بنظام لمطلقه، فما يصلح لبيئة وظروف معينة قد لا يصلح لبيئة وظروف غيرها، إلا أن الديمقراطية كنظام للحكم ووسيلة لتداول السلطة يسع في دائرة جميع اختلاف الآراء؛ مما يجعل الفرص كبيرة لحل

النزاعات والمشاكل، على أنها لا تعني حلاً سحرياً تتحول بموجبه الحياة إلى استقرار ورفاهية.

٣-لا نستطيع الجزم بالقول بأن هنالك ثمة تلازم بين الفدرالية التي نشأت في المدن اليونانية أو التي نشأت في دولة الإسلام الأولى، أو حتى التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يربو على المائتي عام؛ والتي ماتزال قائمة، والديمقراطية التي نعرفها اليوم بكل ما تحمله من معاني، لكن يمكننا القول بكل تأكيد؛ أن الديمقراطية كنظام للحكم بات ضرورياً لأي شكل من أشكال الدولة ولاسيما شكل الدولة الفدرالية، إذ أن الديمقراطية هي الآلية المناسبة حتى الآن لإنزال الشورى، وهدفت الدراسة إلى الحد من الممارسة والتطبيق للنظام الفيدرالي في السودان بشكل صحيح، كما هدفت إلى إبراز حاجة الفيدرالية في السودان إلى مزيد من الدراسة والتحليل من قبل الباحثين والمهتمين بالشأن الفيدرالي.

التعليق على الدراسة

تتفق الدراستين في دراسة شكل النظام الفدرالي بصفة عامة، وتختلفان في التطبيق، بحيث الأخيرة أجريت في السودان، ونطبق بحثنا -بإذن الله-في الصومال.

٢-**تطور شكل الدولة في السودان:** رسالة ماجستير غير منشورة في القانون، بجامعة النيلين سنة ٢٠٠٦، للطالبة/ وفاء الكباشى عبد الوهاب، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وهدف البحث إلى تتبع أشكال الدول التي مرت بها السودان المختلفة، مع إبراز مناسبة الشكل الاتحادي بالسودان، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها:

١-إن أنسب نظام لشكل الدولة في السودان هو النظام الاتحادي.

٢- إن السودان ابتدع نظرية توزيع السلطة والثروة مستفيداً من تجارب الآخرين.

التعليق على الدراسة

تكاد تختلف كلا الدراستين من حيث المضمون دون الشكل، إلا أن هذه الدراسة هي عبارة عن تتبع الأشكال المختلفة التي طبقت في السودان من المركزية واللامركزية الإدارية إلى الاتحادية، ومن هنا تكون دراستنا جزء من الكل، لأنها مختصة لبحث الفدرالية بجوانبها المختلفة وقضاياها المتنوعة تطبيقاً على الصومال.

٣- **نظرية توزيع السلطات الدستورية في الدولة الاتحادية، دراسة حالة على السودان وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي ٢٠٠٥:** رسالةماجستير في القانون الدستوري، من جامعة النيلين ٢٠٠٧، غير منشورة، للطالبة/نهلة عبد العظيم الخليفة، واستعملت الباحثة مجموعة مناهج وهي: المنهج التاريخي، والوصفي، والسردي، والقانوني، كما هدفت الدراسة الى توضيح الجوانب التالية:

١-النظام الاتحادي في السودان.

٢-طريقة توزيع السلطات الاتحادية في السودان.

٣-كيفية توزيع السلطات وفق الدستور الانتقالي ٢٠٠٥.

المنهج التاريخي والوصفي والسردي والقانوني.

التعليق على الدراسة

من حيث التطابق فإن هذه الدراسة هي عبارة عن فرع من الفروع أو المسائل التي سوف نبسط الكلامفيها في بحثنا، ومن حيث الاختلاف، فإن هذه الدراسة قد أجريت كدراسة حالة في السودان بالتحديد على اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥، أما بحثنا فهو يتحدث عن النظام الفدرالي ككل ومن ثم إمكانية وكيفية وجدوى تطبيقه على الصومال.

تقسيم البحث:

حسب طبيعة البحث ومقتضى الدراسة قسمت البحث إلى أربع فصول وتحت كل فصل مباحث روعي فيها التناسق والانسجام.

المقدمة وتشمل:

أسباب اختيار الموضوع، أهداف ومشكلة البحث، فرضيات ومنهج وحدود البحث، وأخيرا الدراسات السابقة.

الفصل التمهيدي: نبذة عن الصومال (الجغرافية، والتاريخية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية) وفيه أربعُ مباحث:

المبحث الأول: جغرافية الصومال وطبيعة المنطقة.

المبحث الثاني: فذلكة تاريخية عن الصومال.

المبحث الثالث: النظام الاقتصادي والاجتماعي في الصومال.

المبحث الرابع: النظام السياسي في الصومال قبل وبعد الانهيار.

الفصل الأول: الدولة (مفهومها وأركانها، أصلها وأساس السلطة وتنوع أشكالها) وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول: الدولة مفهومها، وأركانها.

المبحث الثاني: أصل الدولة ونشوء السلطة السياسية وتطورها.

المبحث الثالث: أساس السلطةومبدأ الشرعية.

المبحث الرابع: أشكال الدول والنظم السياسية المعاصرة.

الفصل الثاني: الدولة الفدرالية (ماهيتها، تطور مفهومها، مبادئها وتطبيقاتها المعاصرة) وتشمل أربع مباحث:

المبحث الأول: ماهية الدولة الفدرالية.

المبحث الثاني: تطور مفهوم الدولة الفدرالية، وصيغة تطبيقها في الدولة الإسلامية.

المبحث الثالث: المبادئ الأساسية لقيام الدولة الفدرالية.

المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة للنظام الفدرالي، ومقارنة بعض تلك الأنظمة بالشكل الصومالي.

الفصل الثالث: النظام الفدرالي (تاريخ نشوئه، ملاءمته والجدوىفي تطبيقه، الصعوبات الماثلة أمام تطبيقه) وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول: تاريخ نشوء فكرة الفدرالية في الصومال ودواعي ذلك.

المبحث الثاني: ملاءمته على طبيعة الصوماليين وجدوى في تطبيقه.

المبحث الثالث: الصعوبات الماثلة أمام تطبيقه، والكيفية المثلى لتوزيع السلطات والثروة.

الخاتمة وتشمل:

التوصياتوالنتائج.

الفهارس وفيها: فهرست الآيات القرآنية، فهرست الأحاديث النبوية، فهرس الأعلام، فهرس الموضوعات.

الفصل التمهيدي: نبذة عن الصومال (الجغرافية، والتاريخية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية) وفيه أربعُ مباحث:

المبحث الأول: جغرافية الصومال وطبيعة المنطقة.

المبحث الثاني: فذلكة تاريخية عن الصومال.

المبحث الثالث: النظام الاقتصادي والاجتماعي في الصومال.

المبحث الرابع: النظام السياسي في الصومال قبل وبعد الانهيار.

المبحث الأول: جغرافية الصومال وطبيعة المنطقة، وتشمل على مطلبين:

المطلب الأول: جغرافية الصومال الكبير:

الصومال الكبير، مصطلح أطلقته الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يقصد به الأراضي التي يقطنها الصوماليون والتي تم تقسيمها بين القوى الاستعمارية؛ في نهاية القرن التاسع عشر، والتي تشمل حالياً (جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية جيبوتي، المناطق الجنوبية الشرقية لأثيوبيا –أي محافظتي هرر والأوجادين– والأجزاء الشمالية الشرقية من كينيا (Northern District Frontiers، وتعرف هذه المنطقة أحياناً بالقرن الإفريقي إذ (القرن الإفريقي)، هو المكان الذي يلتقي عنده البحر الأحمر والمحيط الهندي، لأنه يشبه الرأس، حيث يتشكل أكبر مثلث عند هذا المكان، وهو واقع في أراضي الصومال، ولكن استعماله توسع حتى شمل كل الأراضي المجاورة القريبة له، فتدخل فيه على سبيل المجاز الحبشة وكينيا[١].

المساحة الكلية لهذه المنطقة: تبلغحوالي ستمائة وثلاثين ألف ميل مربع –أو ما يزيد عن المليون ونصف كيلو متر مربع–، أما تفصيل ذلك فهي كالتالي:

مساحة جمهورية الصومال الديمقراطية (الفيدرالية حالياً): ٢٤٦٢ ألف ميل مربع (٦٣٧٦٦٠كم٢).[٢]

جمهورية جيبوتي: ثمانية آلاف وأربعمائة وأربع وتسعين ميلاً مربعاً (٢٣ ألف كم٢).[٣]

المنطقة الجنوبية الشرقية لأثيوبيا: (٦٢٧ألف كم٢).[٤]

والمنطقة الشمالية الشرقية: ٢٥٣٨٠٤كم٢، أي ما يعادل ٤٥% من مساحة كينيا.[٥]

---

[١] حسن مكي محمد أحمد، السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن إفريقيا) ١٨٨٧-١٩٨٦م، المركز الإسلامي الإفريقي، شعبة البحوث والنشر. ص ١٨.

[٢] كمال موريس شربل، الموسوعة الجغرافية للوطن العربي، دار الجيل –بيروت، ط١، ١٤١٨-١٩٩٨، ص ٣٣٣.

[٣] مرجع سابق، ص ١٩٤.

[٤] حسن مكي، المرجع السابق، ١٨.

[٥] يونس عبدلي موسى يحيى، المقاطعة الحدودية الشمالية (أنفدي) بين الماضي والحاضر، مقال منشور فيموقع الشاهد . Arabic.alshahid.net/history-civilation/٧٢٨٦٧ تاريخ التصفح ١٢-٢-٢٠١٦، الساعة ٨:٥٨ ص.

وبهذا، فإن المنطقة التي يقطنها الصوماليون وتقع خارج إطار جمهورية الصومال وجيبوتي؛ تتجاوز مساحتها مساحتي جمهورية الصومال وجيبوتي مجتمعتين، وتدعي الصومال أن سكانها وصلوا إلى هذه المناطق منذ آلاف السنين وفيها عاشوا، وعلى هذا الأساس تطالب بإعادة توحيد هذه المناطق التي يعيش فيها الصوماليون لتكوّن الصومال الكبير.وتقع هذه المنطقة ما بين خطي عرض ١٣ شمالاً إلى خط عرض ٥١,٣٩ جنوباً، ويحدها خطا الطول ٤١,٣٠غرباً و ٥١ شرقاً.[١]

المطلب الثاني: جغرافية جمهورية الصومال:

الموقع: تقع الصومال في شرقي إفريقيا في المنطقة المعروفة بـ "القرن الإفريقي"، ويحدها من الشمال خليج عدن وجيبوتي، ومن الجنوب كينيا، ومن الشرق المحيط الهندي، ومن الغرب إثيوبيا.[٢]

المساحة: تبلغ مساحة الصومال ٦٣٧,٦٥٧ كيلومتر مربع، منها ١٠,٣٢٠ كيلومتر مربع تغطيها المسطحات المائية أي حوالي ١,٦% من المساحة الإجمالية للبلاد، وتشكل المساحة اليابسة: ٦٢٧,٣٣٧ كم٢.[٣]

عدد السكان: يقارب عشرة مليون نسمة، –وآخر إحصاء قامت بها الحكومة الفيدراليةلسنة ٢٠١٤؛ قدّرت بـ ١٢مليون نسمة، وليس ذلك صحيحاً في نظري؛ فحتى اللحظة لا توجد إحصائية دقيقة علمية تصلحالاستنادإليها لغير قابليتها في أرض الواقع، وما يقال ليس إلا من باب التقريبي أو إحصائية قد عفي عليها الزمن_.[٤]

الديانة: مسلمون بنسبة ١٠٠% ويتبع غالبيتهم – أو كلهم–المذهب الشافعي.

---

[١] حسن مكي محمد أحمد، مرجع سابق، ص ١٨.

[٢] عبد الحق عمر محمد، دور تدخل القوات الدولية في حل النزاعات المسلحة الداخلية (قوات أميصوم في الصومال نموذجاً) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة زعيم الازهري، ص ٩٣.

[٣] الصومال-معلومات-أساسية٢٠٠٦/٥/٢٢/aljazeera.net/news/Arabic تاريخ النشر ٢٢-٥-٢٠٠٦ تاريخ التصفح، ٨-٢-٢٠١٦.

[٤] www.radiomuqdisho.net/wasaarada-qorshaynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-sawirro تاريخ التصفح، ٢٧-١-٢٠١٦، تاريخ النشر ٢٦-٥-٢٠١٥.

اللغة: اللغة الرسمية هي الصومالية والعربية – إضافة الى الإنجليزية المهيمنة حالياً أو شبيهة المهيمنة في الوطن لأسباب منها: إعادة المغتربين في البلاد الغربية الى الوطن مدججين برأس مالّ ضخم، مقابل ضعف ذوو الثقافة العربية مادياً، وخلو دور المؤسسات العربية الفاعلة، وميل النظام الحالي الى الانفتاح الغربي ...-.[١]

المناخ:المناخ في الصومال عامة هو مناخ صحراوي بالأساس، وإن كانت تهبّ عليها الرياح الموسمية مرتين كل عام، حيث تهبّ الرياح الشمالية الشرقية في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير من كل عام، مما يساعد على تلطيف الجو في شمال البلاد وإن كان يظل حارا في جنوبها، وتهب الرياح الموسمية الأخرى في الفترة ما بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، وهي رياح جنوبية غربية حيث يبقى الجو حاراً في الجنوب ويتغير إلى خماسيني في الشمال (جو صيفي شديد الرطوبة مع هبوب رياح محملة بالأتربة)، ويتخلل فترتي هبوب الرياح الموسمية فترات غير منتظمة من هطول الأمطار، وفترات من الرطوبة والجفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة.[٢]

التضاريس: وتغطي السهول أغلب أراضي الصومال مع وجود المرتفعات والتلال في الشمال، وتتدرج في الانخفاض مع الاتجاه جنوباً لتكوّن هضاباً مستوية وشبه مستوية؛ حتى تصل إلى السهول التي تغطي ما يقرب من ثلثي مساحة جنوب الصومال.[٣]

---

[١] الصومال معلومات أساسية، موقع الجزيرة، مرجع سابق.

[٢] جغرافية الصومال/https://ar.m.wikipedia.org/wiki . تاريخ التصفح ٨-٢-٢٠١٦.

[٣] ينظر جغرافية الصومال/https://ar.m.wikipedia.org/wiki. تاريخ التصفح ٨-٢-٢٠١٦.

المبحث الثاني:

فذلكة تاريخية عن الصومال قبل وبعد الاستعمار وفيه مطلبين:

المطلب الأول: الصومال في العصور الوسطى:

دخل الإسلام في الصومال منذ أيامه الأولى، وبدخوله انتهت تقريباً فترة الهدوء والاستقرار، اللذين خيّما على الصومال حقبة من الزمن، وتحديد تاريخ دخول الإسلام في الصومال من النقط الهامة؛ لأنه له علاقة قوية ووثيقة بنضال شعب الصومال.[١]

وفي الواقع إن تاريخ دخول الإسلام في الصومال هو موضع اختلاف كثير من الكتاب والمؤرخين المعاصرين، فاختلفت آراؤهم وتباينت وجهات نظرهم، لعدم توفر المعلومات الكافية التي تحدد ذلك التاريخ، والمعتقد أن أرجح الأدلة وأقربها إلى الحقيقةما ذهب إليه بعض المؤرخين؛ من أن الإسلام ظهر في الصومال قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة عن طريق الصحابة المهاجرين إلى الحبشة، – وتبييناً لصحة قوله يقول السيد حجاج–: (وأوضخ دليل على أقدمية الصومال في الإسلام؛ المخطوطات العربية التي عثر عليها في بعض مقابر "مقديشو" والتي يعود تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي، ومن أقدمها خط عربي يعلوه "بسم الله الرحمن الرحيم" عثر عليه على قبر سيدة تدعى "فاطمة بنت عبد الصمد يعقوب" المتوفاة في عصر يوم السبت ٢٢جمادى الأولي سنة ١٠١هـ).[٢]

... وإذ كانت الصومال هي الأسبق في استقبال الدعوة الإسلامية، ومن المرجح أن ذلك يعود لعلاقات الصومال القديمة ببلاد العرب، وبحكم وجود جاليات عربية على ساحل الصومال منذ انهيار سد مأرب سنة ١٢٠ وما تلا ذلك – سواء أجاءت هذه الجاليات لأسباب مذهبية أم اقتصادية؛ فإن هذه الجاليات كانت الأسبق في

---

[١] محمد فريد السيد حجاج، صفحات من تاريخ الصومال، دار المعارف، القاهرة، ص ٧

[٢] نفس المرجع، ص٧.

التفاعل مع حملة الدعوة الإسلامية، خصوصاً أنه من المرجح أن الصومال عرفت الدعوة الإسلامية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام...[١]

ولقد تم استعراض هذه اللحمة الموجزة الخاصة بدخول الإسلام إلى الصومال نظراً لأن حركات التحرير الصومالية، وظهور الإسلام فيها متلازمان، وعليه؛ فإن تحديد تاريخ مجيء الإسلام في الصومال يعني تحديد تاريخ بدء حركة النضال المسلح في الصومال على أساس مبادئ فكرية واضحة المعالم، أساسها العقيدة الإسلامية التي كانت محور النزاع بين الصوماليين من جانب، وبين الأحباش وحلفائهم الأوروبيين من جانب لآخر.[٢]لقد ظهر الدين الإسلامي في وسط يتيح له الفرصة لانتشاره بيسر وسهولة، إذ كان يحيطه من الشمال الغربي، الحبشية المسيحية، وفي الغرب "جالا" الوثنية، التي لم تستقبله بترحاب على أقل تقدير، وكان لزاماً على الشعب الصومالي – الذي آمن بهذا الدين عن اقتناع كعقيدة–أن يحمل راية الدعوة للدين الإسلامي ومشعله المضيء في منطقة قرن أفريقيا.[٣]

ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك احتكاكات واصطدامات بين الدعاة الصوماليين لهذه العقيدة والأحباش، غير أنه يبدو أن فترة قد مضت دون أن تجد الحبشة فرصة لمحاربة انتشار الإسلام ومقاومته لسببين رئيسيين:[٤]

الأول: انشغال الحبشة بالصراع الدموي الذي قام بين المسيحيين واليهود الذين اغتصبوا عرش الحبشة من سنة ٩٢٥–١٢٥٥م.

الثاني: لم يكن للحبشة تنظيم سياسي، ولا حكومة مركزية قوية، وكانت عبارة عن سلطنات يتولى شؤون كل منها حاكم خاص بها، مما جعلها عاجزة عن الوقوف أمام التيار الجارف للعقيدة الإسلامية؛ التي تبشر بالعدالة والمساواة والحرية، وتحمل البساطة

---

[١] حسن مكي، مرجع سابق، ص ٢٣.
[٢]محمد فريد سيد حجاج، صفحات من تاريخ الصومال، ص ٨
[٣]نفس المرجع، ص٨.
[٤]نفس المرجع، ص٨.

والسهولة بخلاف الفساد والظلم المنتشر في الحبشة آنذاك. هذه العوامل مجتمعة غيرت مجرى الأمور، وخلقت مجالاً أوسع لانتشار الدين الإسلامي بصورة لم تتوقع من قبل، فتأسست (الإمارات الزيلعية السبع) أو دول الطراز الإسلامي.[١]

ويقول د/ محمد حسين معلم علي:[٢]"وقبل الخوض في الحديث عن أوضاع الصومال في العصور الوسطى، ينبغي الإشارة إلى أن بعض المدن والمناطق الصومالية كانت بمثابة دولة وكيان سياسي مستقل، وأن المصادر التاريخية أشارت إلى مدن صومالية مثل زيلع،[٣] وبربرة،[٤]وبلحار،[٥]وحافون،[٦] ومقديشو،[٧]ومركة،[٨]وبراوة،[٩]

---

[١] وهذه الأمارات هي: " ١.إيفات. ٢. دواوا. ٣. أرابيتي. ٤. هديا. ٥. شرخا. ٦. بالي. ٧. درة." وكانت عبارة عن سبع محافظات يتولى شئون كل منها حاكم صومالي ذاتياً أو مستقل استقلالاً كاملاً في بعض الأحيان، ويرجع الفضل في تأسيس الإمارات إلى المهاجرين العرب، (حسن ماح، صفحات من تاريخ الصومال، مرجع سابق، ص ٩). كذلك قسمها القلقشندي حسب رواية (مسالك الابصار وتقويم البلدان للعمري) الى سبعة بلاد هي: اوفات، دواروا، أربيتي، هدية، مشرخا، بالي، دارة. (إبراهيم عبد الله، تحفة الاوفياء، لمسيرة التحرير والتعريب في القرن الافريقي، ط١، ٢٠٠١ دون ذكر ناشر، ص ٢١).

[٢] محمد حسين معلم علي، ملامح من تاريخ الصومال السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي قبل الاستعمار الأوربي، كتاب الشاهد، العدد الثاني، ديسمبر ٢٠١٠، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية. ص ٧-٣١، والكاتب هو من مواليد مقديشو عام ١٩٦٤، أكمل تعليمه في الصومال، ثم رحل الى المملكة العربية السعودية ليواصل رحلته العلمية بجامعة ام القرى وتخرج ونال درجة الماجستير بنفس الجامعة، أصدر له (ديوان الشاعر بعدلي) عام ٢٠٠٢م، و (الثقافة العربية وروّادها في الصومال) عام ٢٠١٠م، وله عدة بحوث اخري، يقيم الان بالنرويج، ينظر (أرشيف الكاتب www.mogadishucenter.com/author/ccmumin/، تم التصفح، ١٢-٢-٢٠١٦).

[٣]زيلع: مدينة تاريخية قديمة تقع في القطر الشمالي للصومال، ينسب إليها لفيف من العلماء اشتهروا بالفقه والحديث، وذكرها الجغرافيون والرحالة العرب والمسلمون مثل ياقوت الحموي، وابن سعيد المغربي وزارها الرحالة ابن بطوطة.

[٤] بربرة: مدينة في شمال الصومال على ساحل البحر الأحمر، ذكرها أغلب المصنفين العرب القدامى، وبربرة لها مرفأ مهم يفد إليه المسافرون، وترحل من خلالها بضائع الصومال مثل التوابل والأغنام إلى الجزيرة العربية وغيرها من البلدان.

[٥]بلحار: تتكون من كلمتين هما (بلّ) ومعناها مكان غني بالماء. و(الحار) من الحرارة وهو المراد المقصود غير أن كلمة الحار باللغة الصومالية هي البراز وهو غير المقصود، ومن غيروا اسمها إلى (بلخضر) أي مكان خضر وعلى كل حال فإن البلدة تقع شمال الصومال وذكرها العرب القدامى في مصنفاتهم.

[٦]حافون: بلدة ساحلية في شمال شرقي البلاد تطل على المحيط الهندي، وكان لها مرفأً ترسو السفن فيه.

[٧]. مقديشو: من أقدم المدن الصومالية وتقع بين (ورشيخwarsheekh) ومدينة (مركةmarka)، وهي عاصمة الصومال، وفد اليها علماء ووجهاء من الناس في العصور الوسطي.

[٨]. مركة: مدينة ساحلية ذات تاريخ عريق تقع في الجنوب بين مدينتي (مقديشوmuqdisho) (وبراوةbaraawe)، وتبعد عنها ٩٠كيلومتر.

[٩]. براوة: مدينة ساحلية تاريخية قديمة مشهورة بالعلم والعلماء وتقع في جنوب الصومال بين (مركة) و(كسمايو).

وكسمايو،[1] ولا تجد إشارة قريبة أو بعيدة إلى اسم "الصومال"؛كمصطلح يطلق على الأرض أو الشعب في الكتب القديمة قبل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي.ومن العوامل التي ساهمت في ازدهار هذه المناطق:

١- الهجرات العربية والإسلامية.

٢-القيادة الحكيمة وحسن الإدارة لدى الأمراء والسلاطين.

٣-مرونة القبائل والطوائف وسلامتهم

٤-عزلة الصومال وبعدها عن أماكن الصراع...[2]

وظاهرة تعدد هذه الإمارات أو الحكومات لم تكن قاصرة على الصومال وحدها وقتئذ، بل كانت ظاهرة عامة في العالم كله تقريباً، حيث لم يعرف بعد نظام الحكم المركزي القوي بمعناه الحالي إلا في أواخر القرن الماضي، كنتيجة لصعوبة المواصلات والمصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية، أو لعدم الحاجة الى التكتل البشري المطلوب اليوم في العالم المعاصر.لقد تعرضت تلك الإمارات المتناثرة لهجمات متعددة من الأتراك والمصريين والزنجبار والأحباش، مما أدى إلى زوال بعضها مثل (إيفات)[3]، على أيدي الأحباش و(زيلعوهرر) على أيدي المصريين ومقديشو ومركةوبراوة على أيدي الزنجباريين، مما أضعف وحدة الصومال في الدفاع عن نفسها وفتح البلاد للأعداء الأوروبيين فيما بعد[4].

---

[1] .كسمايو: مدينة ساحلية في أقصى جنوب الصومال، وهي مرفأ مهم يعتمد عليه أهل الجنوب وتطل على المحيط الهندي، ينظر كل ذلك (محمد حسين معلم، نفس المرجع،ص ٧).

[2] محمد حسين معلم، ملامح من تاريخ الصومال السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مرجع سابق، ص ٧.

[3] إمارة أوفات: والعام تقول وفات ويقال لها أيضا جبرة، والنسبة إليها جبرتي، وهي شرق شوا، ومن ملحقاتها زيلع، وهي في طول خمسة عشر يوما وعرضها عشرون يوما بالسير المعتاد، وهي عامرة بالسكان وقراها متصلة، وهي أقرب أخواتها إلى الديار المصرية، وهي أوسع الممالك السبع أرض، (أحمد حسن ماح، وثائق عن الصومال والحبشة واريتريا، دون، ن، د، ط، ص١٨٠).

[4] نفس المرجع، ص ١٧٩-١٨٠.

وقد أنجبت مدرسة هرر العسكرية، القائد المجاهد أحمد إبراهيم الحران[١] (الملقب بجري، أي الأعسر ١٥٠١- ١٥٤٢م)، هذا الإمام الذي خاض في ظرف عشر سنوات ستين معركة ضد مملكة الحبشة المسيحية، انتصر فيها جميعاً، والذي تم على يديه فتح معظم أرض الحبشة وهزيمة ملكها وقتله، كما استطاع الإمام أحمد أن يوحد الممالك والشعوب الإسلامية في إطار عاصمته هرر، حيث انطلق منها كالسهم فاتحاً لبلاد أكسوم القديمة حاضرة بلاد "التجرى"، واخترق الهضبة الحبشية إلى الغرب حتى تمكّن من فتح مناطق يهود الفلاشا؛ عند منبع النيل الأزرق ومشارف بلاد "التاكا" داخل حدود السودان الحالية.[٢]

وقد روعت أوروبا الصليبية بفتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم، وخشيت من حدوث انقلاب إسلامي يؤدي إلى تقويض حركة الحضارة المسيحية نهائياً في الحبشة، خصوصاً أن ما حدث في السودان من زوال دولة ممالك النوبة المسيحية على ضربات التحالف الفونجيالعبدلابي شاخص في العيان، لذا فقد سارعت البرتقال متدخلة لإسعاف ملك الحبشة؛ غير أن قائد قوة التدخل البرتغالية لقي مصرعه على يد الإمام أحمد في عام ١٥٤٢.[٣]

ويمكن تلخيص الآثار التي خلّفت غزوات إمام أحمد جري" على ثلاثة آثار أساسية هي:[٤]

١-مجيء الجيوش الصليبية البرتغالية؛ لمنطقة شرق إفريقيا لحماية المسيحية وتقويض الإسلام، مما قاد مستقبلاً لحركة البعثات التبشيرية المسيحية والاستعمارية، كما أن

---

[١] الإمام أحمد بن إبراهيم الملقب (جري)، ولد في " هربتو من إقليم هرر" في سنة ١٥٠٠م، وتلقي مبادئ الشريعة والعلوم العربية في "هرر" ثم انتقل مع والدته وأخواله إلى "زيلع" فقرأ التفسير والأحاديث وحفظ القرآن ثم عاد مرة أخرى الى مدينة هرر لمواصلة دراسته، (محمد فريد السيد حجاج، صفحات من تاريخ الصومال، مرجع سابق، ص ٢٠-٢١).

[٢] حسن مكي، السياسات الثقافية في الصومال الكبير، مرجع سابق، ص ٢٦.

[٣] نفس المرجع، ص ٢٦-٢٧.

[٤] نفس المرجع، ص٢٧.

استعانة الإمام أحمد بالخلافة العثمانية لمجابهة البرتغال، أدّى مستقبلاً لاحتلال الأتراك العثمانيين "لأركيكو ومصوع" عام ١٥٥٧، في منطقة أريتريا الحالية مما قاد للصراع الدولي الذي توج بالاحتلال الإيطالي في نهاية القرن التاسع عشر لأريتريا وساحل الصومال الجنوبي.

٢-مهدت غزوات "الإمام أحمد" وتدميره للقوة المسيحية، لظهور قوة جديدة على المسرح الإثيوبي، هي قوة الأرومو (الجالا)، في ظروف انحطاط مملكة "عدل" التي مثلت القوة الإسلامية.

٣-دخول معظم سكان إثيوبيا في الإسلام، بل تشير بعض المصادر إلى أن تسعة أعشار الإثيوبيين أصبحوا مسلمين، وأنه لولا نجدة البرتغاليين لاختفت إثيوبيا المسيحية من الخريطة لمصلحة دولة عدل الإسلامية.[١]

ولما كان من أهداف البرتغاليين في تلك الفترة الوصول إلى المملكة المسيحية الوحيدة في الشرق، وكانت اتصالات الأحباش واستنجادهم بالبرتغاليين مكثفة، وخاصة في فترة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم، فقد سارعت حملة برتغالية مكونة من ٤٥٠ جندياً بقيادة "كريستوفر دي جاما" استجابة لهذا النداء، ودارت معركة حامية بين البرتغاليين ومعهم الأحباش وبين قوات الإمام.[٢]

ومع أن القوات الإسلامية قد استطاعت أن تلحق الهزيمة بالبرتغاليين والأحباش، وتأسر قائدهم وتقتله، فإن فلول الأحباش والبرتغاليين تمكّنوا من إعادة الكرّة على المسلمين بعد سنتين تقريباً، والانتصار عليهم وقتل الإمام، فتفرقت جيوشه بعد ذلك في أكتوبر ١٥٤٢م. أدت هزيمة المسلمين وانسحابهم من عمق الهضبة الحبشية؛ إلى اضعاف الممالك الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد حافظت على

---

[١] حسن مكي، مرجع سابق، ص٢٧

[٢] محمد إبراهيم عبدي عبد الله، مشكلة الصومال الغربي وأثرها على العلاقات العربية الإفريقية ١٩٦٠-١٩٨٨، دار الفكر العربي، ط١، ١٤٣١-٢٠١٠، ص ٢٦-٢٧.

استقلالها من التدخل الحبشي الذي عانت منه في المرحلة السابقة، ودخلت المدن الساحلية تحت سيادة الدولة العثمانية، وخاصة بعد طرد البرتغاليين ومنع سفنهم من دخول البحر الأحمر، بينما ظلت "إمارة هرر" مستقلة وإن كانت قد تعرضت في فترات مختلفة لغارات قبائل "الجالا"، التي انتهزت فرصة الفراغ الذي أحدثه انسحاب الجيوش الإسلامية؛ بعد مقتل الإمام أحمد بن إبراهيم، وقد شكّل "الجالا" حاجزاً طبيعياً بين الأحباش والصوماليين للقرون التي أعقبت الفتح الإسلامي للحبشة، وانتهي بهم المطاف أخيراً إلى الاستقرار في إقليم بالي وحول مدينة "هرر".[١]

المطلب الثاني: دخول الاستعمار في الأراضي الصومالية:

لم تختلف أساليب الغزو الاستعماري على جميع البلدان الأفريقية في حقيقتها وواقعها، فقد حدث الاحتلال على أساس القومية الإقليمية، ولكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي قد أغرى الدول الاستعمارية بالتنافس في اقتسام بلاد الصومال، دون اعتبار لهذا الأساس حتى كاد أن يؤدى هذا التنافس الحاد الخطير فيما بينها إلى اصطدامات مسلحة، ولربما كان الدين الإسلامي الذي يعتنقه الصوماليون أحد الأسباب الرئيسية لهذا التقسيم، وإذا ألقينا نظرة عابرة على دخول الاستعمار في بلاد الصومال نجده ذا طابع خاص يمتاز بظاهرتين غريبتين:[٢]

- أن الاستعمار مزّق الوطن الصومالي إلى خمسة أقسام؛ بين أربع دول أجنبية على الرغم من قلة سكانه.
- أن الصومال هو البلد الوحيد الذي اشتركت في تقسيمه دولة افريقية هي الحبشة، ويتمثل في هاتين الظاهرتين أبعاد المأساة التاريخية التي عاناها الشعب الصومال ولايزال يعانيها.[٣]

---

[١] محمد إبراهيم عبدي، مرجع سابق، ص ٢٧.
[٢] محمد فريد السيد حجاج، صفحات من تاريخ الصومال، مرجع سابق، ص ٣٧.
[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

وكانت تعني سقوط هرر دخول الصومال على القرن العشرين؛ في إطار سياسات القوى الأوروبية المسيحية والإثيوبية المسيحية، وخضوعها جزئياً لسياسات المنظومة الكنيسية الرباعية فرنسا في جيبوتي، وبريطانيا في شمال الصومال، وإيطاليا في الصومال الجنوبي، وإثيوبيا في هرر، ومثّل ذلك نهاية الوجود السياسي للسلطنات الإسلامية وخمود جذوة الحركة الثقافية التي كانت تبثها "هرر"؛ بدءاً بممالك الطراز الإسلامي وانتهاء بسلطنة هرر.[١]

وكانت فرنسا أولى الدول الاستعمارية التي وصلت إلى المنطقة، فقد بدأ اهتمامها بالقرن الإفريقي بعد سيطرة بريطانيا على عدن عام ١٨٣٩م، فقامت بإرسال رحلات استكشافية إلى سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وكانت هذه الرحلات ذات طابع فردي ولكنها ما لبثت أن اتخذت طابعاً رسمياً منذ عام ١٨٤٦م، وذلك بإيفاد الكابتين "دي فوسيه" إلى المنطقة، ثم قامت بشراء (ميناء) أبوك (أوبوخ) عام ١٨٦٢، من ممثل مشايخ الدناكلة (العفر) مقابل ٥٠,٥٠٠ فرنك (العملة الفرنسية آنذاك).ومع الوجود الفرنسي المبكر في المنطقة فإن احتلالها الفعلي لم يبدأ إلا عام ١٨٨٤م، ويعود ذلك إلى سببين أساسيين، هما: السيادة العثمانية على المنطقة، وعدم فرنسا في لفت نظر الانجليز لمثل هذه الخطوة.[٢]

أما بريطانيا فقد احتلت عدن عام ١٨٣٩م، ولكن احتلالها للساحل الصومالي المقابل لعدن يعود إلى عام ١٨٨٤م، بعد أن أجبرت القوات المصرية قبل عامين من ذلك التاريخ على الانسحاب من هرر والموانئ الصومالية، وذلك حتىلا تترك المجال لفرنسا للانفراد بالمناطق الصومالية الاستراتيجية، وبدأت بريطانيا بعقد اتفاقات مع رؤساء القبائل قبل أن يكتمل الانسحاب المصري.[٣]

---

[١] حسن مكي، مرجع سابق، ص ٣٢.
[٢] إبراهيم عبدي، مرجع سابق، ص ٢٩-٣٠.
[٣] نفس المرجع، ص ٣٠.

وما أن جاء عام ١٨٨٨ حتى كانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق بينهما حول مناطق نفوذهما، والحدود التي تفصل بين مستعمراتهما، أما احتلال بريطانيا لمنطقة جنوبي الصومال التي عرفت فيما بعد بمنطقة "انفدي"[١]فيرجع إلى عام ١٨٩٥م. وكانت إيطاليا متأخرة عن ركب التنافس الأوروبي في المنطقة، ومع أن وجودهافي السواحل الإريترية والصومالية؛ يرجع إلى نفس الفترة التي احتلت كل من بريطانيا وفرنسا فيها شمال الصومال، فإن احتلالها جنوب الصومال وساحل بنادر يعود إلى عام ١٨٨٩.[٢]

الفرع الأول: تقسيم الأراضي الصومالية

بعثت الحكومات الاستعمارية(بريطانيا وإيطاليا وفرنسا) بممثليهم الى أديس أبابا للتفاوض مع منيليك الثاني (امبراطور اثيوبيا)؛ بشأن تقسيم الأراضي الصومالية الى مناطق نفوذ وتعيين الحدود على نحو ما سنري في المفاوضات التالية:[٣]

أولاً: مفاوضات "رينيل رود" (وهو ممثل بريطانيا من المحادثات مع منيليك الثاني سنة ١٨٩٧) إمبراطور اثيوبيا.

ثانياً: مفاوضات "نرازيني" وهو (ممثل الحكومة الإيطالية للمباحثات المباشرة مع منيليك الثاني) امبراطور اثيوبيا.

ثالثاً: مفاوضات "لاجارد" وهو (ممثل الحكومة الفرنسية في المفاوضات) مع الامبراطور.

---

[١] إبراهيم عبدي، مرجع سابق ص ٣٠.

[٢] انفدي: هي اختصار للكلمات الإنجليزية الثلاث northern frontier District(NFD) أي مقاطعة الحدودية الشمالية بمحمية شرق افريقيا البريطانية (كينيا)، وهي المنطقة المتنازع عليها بين الصومال وكينيا (إبراهيم عبدي، نفس المرجع، نفس الصفحة).

[٣] حمدي السيد سالم، الصومال قديماً وحديثاً، ج٢، الجمهورية الصومالية وزارة الاستعلامات، دون، ط، ص ١٩٧-٢٠٦.

وهذا التقسيم اتبع سلسلة من التنازلات والمساومات السرية ليصبح الصومال الكبير مقسماً الى:[1]

١-جيبوتي لدولة فرنسا (الصومال الفرنسي).

٢-الأوغادين لإثيوبيا (الصومال الاثيوبي -الأصح الغربي-).

٣-شمال الصومال لبريطانيا (الصومال البريطاني).

٤-الصومال الكيني (NFD) لبريطانيا.

٥-جنوب الصومال ووسطه لإيطاليا (الصومال الإيطالي).[2]

فرع الثاني: نضال الشعب بقيادة السيد "محمد عبد الله حسن"[3]

حياته:

ولد محمد عبد الله حسن في بلاد الصومال وفي وسط يميل إلى الدين، ويعشق الحق والحرية، وكان منذ صباه يرتاد مجالس العلماء والقضاء والشيوخ زيادة في العلم.

وكان دراسته على أيدي هؤلاء الشيوخ، وأكمل تربيته في بداية شبابه بالمران على الفروسية والرياضة حتى اكتمل بدنه في نفس الوقت زادت فيه معارفه. ولقد سنحت له الفرصة لزيارة بلاد الصومال ثم سنحت له فرصة أخرى في سن الخامسة والعشرين للسفر إلى مكة، الأمر الذي وسع آفاقه وساعده علىالاحتكاك بعدد من العلماء المسلمين من أكثر من بلد واحد، ولقد تأثر وهو في مكة بالشيخ صالح السوداني؛ الذي كان يبث

---

[1] التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال، (١٩٩١-٢٠٠٢م)، الأمين عبد الرزاق آدم، ط١، ٢٠٠٦، ناشر، سطور للإعلان-الخرطوم، ص ٣١.

[2] نفس المرجع، نفس الصفحة.

[3] ولد الزعيم القائد السيد محمد عبد الله حسن حوالي عام ١٢٧٣هـ ١٨٥٦م، في قرية " فوبفردودqoobfardood"، ناحية تقال (منطقة حوافر الخيل) من بطون بهجري – بالصومالية bah gari-أحد قبائل الأوجادين قرب " ولوال وواردير". وأبوه عبد الله حسن نور من قبيلة بهجري وأمه من قبيلة دولبهنتا—dhulbahante فكان من خير أب وخير أم من بيئة اشتهرت بالشجاعة والبسالة والإقدام، مما أكسب شخصيته أصالة النسب والشجاعة. (حمدي السيد سالم، مرجع سابق، ص ٢٣٣).

روح الإمام محمد أحمد المهدي في السودان، ويبين له معني حركة عرابي، وكيف أن هاتين الحركتين كانتا تهدفان إلى تخليص وادي النيل من النفوذ الأجنبي.[١]

وبعد أن عاد إلى بلاد الصومال عام ١٨٩٥م، استقر به المقام في ميناء "بربرا" (في شمال البلاد) بصفته خليفة للشيخ محمد صالح، صاحب الطريقة الصالحية وأخذ في نشر هذه الطريقة، وفي تعليم الأهالي أصول العبادة والتقرب إلي الله وعلى نشر التعليم حتسمي (الوداdwadaad) وهو لفظ يجمع في معناه بين القاضي وبين العلم.بدأ السيد محمد جهاده في القسم الإسلامي من إثيوبيا الحالية، حيث كان المسلمون يعيشون في حالة كرب وضيق من جراء النهب المسلح، وانتهاك الأعراض الذي كانت تقوم به العصابات المسلحة الإثيوبية، ضد السكان المسلمين في مناطق هرر وما جاورها.[٢]

وهناك أعلن في استعراض مسلح لأتباعه في مارس ١٩٠٠م، الجهاد ضد الكفار الإثيوبيين ومن ورائهم من الإنجليز، حيث بدأ بمهاجمة "جككجا"[٣] أكبر مراكز الإثيوبيين في الأوغادين.

لقد استطاع محمد عبد الله حسن تكوين جيش صومالي من مختلف القبائل الصومالية، من أقصي الجنوب إلى أطراف الشمال، ونشر له قواعد وقلاعاً عسكرية على طول وعرض الوطن الصومالي في الصومالات الثلاثة (الغربي والبريطاني والإيطالي)، واتخذ أسلوب حرب العصابات والتحرك المستمر والمباغتة؛ سبيلاً لمواجهة القوات البريطانية والحبشية بالدرجة الأولي، والإيطالية بالدرجة الثانية، واعتمدت حركته في النواحي المالية على الرعي والتجارة؛ وهي نفس طريقة حياة الشعب الصومالي.[٤]

---

[١] محمود يوسف موسى، القبلية وأثرها في السياسة الصومالية، في الفترة ١٩٦٠-١٩٩٧م، دون ناشر، دون ط، ص ٥٣.

[٢] نفس المرجع، ص ٥٤.

[٣] وهي عاصمة إقليم الخامس –كما تطلقه اثيوبيا حاليا-الصومالي، وتسمى الصومال الغربي.

[٤] محمود يوسف موسى، نفس المرجع، ص ٥٤.

استطاع محمد عبد الله حسن في الفترة من بداية الثورة، إلى عام ١٩٠٥م، التصدي لأربع حملات بريطانية ضخمة تمت بتنسيق مع الحبشة وإيطاليا، كان هدفها وضع قوة الدراويش (وهم أتباع وجيش السيد) بين مثلث القوي الاستعمارية الثلاث وإبادتها كاملة، وعدم سماحها للانسحاب إلى الصومال الغربي أو الإيطالي، وقد فشلت في ذلك، ولم يعط محمد عبد الله حسن من جانبه فرصة للقوات المتحالفة لفرض الطوق عليه.[١]

فلم تستطع بريطانيا بكل قواتها العسكرية والفكرية في أوائل القرن الحالي، ومعها حلفاؤها من الأحباش والإيطاليين والفرنسيين، إخماد تلك المقاومة الوطنية إلا بعد أن استخدمت بريطانيا ضد هؤلاء المسلحين بالرماح والسيوف طائراتها الحربية بأمر من وزير مستعمراتها وقتئذ "مستر ونستون تشرشل"، فاستمر القصف الجوي على قواعد المقاومة بمعدل هجوم مرتين في اليوم صباحاً ومساءً ١٧يوم كاملة.[٢]

فدمرت مدينة (تليحTaleex) المقر الرئيسي للثورة، ونتيجة ذلك تفشى مرض الطاعون في صفوف الوطنيين، وأشنع من هذا استمرت بريطانيا في تسميم الآبار، ونشر الجراثيم من الجو –رغم أنه محرم دولياً–، ثم كانت الخطوة التالية أن أجريت مباحثات بريطانية– إيطالية على أن تقوم إيطاليا بالتفاوض مع السيد بشأن عقد معاهدة الصلح والسلام،ثم تقوم بريطانيا بالتصديق على المعاهدة، وبعد نقاش طويل وقع بين الطرفان سنة ١٩٠٥م، وكانت –أي الاتفاقية مكونة بأربعة مواد– خلاصتها: "إقرار صلح دائم بين السيد محمد عبد الله حسن وأتباعه، والحكومة الإيطالية والتابعين لها من الصوماليين، وكذا الحال مع بريطانيا والحبشة، كما حددت منطقة إقامة السيد وأتباعه من "رأس جارد ورأس حابى"، وكذلك نصت على ضرورة حرية التجارة في المنطقة الخاضعة لنفوذ الشيخ محمد، وأن يتعهد بمنع مرور الأسلحة من البر أو البحر أو

[١] إبراهيم عبدي، مرجع سابق، ص ٤٤-٤٥.
[٢] أحمد حسن ماح، وثائق عن الصومال والحبشة واريتريا، مرجع سابق، ص ٢٠٩.

استيرادها وكذلك تجارة الرقيق، وأخيراً نصت على أن المنطقة المخصصة للسيد محمد وأتباعه هي منطقة "نوقالNUGAAL وهود HAWD، وله حق الرعي في المناطق الجنوبية من محمية "صوماللاند البريطانية" على ألا تتعدى الحركة الرعوية خط الآبار المحددة... ، وألغى السيد المعاهدة بعد إجراء دراسة للاتفاقية، وما قام به البريطانيون من تعديلات وأدرك أنها مؤامرة، والهدف منها تحديد نطاق " الدراويش" حتي يمكن القضاء عليهم في حيز ضيق.[١]

أدركت بريطانيا أن سياسات المفاوضات من أجل الإصلاح والسلام تحت ظل الاستعمار؛ لم تجد قبولاً عند السيد المؤمن برسالته، وأن سياسة التهديد والوعيد أسفرت عن قتل القائد العام للقوات البريطانية في الصومال ٢٠٠٠.[٢]

فاتخذت بريطانيا سياسة جديدة هي سياسة التعظيم والتكبير والإغراء والهدايا والرشاوى، فبعثت ببرقية الى القائد العام للقوات البريطانية في الصومال، أن يرفع العلم الأبيض رمزاً للسلام...وتقابل الوفدان الإنجليزي والصومالي، وتباحثا في أمر الاستقرار والهدنة وتقدم نائب ملك الهند بهدية الى السيد محمد... وخلال الحديث أدرك السيد محور الهدنة والصلح، وهو أن يلقي " الدراويش" (وهم أتباع وجيوش محمد عبدالله) سلاحهم مقابل أنتعترف الحكومة البريطانية، والدول الصديقة بالسيد محمد كملك للصومال... فإن السيد لم ينظر هذه الاعتبارات وذلك الإغراء، بل أمر بإلقاء الهدايا وقال كلمته المشهورة الخالدة...:"أني لم أفكر في أن أكون ملكاً، ولم يكن ذلك هدفي لا في الحاضر ولا في المستقبل، ولكن هدفي الوحيد هو أن أطهّر بلادي من الاستعمار، وأعيد اليها حقوقها المغتصبة، وأطهّرها من الشرك والنفاق ولست أبالي بعد ذلك أن أحيا أو أموت".[٣]

---

[١] حمدي سيد السالم، الصومال قديماً وحديثاً، ص ٢٤٨.
[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٣] نفس المرجع، ص ٢٥٢.

نهاية المسيرة:

تهيأت لبريطانيا ظروف القضاء على الثورة الصومالية فيما بعد، وذلك بخروجها من الحرب العالمية الثانية منتصرة، والتغيرات الداخلية التي جرت في الحبشة لصاحبها بعد عزل الإمبراطور المسلم " ليج إياسو"[١] من العرش ثم القضاء على ثورات (الأوروميين)، واستعداد إيطاليا للقضاء على الثورة، فاستطاعت بريطانيا باستخدام أحدث الأسلحة التي عرفت في ذلك الوقت وهو سلاح الطيران والميكروبات القضاء على الثورة.[٢]

وكان الهجوم على قوة الدراويش[٣] في ١٩٢٠/٧/١٤م، الضربة القاضية للثورة الصومالية، وهرب محمد عبد الله بعدها الى منطقة "إيمي" الواقعة في الصومال الغربي حيث توفي فيها في ٢١ديسمبر ١٩٢١م.[٤]

[١] زوج إمبراطور الحبشة (منيليك الثاني) ابنته الى (محمد علي) أمير إمارة (ويلو) المسلمة، ومن هذا الزواج ولد (ليج اياسو)، تسلم العرش بعد هلاك (منيليك الثاني) عام ١٩١٣، وكان في الثامنة عشر من عمره، قبض عليه (هيلا سيلاسي) وقتله عام ١٩٣٤ ، https://menoflostglory.wordpress.com/

[٢] إبراهيم عبدي، مشكلة الصومال الغربي وأثرها على العلاقات العربية الافريقية، مرجع سابق، ص ٤٧-٤٨.

[٣] الدراويش هم قوات المسلحة التابعة للمناضل محمد سيد عبد الله.

[٤] إبراهيم عبدي نفس المرجع، صفحة٤٧.

المبحث الثالث: النظام الاقتصادي والاجتماعي في الصومال وتشمل على مطلبين:

المطلب الأول: النظام الاقتصادي:

يشغل معظم الصوماليون بالرعي في المناطق الريفية، وهناك يقومون برعي الماشية –بأنواعها المختلفة–ويمارس فريق منهم زراعة الأنهار والمجاري المائية؛ وعند البحيرات العذبة أو الينابيع والآبار، فمعظم الشعب الصومالي من مربي الماشية الرحل، ونسبة ضئيلة منهم مزارعين مستقرين أو صيادي سمك أو يعيشون في المراكز الحضرية، ومربوا الماشية من الرحل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على مواشيهم، ولهذا فهم مشغولون دائماً في تنقلاتهم الموسمية بحثاً عن الماء والمرعي لها[١].

وترتفع نسبة الرعاة في شمال الصومال نظراً لشدة الجفاف ولعدم إمكانية الزراعة، وتتحول البداوة والرحلة الطويلة الى نوع من الهجرة الفصلية، ثم الزراعة كلما اتجهنا جنوباً ويمارس معظم السكان الزراعة وتربية الماشية معاً، وهذا بفضل زيادة المطر في جنوب الصومال من ناحية وبفضل نهري (شبيلي وجوبا) من ناحية أخري.وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الصومال حوالي ألف مليون فدان تقريباً، لم يزرع منها حتى الآن سوى ١٢٠ ألف فدان،يتولون الأهالي الزراعة ٩٥% منها، وتقع معظم الأراضي الزراعية على ضفاف نهري (جوبا وشبيلى، ويقعان في مناطق جوبا وشبيلي)، وقد شيّدت عدة خزانات وأقيمت قنوات ومشروعات للري في كل من نهري جوبا وشبيلى.[٢]

---

[١] سعاد علي حسن شعبان، الرعي وآثاره على تقدم البلاد (مثال الصومال)، أعمال الندوة الدولية للقرن الافريقي، ١-٧ يناير ١٩٨٥، ج٢، معهد البحوث والدراسات الافريقية، طبع ١٩٨٧، جامعة القاهرة، ص ٩٩٩.

[٢] سعاد علي حسن شعبان، نفس المرجع، نفس الصفحة.

والزراعة في الصومال تنقسم الى:

١-نوع يعتمد على الأمطار ويضم المزارع الصغيرة الحجم نسبياً، ونلاحظ استقرار الصوماليين على زراعة هذه المناطق المحدودة رغم امكانياتها في بعض الجهات؛ إلا أنهم ما زالوا يستعملون الأساليب التقليدية في هذه المناطق، حيث الحرث بالثيران والأيدي يتجهون نحو تحديث أساليب الزراعة.

٢- زراعة تعتمد على الري بجانب الأمطار، وتشمل المناطق القريبة من نهري جوبا وشبيلى، وتضم مزارع الموز الكبيرة التي كان يمتلكها الإيطاليون قبل الاستقلال، وقد آلت أكثرها الى الصوماليين في الوقت الحاضر، وتهتم هذه المناطق بزراعة المحاصيل النقدية وأهمها الموز والقطن، وأهم المحاصيل الزراعية الغذائية في الصومال: الفول والعدس، والسمسم، والبطاطس، والبصلة، وجوز الهند، والحمص والفاصوليا، والبامية، والقمح، والذرة، والبذور الزيتية، والفواكه والعنب والبرتقال والبيايوالمانجو.[١]

أما المحاصيل التجارية فأهمها البن والقطن والموز، وتبلغ قيمتها ٩٥ مليون شلن صومالي في السنة، كما تدرّ الغابات منتجات تقدّر بعشرة مليون شلن صومالي في السنة، وقد منعت الحكومة صيد الحيوانات البرية وقطع الأشجار، والموز أهم الغلات التي تصدّر الى الخارج، وهو من أجود الأنواع ويبلغ انتاجه ٧٥٠ ألف طن في السنة، ويقدّر نصيب الصومال من الموز بـ ٦٠% مما يدخل منه في التجارة الدولية في العالم ويزرع في ساحل نهر جوبا.[٢]

أما قصب السكر فيزرع في الأجزاء الوسطي من وادي شبيلي مساحته ٤٧ ألف فدان وينتج ٩٠٠ ألف قنطاراً من السكر سنوياً، تصنع في مصانع السكر في مدينة "جوهر" و "جنالي"، ويكفي الاستهلاك المحلي وسيتحقق فائض للتصدير قريباً،

[١] أحمد حسن ماح، وثائق عن الصومال والحبشة واريتريا، ص ٣٣٧.
[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.

كما يقدر محصول القطن ١٥% من صادرات البلاد، ويبلغ انتاجه ٢٥ ألف، ويستهلك مصنع النسيج في مدينة "بلعد" جزأ من القطن الفائض عن حاجة البلاد.[١]

أولاً: الثروة الحيوانية:

وتأتي الثروة الحيوانية على رأس قائمة النشاط الاقتصادي بجانبيه المعيشي والنقدي، إذ تشكل الثروة الحيوانية ومنتجاتها نحو ٧٥% من جملة صادرات الصومال الى العالم الخارجي – ليس هناك إحصاء دقيق في هذه المسألة وبعض المصادر تقول أكثر من تلك النسبة–وعلى هذا المصدر الغذائي الهام يعيش نحو ٨٠% من السكان...، وتتألف الثروة الحيوانية من الإبل والماشية والأغنام والماعز،حيث يوجد فيها مالا يقل عن ٤٠–٥٠ مليون رأس من الإبل والبقر والغنم والماعز وغير ذلك... وأهم الدول المستوردة للحيوانات الآتية من الصومال: دول الخليج واليمن.[٢]

ثانياً: الثروة السمكية:

يعد الصومال ذا أهمية استراتيجية كبيرة لا مثيل لها، متمثلة في ساحلها الطويل الذي يعدّ أطول ساحل في إفريقيا ما عدا ساحل جنوب إفريقيا، وفي هذا الساحل من الأسماك مالا يعلمه إلا الله، فأسماكها من أعذب الأسماك على مستوى العالم، ولكن لم يستغل الصوماليون هذه الثروة كما يجب أن تستغل، مع أن هذه الثروة تأتي في الدرجة الثالثة بعد الرعي والزراعة، تملك الصومال نطاقاً ساحلياً طوله ٣٣٣٠ كيلو متر، على خليج عدن والمحيط الهندي، ورغم أن السواحل الصومالية غنية بالثروة السمكية واللؤلؤة والأصداف البحرية والملاحات الطبيعية وغيرها، إلا أن هذه الثروة لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل.[٣]

---

[١] أحمد حسن ماح، وثائق عن الصومال، مرجع سابق، ص٣٣٧.
[٢] سعاد علي حسن شعبان، الرعي وأثاره على تقدم البلاد، مرجع سابق، ص ٩٤٥.
[٣] عبد الله هاني رجب عطا لله، الصومال، وهو بحث مقدم لمجلس شؤون العربية الافريقية، ٢٠١١، ص ٢٥.

ثالثاً: الثروة الصناعية:

أما عن قطاع الصناعي فلا يزال يعاني من جراء الحرب الأهلية، ويعتمد أساساً على تعليب وتجهيز الزراعة وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من ١٠% من إجمالي الناتج المحلي، وبعيداً عن الاعتماد على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو، فعلي سبيل المثالهناك شركات الطيران الخاصة؛ والتي تقود حرباً في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى، وهناك أيضاً قطاعات الأعمال التي نمت اعتماداً على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج؛ مثل شركات الهاتف المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت...[١]

المطلب الثاني: النظام الاجتماعي:

يجدر بنا ونحن نتحدث عن نظام الاجتماعي في الصومال أن نتطرق القبيلة، ككيان ومؤسسة موازية للدولة، ولها مكانتها وميزانها عند الصوماليين، ولها دورها الفعّالفي تنظيم شؤون الحياة للمجتمع، وتؤثر قضايا الأمة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، سواءً كان سلباً أم إيجاباً يتوقف حسب توظيفها في كلا الحالين.

الفرع الأول: التنظيم القبلي:[٢]

يتألف شعب الصومالي من عدة قبائل، تقطن كل منها منطقة معينة، وتعتبر القبيلة وحدة إقليمية واجتماعية قائمة بذاتها، إذ تشغل مساحة معينة من الأرض تستغلها وتعتبر ملكاً لها ومنطقة نفوذ لها، ولا يحق لأية قبيلة أخرى الاعتداء على حقوقها فيها، وتكتسب القبيلة حقوق الملكية على الأرض إما باحتلالها –على ألا تكون ملكاً لقبيلة أخرى، وألا تكون قبيلة أخرى قد وضعت يدها عليها–، أو باغتصابها من قبيلة أخرى

[١] عبد الله هاني، الصومال، مرجع سابق ٢٧-٢٨.
[٢] محمد عبد المنعم، الصومال وطناً وشعباً، مرجع سابق، ص١٤٧.

بقوة السلاح،أوبالتسرب السلمي إلى أرض تملكها قبيلة أخرى عن طريق نظام الحليفة؛[١] الذي لا يبيح لها إلا حق الانتفاع دون حق الملكية، وقد يتغلب حق الانتفاع إلى حق ملكية عندما تكوّن القبيلة الجديدة لنفسها كياناً خاصاً وتستقل بشؤونها.[٢]

ولكل قبيلة مجلس برئاسة زعيم، ويتألف من رؤساء العشائر والبطون وكبار الشخصيات، وينظر هذا المجلس في عدة أمور منها: اعلان الحرب ضد القبائل الأخرى، إما بسبب المراعي أو المياه أو الثأر، وفض المنازعات التي قد تقوم بين أفراد القبيلة.

وهناك نظام عرفي لفضّها عن طريق دفع الدية، وتوزيع نفقات ضيافة المسافرين والدية على أفراد القبيلة، والإشراف على الزواج بين أفراد القبيلة، وتبنّي اللاجئين من القبائل الأخرى ممن يرغبون في الانضمام إلى القبيلة.[٣]

الفرع الثاني: الروح القبلية:

تلعب الروح القبلية دوراً واضحاً في جميع نواحي الحياة في صوماليا، وتعتبر من أولى المشاكل التي تعانيها، والتي وجد المستعمر فيها وسيلة يستطيع استغلالها في الوقت المناسب لتحطيم وحدة الشعب، وشغله بالخلافات الشخصية حتى ينصرف عن المطالبة بالاستقلال وعن وجود المستعمر في البلاد، وتسيطر الروح القبلية على نشاط الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية وغيرها،[٤]... والروح القبلية متعمقة في الصومال وأساس المجتمع الصومالي قائم على القبيلة وسلطان القبيلة عظيم الأثر، والولاء للقبيلة

---

[١] نظام الحليفة يمكن تعريفه بأنه: رابطة خاصة بين مجموعة أو أكثر من قبيلة معينة وقبيلة أخرى، وهو عبارة عن عملية مستمرة من الانفصال والانضمام داخل القبيلة، تساعد عليها عوامل ناشئة من البيئة وطبيعة المهنة التي تحترفها غالبية أبناء شعب صوماليا. (محمد عبد المنعم يونس، الصومال، وطناً وشعباً، دار النهضة العربية، القاهرة، ط١، ١٩٦٢، ص١٤٧-١٤٨)

[٢] نفس المرجع، ص١٤٨.

[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

[٤] نفس المرجع، نفس الصفحة.

يفوق الولاء للدولة ونظام الحكم السائد، ونظام القبيلة يمثل مؤسسة اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة...[١].

مشاكل التي تسببها الروح القبلية على ما يلي:[٢]

١-يضع رجال القبيلة مصلحتها فوق كل اعتبار وقد يضر هذا بمصلحة البلاد العامة، التي تضيع أثناء التنازع بين القبائل على مصالحها.

٢-تسود النزعة الإنفصالية للمجتمع الصومالي، حيث أن القبيلة وحدة قائمة بذاتها، وخاصة من الناحية الإقليمية، وقد سبق أن نادى حزب الدستور المستقل الذي كان يمثل قبائل "دجل ومريفلة"، بتقسيم البلاد إلى مناطق في نطاق نظام فدرالي، رغبة منه في أن يتولى السيادة في منطقة جوبا العليا ويتصرف في شؤونها.

٣-تؤدى الروح القبلية، وخاصة نظام الحليفة الذي يرتبط بالمرعي ارتباطاً وثيقاً، إلى قيام المنازعات من آن إلى أخرى بين رجال القبائل.

٤-كثيراً ما يكون موقف القبيلة من سلطات الأمن موقفاً سلبياً، عندما يرتكب أحد أفرادها جريمة ما، إذ أنها تعمل على إيوائه وترفض تسليمه إليها.

٥-يستغل المستعمرون الروح القبلية والخلافات القائمة بين القبائل لتنفيذ أطماعهم، وقد حاولت الحكومات القضاء على بعض المشاكل القبلية، فسنت قانوناً لإلغاء نظام الحليفة لكن هذا لم يجد نفعاً.[٣]

---

[١] أمين عبد الرازق، التدخلات الخارجية وأثرها على الصومال، مرجع سابق، ص ٤٨.
[٢] محمد عبد المنعم، الصومال وطناً وشعباً، مرجع سابق، ص ١٤٩-١٥٠.
[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

المبحث الرابع: النظام السياسي في الصومال قبل وبعد الانهيار وتشمل على مطلبين:

المطلب الأول الاستقلال:

وفي ديسمبر عام ١٩٥٩م؛ حددت الأمم المتحدة موعداً لإنهاء الوصاية في جنوب الصومال واستقلالها في الأول من يوليو عام ١٩٦٠، كما قررت الحكومة البريطانية منح الاستقلال للصومال البريطاني في ٢٦ يونيو ١٩٦٠م، بعد موافقة كافة رؤساء القبائل الشمالية في مؤتمرهم في ٢٣ مايو من نفس العام والذي سمي بمجلس العقلاء، ويضم زعماء القبائل الشمالية والذين وافقوا على الاستقلال والوحدة مع الجنوب.[١]

وتسارعت خطى السياسيين لإعلان الاستقلال وتوحيد الأقاليم الصومالية، وفي هذا الصدد عقد مؤتمر خاص بتوحيد صوماليا الوصية مع الصومال المحمية، الذي عقد في مقديشو من ١٦ الى ٢٣ ابريل عام ١٩٦٠م، ويضم الوفد المشارك كلاً من الحكومتين والبرلمانين في الإقليمين، وبعد المداولات أنهي المؤتمرون أعمالهم بالاتفاق على تأسيس صوماليا الكبرى، وتحقيق آمال الشعب الصومالي في الوحدة، وتأسيس مجلس تشريعي واحد، ورئيس دولة واحدة ورئيس للوزراء، مع العمل لدمج الأجهزة الإدارية والقضائية والاقتصادية.[٢]

وكان أول رئيس لجمهورية الصومال هو السيد آدم عبد الله عثمان[٣]، وكان محبوباً وله تاريخ طويل في الحركة الوطنية، كما كان رئيساً لحزب الوحدة، وكان قد تم

---

[١] محمد نور جعل، الأوضاع السياسية في الصومال تحت ظل الاستعمار الأوربي، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية، كتاب الشاهد، العدد الثاني، ديسمبر ٢٠١٠، ص ٥٨-٦٠.

[٢] نفس المرجع، ص ٥٨.

[٣] ولد الرئيس آدم عبد الله عثمان الملقب بآدم عدى في مدينة "بلدوين" عاصمة إقليم هيران بوسط الصومال عام ١٩٠٨م، من عشيرة هوية وتعلم في صباه القرآن والأساس في مقديشو، انضم الى نادى الشباب الصومالي عام ١٩٤٤، وبعد انتهاء فترة الوصاية أصبح اول رئيس لجمهورية الصومال، وتوفي الرئيس ادم عبدالله عثمان في نيروبي عام ٢٠٠٧ (أنور أحمد ميو، نيل الآمال في تراجم أعلام الصومال، ط١، ٢٠١٢، مكتبة الوطنية-الخرطوم، ص ٢٣.)

انتخابه رئيساً للجمعية التشريعية، ثم تم انتخابه رئيساً للجمهورية بعد الاستقلال، لحين إجراء استفتاء عام.[١]

ولقد عهد الى الدكتور عبد الرشيد على شرماكي،[٢] بتشكيلأول وزارة في ظل الاستقلال والوحدة تضمنت أربعة عشر وزيراً من بينهم خمسة وزراء يمثلون الإقليم الشمالي، والبقية يمثلون الجنوب كما أن الجمعية الوطنية كانت تضم ١٢٢عضواً، يمثل الشماليين منهم ثلاثة وثلاثون عضواً من بينهم رئيس الجمعية الوطنية، وبقية أعضاء الجمعية جنوبيين، وهكذا تم تقسيم أعضاء البرلمان والوزارة بنسبة ثلث للشماليين وثلثين للجنوبيين.[٣]

وكانت تنطوي سياسة الجمهورية الجديدة على ما يأتي:[٤]

١-عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم قبول بأي حال من الأحوال أي عون منها، ورفض التعاون معها.

٢-الاعتراف بحكومة الجزائر.

٣-اتباع سياسة الحياد الإيجابي.

٤-الأخذ بمبادئ الاشتراكية الإسلامية.

٥-تأييد قرارات مؤتمر باندونج وقرارات المؤتمرات الافريقية والآسيوية الأخرى.

٦-المطالبة بمساعدة جميع الدول التي تكافح في سبيل التحرر من الاستعمار، وتأييد حقها في تقرير مصيرها.

٧- تدعيم قوى الجيش وزيادة استعدادات الدفاع.

---

[١] جلال يحيى ومحمد نضر مهنا، مشكلة القرن الافريقي، وقضية شعب الصومالي، دون، ط، دار المعارف، ١٩٨١.

[٢] هو ثاني رئيس للصومال ولد في منطقة (حررطيري) بإقليم مدق عام ١٩١٩م، من عشيرة عثمان محمود-مجيرتين، وتلقى تعليمه الأساسي والديني في مقديشو، ثم أصبح تاجراً وموظفاً في النظام الإيطالي حتى عام ١٩٣٧، ثم انضم الى نادي الشباب الصومالي، والتحق بجامعة روما حتى تخرج ١٩٥٧، واختار البرلمان عام ١٩٦٧ رئيساً للجمهورية خلفاً لآدم عبد الله عثمان، واغتاله أحد حراسه في ظروف غامضة عام ١٩٦٩بمدينة "لاسعانوت" شمال الصومال. (أنور ميو، مرجع سابق، ص ١١٥)

[٣] محمد نور جعل، الاوضاع السياسية في الصومال في ظل الاستعمار، مرجع سابق، ص ٥٩.

[٤] محمد عبد المنعم، الصومال وطناً وشعباً، مرجع سابق، ص ٢٠١-٢٠٢.

٨-استنكار التفرقة العنصرية، وعدم التعاون مع حكومة اتحاد جنوب افريقيا.

٩-إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول، ومصادقتها على أساس المساواة.

هذا وقد استقر الرأي على أن يكون الإسلام الدين الرسمي للدولة الجديدة، كما أن هناك اتجاهاً قومياً يدعوا إلى الانضمام إلى جامعة الدول العربية.[١]

وقد أدى استقلال الصومال عن الاحتلال البريطاني والإيطالي إلى شيوع الآمال والطموحات بشأن مستقبل أفضل للشعب الصومالي، فهي المرة الأولي في التاريخ التي يؤسس فيها الشعب الصومالي دولة مستقلة، بدون أن يكون جزءا من دولة امبراطورية كبري، كما أن توحيد الإقليمين الشمالي والجنوبي اعتبر مقدمة لتوحيد الشعب الصومالي، وفي الوقت نفسه فإن الاستقلال شهد أيضاً عملية واسعة النطاق لصومله المناصب العليا والأنشطة الاقتصادية في البلاد.[٢]

وقد جرى إقرار دستور البلاد في عام ١٩٦٠، وتبني الدستور النظام البرلماني للحكم، حيث نص[٣] أن الصلاحيات الحكومية تكون في أيدي رئيس الحكومة، في حين يكون دور الرئيس شرفياً، وينتخب رئيس الجمهورية من جانب البرلمان المؤلف من ١٢٣عضواً، لمدة ٦سنوات، وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية وإعلان النتائج، يقوم الرئيس بترشيح رئيس الحزب الفائز في الانتخابات كرئيس للحكومة، ثم يقوم رئيس الحكومة بدوره بتشكيل الحكومة، ويتم التصديق على تشكيل الحكومة عقب التصويت عليها بالثقة من جانب البرلمان، وقد اتسمت التفاعلات السياسية خلال الفترة ما بين الاستقلال في عام ١٩٦٠ ووقوع انقلاب الجنرال سياد بري[٤] في عام ١٩٦٩م، بغلبة

---

[١] محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

[٢] حنان دريسي، إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال، وهي رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سنة ٢٠٠٨/٢٠٠٩، ص ٧٧-٧٨.

[٣] نص ذلك الدستور المشار اليه لسنة ١٩٦٠، في الباب الثاني المادة ٧٦، وكذلك بدأ من المادة ٧٠ الى ٧٥.

[٤] ولد محمد سياد بري في منطقة تسمي (شيلابو) في الإقليم الصومالي الخاضع لإثيوبيا في أكتوبر عام ١٩١٩م، وتوفي والده عندما كان عمره عشر سنوات، وانتقل الى لوق بجنوب الصومال، وفيها تلقي تعليمه الابتدائية، وانتقل

الصراع على السلطة فيما بين الأحزاب السياسية، من أجل تحقيق المصالح الخاصة بين السياسيين الصوماليين، كما شهدت تلك الفترة معدلات عالية من الفساد والفوضى السياسية.[١]

وكانت النخبة السياسية الصومالية تتألف في تلك الفترة من البيروقراطيين والتجار ورجال الدين والعائلات الكبيرة، وكانت هذه النخبة قد نشأت في ظل الهيمنة الاستعمارية الإيطالية، وكان التركيز الرئيسي لأفراد هذه النخبة منصباً على تحقيق المكاسب الخاصة، من خلال المناصب السياسية والاقتصادية العليا في الدولة.[٢]

وقد اعتمد النظام السياسي في الفترة ١٩٦٠-١٩٦٩ على مبدأ " التوازن العشائري"، حيث كانت حكومة " عبد الرشيد شارماكي" عبارة عن حكومة ائتلافية، ضمت حزب رابطة الشباب الصومالي، والرابطة الوطنية الصومالية، والحزب الصومالي الموحد... ومع أن حكومة شارماكي تبنت برنامجاً طمّوحاً للتنمية الاقتصادية، الا أن هذا البرنامج فشل فشلاً ذريعاً بسبب الفساد وعدم الكفاءة، وبدأت الحكومة في التوسع في الإقراض الخارجي لتوفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، وكان هذا الاقتراض هو الوسيلة لنهب خزينة الدولة.[٣]

وقد بدأت تلك الفترة بـ "تسييس القبلية والعشائرية" من خلال إنشاء أحزاب سياسية معبرة عن عشائر معينة في المجتمع، بحيث يكون التركيز الرئيسي لهذه الأحزاب قاصراً على التعبير عن المصالح الضيقة للعشيرة، فقد أجريت أول انتخابات برلمانية في فترة ما بعد الاستقلال في ٣٠ مارس ١٩٦٤، حيث قام الرئيس آدم عبد الله عثمان بتكليف

بعد ذلك الى مقديشو عاصمة البلاد لمتابعة دراسته الثانوية. توفي في لاغوس في ٢ يناير ١٩٩٥م إثر تعرضه لنوبة قلبية ومات عن عمر يناهز ٧٦سنة ودفن مدينة (غربهاري). (أنور ميو، نيل الآمال، مرجع سابق، ص ١٧٠).

[١] حنان دريسي، إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال، مرجع سابق، ص ٧٨.

[٢] نفس المرجع، ص ٧٩.

[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

عبد الرزاق حاج حسين[1] (الذي كان وزير الداخلية في الحكومة السابقة)، بتشكيل الحكومة حيث ارتكزت بدورها على مبدأ " التوازن العشائري".

وعقب انتهاء فترة رئاسة آدم عبد الله عثمان في عام ١٩٦٧، اضطرت الحكومة للاستقالة، وقد انتخب البرلمان عبد الرشيد شارماكي رئيساً للبلاد، ثم قام الرئيس الجديد بإسناد رئاسة الحكومة إلى "محمد إبراهيم عقال".[2] وفي انتخابات عام ١٩٦٩، وصل عدد الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات إلى حوالي ٦٠ حزباً للمنافسة على ١٢٣ مقعداً، فاز فيها رابطة الشباب الصومالي ٧٣ مقعداً.[3]

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ظلت "الأوجادين"[4] تثير توتراً ممتداً بين الصومال وإثيوبيا، حيث اندلعت اشتباكات حدودية محدودة طوال عامي ١٩٦١-١٩٦٢، ثم اندلعت حرب واسعة بينهما في يناير-فبراير ١٩٦٦، حيث شهدت تفوقاً واضحاً لمصلحة الجانب الإثيوبي بفضل تفوقه العسكري... وانتهت الحرب بوقف إطلاق النار بموجب قرار وزراء خارجية الأفارقة خلال ١٢-١٥ فبراير ١٩٦٤، ثم وقع الجانبان على اتفاق الخرطوم في نفس الشهر، والذي نص على سحب القوات المسلحة للجانبين لمسافة ١٠-١٥ كلم من الحدود المشتركة.

وعقب تلك الحرب، شهدت العلاقات الصومالية الإثيوبية تطورات إيجابية هامة، حيث أدّت موجة التهدئة بين الجانبين الى قيام رئيس الحكومة "محمد إبراهيم عقال"

---

[1] ولد في مدينة غالكعيو عاصمة إقليم مدق بوسط الصومال عام ١٩٢٤ من عشيرة مجيرتين، وتلقى تعليمه في مقديشو وغالكعيو، وانضم الى نادى الشباب عام ١٩٤٧، وبعد الاستقلال أصبح نائبا للبرلمان ثم وزيراً للداخلية ثم رئيساً للوزراء عام ١٩٦٤، (مات في الولايات المتحدة الامريكية) أنور ميو، نيل الآمال، مرجع سابق، ص ١١٣.

[2] ولد محمد الحاج إبراهيم عغال في ناحية (OODWEYNE) في إقليم (توغطير) بشمال الصومال عام ١٩٢٩ ونشأ في مدن (برعو، بربرة، الشيخ)، وفيها تلقى تعليمه الأساسي، وتلقى تعليمه الثانوي في بريطانيا، ويوصف بأنه أطول رجل ممارسة في السياسة الصومالية، وبعد الاستقلال عين (عغال) وزيرا للدفاع ثم وزيرا للتعليم حتى عام ١٩٦٤، وعين رئيسا للوزراء ثم أعيد انتخابه عام ١٩٦٩، توفي في بريتوريا في الثالث من مايو ٢٠٠٢، (أنور ميو، نيل الآمال، مرجع سابق، ص ١٦٤).

[3] حنان دريسي، إشكالية الدولة الوطنية، مرجع سابق، ص ٧٧.

[4] الأوجادين أو صومال الغربي، او الإقليم الخامس، تتعدد أسماءه لأهمية المسمّى، وهي تلك البقعة الواقعة في غرب جمهورية الصومال الديمقراطية، وشرق اثيوبيا التي تتولى حكمها حالياً، وقد تم تسليم اثيوبيا هذا الإقليم سنة ١٩٥٧بموجب معاهدة بينها وبين الانجليز، سكانها صوماليون ويدينون بالإسلام ويتمذهبون بالمذهب الشافعي.

بزيارة تاريخية لإثيوبيا في سبتمبر ١٩٦٨، أسفرت عن اتفاق الجانبين على تهدئة الأوضاع العسكرية على طول الحدود بين الدولتين، وموافقة إثيوبيا على إلغاء حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، وشهدت هذه العلاقات مزيداً من التطورات الإيجابية في العام التالي، حيث وقّع الجانبان اتفاقاً للتبادل التجاري في ابريل ١٩٦٩، إلا أن هذه التطورات أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية الصومالية، والتي رأت فيها تهاوناً في الحقوق الصومالية باستعادة إقليم أوجادين.[١]

الفرع الأول: الانقلاب العسكري وجنرال " محمد سياد بري:

ونتيجة لتزايد شدة الغضب الشعبي على الأسلوب الذي تمت به الممارسة الديمقراطية البرلمانية، فقد تصاعدت الأحداث إلى قمتها في ١٥ أكتوبر ١٩٦٩، باغتيال شارماركي وكادت نيران الحرب الأهلية أن تشتعل واستدعت هذه الفوضى الجيش الذي قام بانقلاب غير دموي، تم فيه إلقاء القبض على رئيس الوزراء والوزراء وحلت الجمعية الوطنية، وتم تشكيل مجلس أعلي للثورة (SRC) من ٢٥ ضابطاً من الجيش والشرطة.[٢] لم تكن الأسباب التي أذاعها الانقلاب العسكري بقيادة "محمد سياد بري"، بجديدة على القارة الافريقية، حيث تلخصت في محاربة الفساد والرشوة، والظلم الاجتماعي، وعدم احترام القانون أو الدين، الأمر الذي جعل التدخل العسكري حتمياً، وكالعادة فقد اقترنت هذه الأسباب بالوعود ووعد سياد بري، بإجراء انتخابات حرة وعادلة تتمشي مع الآمال الديمقراطية للشعب الصومالي، ومع ذلك فإن الميثاق الذي صدر عام ١٩٧٠ قد خلا من أية إشارة إلى هذه الانتخابات.[٣]

وارتمى نظام سياد بري في أحضان الماركسية الاشتراكية، وأعلن الاشتراكية العلمية كمنهج سياسي وفكري للبلاد، وبدأت الحكومة الصومالية بتنفيذ ما وصف بأنه

---

[١] حنان إدريسي، إشكالية بناء الدولة الصومالية، مرجع سابق، ص ٧٩.
[٢] نجوى أمين فوال، انهيار الدولة في الصومال، مجلة السياسة الدولية، عدد١١٢(أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٨-٢٥.
[٣] نجوى، نفس المرجع، ص٩.

أكبر ماركسية لينينية في أفريقيا... وفي أواسط عام ١٩٧٦م أعلن النظام تبنيه مبدأ الحزب الواحد، ليكون " الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي" الذي حلت قيادته محل المجلس الأعلى لقيادة الثورة، هو الحزب السياسي الوحيد في البلاد.[١]

وفي عام ١٩٧٧م دخل نظام سياد بري في حرب (أوجادين)مع نظام (منجيستو) الماركسي في إثيوبيا، معتمداً على الدعم السوفييتي الذي ما لبث أن خذله، واتجه وفقاً لمصالحهالاستراتيجية خلف النظام الإثيوبي الذي وجد مساندة من دول المعسكر الشيوعي، فكان رد فعل سياد بري إلغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفييتي، وطرد جميع الخبراء الروس من الصومال.ومع بداية ١٩٧٨م حاولت مجموعة من الضباط الانقلاب على حكم سياد بري، لكنها أخفقت، وواجه معظمهم عقوبة الإعدام؛ فيما فرّ بعضهم، وكان ممن فرّ العقيد عبد الله يوسف أحمد[٢] الذي نظّم فيما بعد أول معارضة مسلحة.[٣]

ويمكن تلخيص نتائج حرب "أوجادين" في النقاط التالية:

أولاً: هزيمة القوات العسكرية الصومالية.

ثانياً: محاولة انقلابية ضد حكم سياد بري.

ثالثاً: تغيير السياسات الخارجية، حيث حلّت الولايات المتحدة الأمريكية محل روسيا.

رابعاً: التدهور الاقتصادي.[٤]

---

[١] أنور قاسم الخضري، أوضاع الصومال في القرن الافريقي، مجلة قراءات الافريقية، لندن، العدد ٢، سبتمبر ٢٠١٠، ص٩.

[٢] عبد الله يوسف احمد، سياسي وعسكري ولد في "غالكعيو" عاصمة إقليم مدق عام ١٩٣٤من عشيرة مجيرتين، وأنهي المرحلة الثانوية في الصومال، وواصل دراسته العسكرية في إيطاليا عام ١٩٦٠، وكان من مؤسسي إقليم (بونت لاند) الشرقي وأصبح رئيسه حتى فاز في الانتخابات الرئاسية بمنصب رئيس الصومال الانتقالي، وسلّم حكم الولاية للجنرال عدى موسى، (ومات في اليمن) (أنور ميو، نيل الآمال، مرجع سابق، ص ١٣٤).

[٣] أنور قاسم، نفس المرجع، ص١٠.

[٤] أمين عبد الرزاق، التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال، مرجع سابق، ص ٧٦-٧٨.

ويمكن تجميع طبيعة الأزمة الداخلية لنظام سياد بري بالنقاط الآتية:

١- البنية الاجتماعية في الصومال: حيث أنكر النظام التقسيمات القبلية وأثرها على الحياة الاجتماعية والسياسية الصومالية، مدعياً أن النظام السياسي القائم على الحزب الواحد استطاع أن يصهر كل هذه الخلافات.

٢-البنية الفوقية (الدكتاتورية السياسية).

٣-البنية الأساسية التحتية (التدهور الاقتصادي).[١]

الفرع الثاني: ظهور الجبهات المعارضة لنظام سياد بري:

أن جميع القوى السياسية في هذه الحركات اعتمدت على ركائز قبلية وعشائرية وهي كالتالي:[٢]

١-الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال: تأسست في أديس أبابا في فبراير عام ١٩٧٩م، بقيادة عبد الله يوسف أحمد، وعدد من الضباط الذين نجوا من الإعدام في المحاولة الانقلابية الفاشلة – وكانت الجبهة تمثل قبيلة المجيرتين (المتمركزة في الولاية الشرقية) _.

٢-الحركة الوطنية الصومالية: أسست الحركة في لندن بتاريخ ٦ أبريل ١٩٨١م، بقيادة الوزير السابق أحمد محمد سيلانيو،[٣] وبعض وزراء سابقين وموظفين وضباط في الجيش وأكاديميين واتخذت الحركة مركزها الرئيسي في لندن، -وكانت تمثل الاسحاقيون (وهي القبيلة القاطنة في شمال البلاد وقد أعلنواانفصالهم منذ سنة ١٩٩٢م)-.

---

[١] أمين عبد الرزاق، التدخلات الخارجية، مرجع سابق، ص٧٨.

[٢] الجبهات التي نشأت آنذاك لإسقاط النظام كثيرة ومتعددة ولكن نكتفي الى هذا الحد لعدم جدواها، (أمين عبد الرزاق، التدخلات الخارجية، مرجع سابق، ص٧٦).

[٣] أحمد محمد محمود سيلانيو، اقتصادي كبير وسياسي مخضرم، ولد في مدينة "برعو" بشمال الصومال عام ١٩٣٥من عشيرة إسحاق، تلقى تعليمه الجامعية في بريطانيا عام ١٩٦٥، وبعد ثورة أكتوبر عين وزيرا للتخطيط ثم وزيرا للتجارة والاقتصاد الوطني، وفي عام ١٩٨٤ أصبح امين العام لجبهة SNM، التي كانت تقود حرب عصابات ضد الحكومة، (وهو حاليا رئيس ولاية شمال الصومال المعلن انفصاله). (أنور ميو، نيل الآمال، مرجع سابق، ص ٤٧).

٣- الحركة الشعبية الصومالية: أسسها العقيد "أحمد عمر عيسي" عندما تمرد على قائده العميد "محمد سعيد حرسي مورقان" قائد فرقة ٢٦يونيو المتمركزة في هرجيسا، -وهذه مكونة من عدة قبائل-.

٤-المؤتمر الصومالي الموحد: أسس في روما في فبراير ١٩٨٩م، برئاسة على محمد عسبلة، وشغل محمد فارح جمعالي منصب نائب الرئيس، وكان لها امتداد داخل العاصمة.[١]

رفض سياد بري عقد مؤتمر صلح في عام ١٩٩٠، للخروج من الأزمة واضطر للخروج من العاصمة مقديشو في ٢٦يناير ١٩٩١م، جرّاء توحد قبائل الهوية المعارضة بقيادة على مهدي[٢] ومحمد فارح عيديد[٣] من عشائر (الأبقال والهبر قدر)، وشكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة علي مهدي في العام ١٩٩١م، ولكن فشلت كل الجهود التي بذلت من الأطراف الأربعة التي عملت على احتواءالنزاع بين الفصيلين، وتشكلت هذه الأطراف من مؤيدي سياد بري، والجبهة الوطنية، والجبهة الديمقراطية، والمؤتمر الصومالي الموحد، بالإضافة إلى جهود العلماء والشيوخ، ومجموعة من المثقفين وجهود الفنانين والشعراء، ولكن لم تفلح كل هذه الجهود في حل النزاع بين عيديد وعلي مهدي.[٤]تكوّن بعد ذلك المجلس الصومالي الموحد، وهو مؤسسة شعبية تعمل في مجال السلام والمصالحة، وتعبّر عن جهود الإسلاميين في معالجة الأمور، وقد أصدر هذا المجلس بياناًيعبّر عن وجهة نظر التيار الإسلامي

---

[١] أمين عبد الرزاق، التدخلات الخارجية، مرجع سابق، ص٧٦.

[٢] علي مهدي محمد، ولد عام ١٩٣٨ من اسرة صوفية معروفة، كان من التجار الكبار في الصومال ثم انقلب الى السياسة، فدخل صراعات دموية، اعتزل عن السياسة في الثورة الإسلامية التي أطاحت بزعماء الحرب في مقديشو عام ٢٠٠٦، (أنور ميو، مرجع سابق، ص ١٥٥).

[٣] محمد فارح عيديد قائد عسكري ودبلوماسي، ولد عام ١٩٣٤، اعتقله سياد بري لمدة ست سنوات، ثم أصبح سفير الصومال لدى الهند لمدة سنوات، استقال من هذا المنصب عام ١٩٨٩ وعاد الى اثيوبيا معارضاً للنظام، قاد عديد من الحروب مع النظام، توفي أغسطس ١٩٩٦، (أنور ميو، مرجع سابق، ص ١٨٣).

[٤] محاسن عبد القادر حاج الصافي، الأزمة الصومالية وأثرها على الأوضاع في القرن الافريقي ١٩٩٢-٢٠٠٧م، ص٣.

تجاه الأزمة الصومالية، شمل هذا البيان مقترحات تري عدم شرعية أي دستور للصومال يخالف الدستور الرباني، كما دعا البيان جميع الجبهات الصومالية للاشتراك في عمل هذا المجلس، واتخذ المجلس أسلوب المحاضرات والندوات لدعم وتشجيع المحاكم الإسلامية.إضافة لهذا المجلس تأسست أيضاً "منظمة طريق السلام الصومالية"، وهي أيضاً مؤسسة شعبية تجسدت جهود المثقفين الصوماليين في المجهر... خلال الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٦م... والجدير بالذكر أنه منذ عام ١٩٨٩ أطلت ظواهر صحوة إسلامية في الصومال بقيادة حزب الاتحاد الإسلامي.[١]

الفرع الثالث: جهود الدولية والإقليمية بعد الانهيار:

وخلال عام ١٩٩١م، وخاصة الفترة التي سبقت اندلاع الصراع الدموي في العاصمة بين الجنرال (عيديد وعلي مهدي محمد)، في ١٧ نوفمبر ١٩٩١م بذلت منظمات إسلامية، وعربية، وأوربية، وأمريكية، وبعض الدول العربية والإسلامية في المنطقة جهوداً تتراوح ما بين مناشدات للمجتمع الدولي بالانتباه الى محنة الصومال، وتوجيه نداء الى الفصائل الصومالية المتحاربة لوقف إطلاق النار، والتواصل الى وفاق يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويعيد للمواطنين الأمن والاستقرار، وتقديم مساعدات محدودة الى الشعب الصومالي، وبين وساطات فعلية بين الفصائل المتحاربة.[٢]

ففي الأول من يناير ١٩٩١م، أصدرت كلاً من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، وحكومة المملكة العربية السعودية، بياناً أعربا فيه عن أسفهم لما يجري في الصومال من تدهور خطير، وما أدت اليه الأوضاع من سفك الدماء وتشريد الآلاف وتعريض البلاد الى الكوارث والأوبئة، وتوقف هيئات الإغاثة الإسلامية

---

[١] محاسن عبد القادر، الأزمة الصومالية، مرجع سابق، ص ٣.

[٢] محمد أحمد شيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف والنتائج، مركز الراصد للدراسات ٢٠٠٥م، دون ط، ص ٥-١١.

والعالمية عن ممارسة جهودهم لإنقاذ الضحايا والمتضررين... كما بادرت السودان عقب انهيار الحكومة الصومالية مباشرة، بإجراء اتصالات مكثفة مع الفصائل الصومالية المتحاربة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأرسلت السودان وفوداً عديدة من أبرزها الوفد الذي قاده الوزير الإعلام الأسبق.[١]

أول مؤتمر إقليمي للمصالحة الصومالية:

شاركت في هذا المؤتمر الذي انعقد في مدينة جيبوتي العاصمة في الفترة من ١٥-٢٧ يوليو ١٩٩١م، ستة من الفصائل الصومالية التي كان عددها وقت ذاك ثمانية فصائل... وبجانب الفصائل حضر المؤتمر رؤساء كل من كينيا، ويوغندا، وإثيوبيا، ووفود من ألمانيا، والولايات المتحدة الامريكية، والصين، ونيجيريا وفرنسا، والسعودية، ومصر، والسودان...[٢]

وتوصل المؤتمر الى اتفاق يقضي: بوقف إطلاق النار، واحترام الوحدة والسيادة الوطنية، وإعادة تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتطبيق الدستور الصومالي في العهد المدني ٦٠-١٩٦٩، واختيار علي مهدي رئيساً للصومال لمدة سنتين، ولم يطل عمر هذا الاتفاق حيث لم يجد ترحيباً من الفصيلين اللذين لم يشتركا في المؤتمر، (الحركة الوطنية الصومالية، والجبهة الوطنية الصومالية).[٣]

عمدت منظمة الوحدة الافريقية للتدخل بهدف إيجاد حل للأزمة الصومالية، إدراكاً منها لخطورتها وردود فعلها على مجمل القضية الافريقية، لذلك شاركت المنظمة في مؤتمر جيبوتي عام ١٩٩١م، ومؤتمر أديس أبابا عام ١٩٩٣م، ومؤتمر منتجع (سودري)باثيوبيا عام ١٩٩٧م، وقد دعا الرئيس حسني مبارك-رئيس المنظمة

---

[١] محمد أحمد شيخ علي، التدخل الدولي في الصومال، مرجع سابق، ص٦.
[٢] نفس المرجع، ص ١١.
[٣] محاسن عبد القادر، الازمة الصومالية، مرجع سابق، ص ٣-٤.

آنذاك–المنظمات الدولية والإقليمية لإنشاء صندوق للمساهمة في استقرار الصومال، دعت منظمة الوحدة الافريقية في مؤتمرها في القاهرة عام ١٩٩٣، لضرورة تحقيق المصالحة والحفاظ على وحدة البلاد.لم تكن كينيا بعيدة عن مجريات الأحداث في الصومال المجاورة لإحساسها بتأثيرها على أمنها القومي، فقد قامت في أول مايو١٩٩٦، بمحاولة لحل النزاع بين فصائل عيديد وعلي مهدي؛ فجمعت كينيا الفصيلين، وتمخض عن هذا اللقاء مبادرة من تسع نقاط عرفت بـ "إعلان نيروبي".[١]

[١] محاسن، نفس المرجع، ص ٣-٤.

خلاصة:

وفي زبدة الكلام؛ نقول إن مصطلح الصومال الكبير قد أطلقته الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت تقصد به المناطق الخمس التي يقطنها الصوماليون وهي (جمهورية الصومال الديمقراطية –الفيدرالية حالياً– ، وجمهورية جيبوتي، والمناطق الجنوبية الشرقية (أي أوجادين وهرر) التي تسيطرها إثيوبيا حاليا، والمنطيقة الشمالية الشرقية من كينيا المعروفة بـ(N.F.D).

وتقدّر مساحة الصومال الكبير بـ ٦٣٦ كم٢، أي ما يزيد عن مليون ونصف مليون ميل، وبعد التقسيم الاستعماري أصبحت مساحة جمهورية الصومال –الفيدرالية حالياً–٦٣٦ ألف كم٢، وتقدّر أخر الاحصائيات عدد سكانها ١٢,٥٠٠مليون نسمة.

يشغل معظم المجتمع الصومالي بالرعي؛ ويعتمدون على تربية المواشي وخاصة الإبل، ويمارس نسبة ضئيلة منهم الزراعة، وترتفع نسبة الرعاة كلما اتجهنا الى شمال البلاد وتقله في جنوبه الذي تتوفر فيه إمكانية الزراعة بنسب كبيرة.

اجتماعياً المجتمع الصومالي مجتمع قبلي؛ ويعتبرونها القبيلة كياناً موازيا للدولة، لها نظامها الخاص وقانونها الملزم لكافة أفراد العشيرة؛ وتترتب مخالفته جزاء أدبي في معظم الأحيان.

أما النظام السياسي في الصومال متذبذب ولم تشهد استقرارا يذكر؛ إلافي ظل نظام سياد بري من ٦٩–٩١، ولا يعاب هذا النظام الا الدكتاتورية والعسكرية لا يلين لأبناء شعبه جانباً، وبعد الانهيار عام ٩١؛ الى كتابة هذه السطور.

الفصل الأول: الدولة (مفهومها، أركانها، واصل نشأتها، واساس السلطة، واشكال الدول والنظم السياسية) وفيها أربعة مباحث:

المبحث الأول: الدولة مفهومها، وأركانها، وخصائصها.

المبحث الثاني: أصل نشأة الدولة ونشوء السلطة السياسية وتطورها.

المبحث الثالث: أساس السلطة، ومبدأ الشرعية.

المبحث الرابع: أشكال الدول ونظم السياسية المعاصرة.

المبحث الأول: الدولة مفهومها، وأركانها، وخصائصها وتشمل على ثلاث مطالب:

توطئة:

تعتبر الدولة من الأشخاص الرئيسيين في القانون الدولي –بل أهمها وأولها–، وذلك لمكانتها في حيات المجتمعات البشرية في الكون، ونظراً لما تقوم به من وظائف أساسية ومهمة في الإنسانية بحيث إذا فقدت أو انهارت أو تحللت؛ اضطربت البلاد واختل الأمن والطمأنينة، وشاعت الفوضى، وتأذى الإنسان والحيوان، وهو ما يحصل اليوم في بعض دول العالم الإسلامي والعربي، ومن هنا ينبغي متابعة ودراسة الدولة دراسةً علمية؛ لكي نستطيع الوصول الى نتائج إيجابية ومقنعة وتتماشى مع واقعنا المعاصر.

وفي مستهل هذا الفصل رأيت أن أفرد مساحة للدولة من حيث: مفهومها، وأركانها، ثم نوضح شيئاً من أصل نشأتها وتطورها التاريخي، ومع انعدام الخلاف بين الشراح في الركنين الأرض والشعب من أركان الدولة؛ إلا أنه يحتدم الخلاف حول السلطة السياسية ونشوئها، وأساسها، ثم نختم بعرض أشكال وأنواع الدول مع عرض بعضاً من النظم السياسية المعاصرة في عالمنا اليوم.

وأخيراً أحاول قدر الإمكان على بروز الفقه الإسلامي؛ في كل المسائل المطروحة في هذا الفصل وغيره من الفصول القادمة بإذن الله الكريم.

المطلب الأول: مفهوم الدولة

في اللغة:

ذكر صاحب مقاييس اللغة في مادة: " (دَوَلَ) الدَّالُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى تَحَوُّلِ شَيْءٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَالْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاسْتِرْخَاءٍ"[١]، وقال صاحب مختار الصحاح: " الدَّوْلَةُ فِي الْحَرْبِ أَنْ تُدَالَ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، يُقَالُ: كَانَتْ لَنَا عَلَيْهِمُ الدَّوْلَةُ وَالْجَمْعُ (الدِّوَلُ) بِكَسْرِ الدَّالِ. وَ (الدُّولَةُ) بِالضَّمِّ فِي الْمَالِ يُقَالُ: صَارَ الْفَيْءُ دُولَةً بَيْنَهُمْ يَتَدَاوَلُونَهُ يَكُونُ مَرَّةً لِهَذَا وَمَرَّةً لِهَذَا وَالْجَمْعُ (دُولَاتٌ) وَ (دُوَلٌ)".[٢]

والدولة لها تعاريف كثيرة، وقد استطعنا أن نحصي جزءاً منها بلغ في مجموعه مائة واثنين وأربعين تعريفاً...فقد اخترنا مجموعة من التعاريف التي اعتبرها كثيرون من قبلنا؛ أنها من أسهل وأدق ما عرّفت به الدولة فقد قال عنها:[٣]

أُبنهايمر (Oppenheirmer):[٤] " الدولة بناء طبقي، أو بناء اجتماعي داخل حدود جغرافية تملكه الطبقة القوية المسيطرة على الأفراد، وذلك من أجل تنظيم السيطرة واستغلالها؛ لتحقيق مصالحها وخاصة الاقتصادية على حساب الطبقات الأخرى، كما

---

[١] أحمد بن فارس بن زكريا، معجم المقاييس اللغة، محقق: عبد السلام محمد هارون، ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٧٩م، ج٢، ص ٣١٤.

[٢] زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، محقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط٥، ١٩٩٩، ص ١٠٩.

[٣] الدولة والقانون، اعداد قسم الدراسات والأبحاث، بأكاديمية العربية المفتوحة "الدنمارك"، ٢٠٠٦، ص ٣.

[٤] اوبنهايمر فيزيائي امريكي، ولد في نيورك عام ١٩٠٤، من والدين يهوديين تخرج من هارفارد ودرس في أوروبا بجامعة كامبريدج، ويعرف بوالد القنبلة النووية، وقد اشتهر بمقولته "أنا الآن أصبحت الموت مدمر العالم"، مات ١٩٦٧. (موسوعة الحرة، روبرت_أوبنهايمر https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ تاريخ التصفح، ٢٠-١-٢٠١٥ساعة ٤٠٠م).

أن للدولة هي التي تتميز في الطبقة مثلها في ذلك مثل الاستعمار عندما يستقر أناس تحت سيادته".[١]

هيربرت سبينسر (Herbert spencer):[٢] " يري أن الدولة شركة داخل حدود معينة تقوم بأغراض حماية المصالح المتبادلة"، بمعني أن الدولة تقوم على حماية من يتعاون معها لما فيه مصلحتها أولاً ومصالحه ثانياً، وما عدا ذلك يظل مشاعاً ليحمي نفسه بنفسه.[٣]

وعرف كذلك بأن الدولة هي مجموعة من الكائنات البشرية تشغل إقليماً معيناً وتسود فيه إرادة طبقة معينة من الأفراد، بفعل قوة ما فتصبح قادرة على الأمر والنهي والحكم كما يطلب لها.[٤]

ويعرف ايضاً الدولة بأنها "شعب يشغل بصفة دائمة إقليماً محدداً، أو يترابط بقوانين عامة وعادات وتقاليد، وهذه تأخذ طابع الهيئة السياسية الموحدة حيث تقوم بممارسة الحكم من خلال أفرادها، أو من خلال منظمة تسيطر على الأفراد والأشياء داخل حدودها".[٥]

وفي التعريف الجامع المانع وفي نفس الوقت مبسط وسهل؛ هو أن الدولة هي "مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معينٍ، وتسيطر عليهم هيئة

---

[١] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص٣.
[٢] هربرتسبينسرهو فيلسوف بريطاني ولد عام ١٨٢٠ في مدينة (ديرني-الإنجليزية) مؤلف كتاب "الرجل ضد الدولة"، أوجد مصطلح "البقاء للأصلح" ويعد من مؤسسي علم الاجتماع، مات ١٩٠٣ في مدينة برايتون الإنجليزية، (موسوعة الحرة، هربرت_سبينسر/https://ar.m.wikipedia.org/wiki تاريخ التصفح، ٢٠-١-٢٠١٦، الساعة ٤٠٠م).
[٣] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص ٤.
[٤] الدولة والقانون، نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٥] الدولة والقانون، نفس المرجع، نفس الصفحة.

حاكمة ذات السيادة.فوجود الدولة كما يتبين من هذا التعريف يستلزم توفر عناصر ثلاثة هي:[١]

أولاً: مجموعة من الأفراد.ثانياً: إقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة بصفة دائمة.

ثالثاً: هيئة حاكمة ذات السيادة تتولى شؤون المجموعة وتسيطر على الإقليم."[٢]

وافصل القول في تلك العناصر بشيء من التفصيلعلى النحو التالي:

١-مجموعة من الأفراد (الشعب): يقصد به مجموع الأفراد المقيمين على إقليم معين، والذين يخضعون لنظام سياسي معين، لكن لا يشترط فيهم التجانس كما هو الحال في الشأن في أفراد الأمة الواحدة، وللشعب مدلولان اجتماعي وسياسي، فالشعب بمدلوله الاجتماعي يقصد به: مجموعة الأفراد الذين ينتسبون إلى الدولة ويتمتعون بجنسيتها (رعاياها)، أما المدلول السياسي للشعب فيقتصر على الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية، أما مدلول السكان فهو أوسع من الإثنين لأنه ينطبق على كل الأشخاص المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا وطنيين أو أجانب.[٣]

أما الأمة فهي: مجموعة من الناس يكوّنون مجتمعاً متجانساً لوجود روابط مشتركة بينهم، كوحدة الجنس أو العقيدة، أو اللغة أو المصالح المشتركة، ويمكن للأمة أن تكون دولة واحدة مثل الأمة الفرنسية، كما يمكن للأمة الواحدة أن تكون عدة دول مثل الأمة العربية، كذلك يمكن أن تخضع أكثر من أمة لدولة واحدة مثال ذلك الإمبراطورية النمساوية والدولة العثمانية والاتحاد السوفيتي قبل انهياره سنة ١٩٩١، (وينطبق هذا التعريف الأمة الصومالية).[٤]

---

[١] علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، دار المعارف، الإسكندرية، دون ط، ص ٩٥.
[٢] علي صادق، نفس المرجع، ص٩٥.
[٣] حسني بودیار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر، دون طبعة، ص ٣٨-٣٩.
[٤] معجم القانون، مجمع اللغة العربية، جمهورية المصر العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ص٦.

٢- الإقليم: ينصرف اصطلاح إقليم الدولة؛ إلى ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تمارس الدولة عليه سيادتها ويقطن فيه سكانها ويسوده سلطانها، وهو يتكون من الأرض اليابسة وما يعلوها من الفضاء وما يحيطها من الماء.[١]

والعنصر الأصلي فيه هو القطاع اليابس، اذ لا يوجد ولم يوجد من قبل إقليم بالمعني المفهوم في القانون الدولي يتكون من عنصر الفضاء وحده أو من عنصر الماء، والإقليم أساسي في قيام الدولة؛ ذلك إن مجموع الأفراد المكوّنين لعنصر الشعب لا يمكن أن يكون لهم كيان مستقل مالم يقيموا في إقليم معين، فضلاً عن أنه شرط جوهري لاكتساب الدولة الشخصية القانونية، ذلك لأن هذه الشخصية تقتضي وجود القدرة على التصرف في نطاق إقليم معين يقيم فيه الشعب بصورة دائمة، وفي ضوء ذلك لا يتمتع بوصف الدولة القبائل الرحل التي لا تستقر في إقليم على الدوام.[٢]

٣- الهيئة الحاكمة (السلطة ذات السيادة): إن العنصرين السابقين وهما الأمة والأرض، عنصران طبيعيان لم تتدخل إرادة الإنسان في ايجادهما، غير أن الدولة ليست ظاهرة طبيعية، ولا هي منحة إن الدولة ظاهرة تحتاج الى جهد إنساني لبنائها وتشكيلها.[٣] وهي –أي السلطة أو الدولة–هيئة تقوم بالإشراف على الشعب وتنظيم علاقاته بين أفراده والعمل على الإبقاء على وحدته، وتقوم بإدارة الإقليم بكافة جوانبه، واستغلال موارده كافة استغلالاً يمكّن الأفراد من معيشة كريمة محترمة، مراعية التساوي بينهم في توزيع تلك الثروات والسلطات.[٤]

---

[١] سلوان رشيد السنجاري، محاضرات في القانون الدولي العام، المحاضرة ١، ٢٠٠٥، ص ٢٠.
[٢] سلوان رشيد، نفس المرجع، ص٢٠.
[٣] سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم العاصر، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٣٣.
[٤] حاج آدم حسن طاهر، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط٥، ٢٠١٤، المكتبة الوطنية-الخرطوم، ص ٣٤.

المطلب الثاني: خصائص الدولة:

فرع الأول: السيادة:

السيادة هي اصطلاح يطلق على السلطة التي تعلو كل السلطات في الدولة، ولا تخضع لأي سلطة أخري، فتوصف الدولة بأنها سلطة ذات سيادة، بمعني تمتعها بالاستقلال التام وعدم خضوعها لأي سلطة داخلية أو خارجية.[١]

والسيادة كما عرّف هي:" القوة القادرة على تحقيق الوحدة السياسية للدولة، بحيث لا يقابلها الا الخضوع والطاعة من جانب الأفراد".[٢]

فيعرّف السيادة ايضاً بأنها سيطرة الدولة الكاملة على جميع الأفراد والمنظمات التابعة لها، والمحافظة على استقلالها عن أية سيطرة خارجية.[٣]

وتنقسم (أي السيادة) الى:

١-سيادة شعبية: وهو اصطلاح يطلق للدلالة على الأخذ بالنظام الديمقراطي الذي تكون فيه السيادة للشعب، وليست للملك أو لطبقة أو لفئة معينة.[٤]

٢-سيادة قومية أو وطنية: وتعني السلطة صاحبة السيادة في الدولة الموحدة أو الاتحادية، فتكون لها الكلمة العليا في الشئون القومية أو الوطنية.[٥]

٣-سيادة ملكية: اصطلاح يطلق للدلالة على نظم الحكم التي تكون الكلمة العليا فيها في فترات تاريخية معينة خاصة في العصور الوسطي، ولم يعد مقبولاً في العصر الحديث.[٦]

---

[١] معجم القانون، مرجع السابق، ص ٢٠.
[٢] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص٣٩.
[٣] الدولة والقانون نفس المرجع، ص ٣٩.
[٤] معجم القانون، نفس المرجع، ص ٢٠.
[٥] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٦] نفس المرجع، نفس الصفحة.

تأريخ السيادة:

... ففي قراءتي المستفيضة لتاريخ الفكر السياسي، وجدنا أنها ترجع الى (أرسطو) حيث تضمنتها كتاباته عن السلطة العليا في الدولة، وقد وجدنا أيضاً أن الفلاسفة الرومان أمثال (شيشرون)[١] ضمّنوها لما كتبوه في سلطة الدولة العليا.[٢]

إلا أن هؤلاء المفكرين كتبوا عن السيادة في إطار عام وليس بالدقة والفريد، فغالباً ما نسب السيادة إلى الملك، أو الإمبراطور، أوالأمير، أكثر مما كانت تنسب إلى الدولة، وقد يرجع هذا لعدم وجود مفهوم دقيق للدولة المتطورة كما كانت في العصور الحديثة أو في زمننا المعاصر.[٣]

وعندما تحرر الملوك والأباطرة من سلطة الكنيسة في أواخر القرن السادس عشر؛ أخذت الأفكار السياسية تنادي بمفاهيم الدولة الحديثة، حيث أصبحت السيادة تنسب إلى الدولة لا إلى الملك، وعندها أخذ المفكرون السياسيون يستخدمون السيادة؛ كأحد العناصر المنسوبة الى الدولة من أجل تبرير سلطة الملك.

ويذهب رأي في الفقه القانوني إلى أن "بودان"[٤] هو أول من استخدم مصطلح السيادة كأثر لقيام الدولة في مؤلفه "ست كتب عن الجمهورية" الصادر

---

[١] ماركوس توليوسشيشرون، هو كاتب روماني وخطيب مميز، ولد سنة ١٠٦ق.م. له انتاج ضخم يعتبر نموذجاً مرجعياً للتعبير اللاتيني الكلاسيكي، ومن آرائه أن الملكية المطلقة خير أنواع الحكومات إذا كان الملك صالحاً وأكثرها شراً وفساداً إذا كان الملك فاسداً، موقع المعرفة شيشرون/www.marefa.org/index.php تم التصفح ٩-٢-٢٠١٦.

[٢] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص ٣٩.

[٣] نفس المرجع، ص ٣٩-٤٠.

[٤] جان بودان (بالفرنسية jean Bodin) من مواليد ١٥٣٠في مدينة أنجيه ومات ١٥٩٦، هو فيلسوف وقانوني فرنسي يعتبر صاحب نظرية السيادة، ومن فلاسفة المذهب التجاري، كان عضوا في البرلمان ومستشاراً لهنري الرابع ومن المعجبين به، (موسوعة الحرة، جان_بودان/https://ar.m.Wikipedia.org/wiki تم التصفح ٩-٢-٢٠١٦.

عام ١٥٧٦م، في معرض تقسيمه لأنواع الحكومات على أساس من له السيادة، أي الكلمة العليا في شؤون الحكم.[١]

الفرع الثاني: الشخصية القانونية

لابد للدولة حتى يتيسر لها تحقيق الغرض من وجودها وأداء وظائفها في الداخل والخارج، من أن تكون قادرة على الاشتراك في التعامل القانوني، أي أن تكون أهلاً لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تمتعت بالشخصية القانونية... وما من شك في أن الدولة تستمد هذه الشخصية القانونية؛ في الداخل من نفسها إذ ليس ثمة سلطة أعلي منها تمنحها إياها.وهكذا تعتبر الشخصية القانونية للدولة في الداخل نتيجة حتمية لاجتماع عناصرها المادية (الشعب والاقليم والهيئة الحاكمة).[٢]

أما في الخارج" أما فيما يخص القانون الدولي؛ فإن أهلية الدولة هي التي تكتسب أهمية بالغة، ذلك أنه يجب أن تكون للدولة أهلية معترف بها، تمكنها من القيام بعلاقات خارجية مع دول أخري، وهذا يميز الدولة الحقة من المحميات".[٣]

النتيجة المترتبة لتمتع الدولة بالأهلية القانونية:

وثمة نتيجة حتمية لتمتع الدولة بالشخصية القانونية؛ هي اعتبارها شخصاً له وجود مستقل وذمة مالية خاصة به، وذلك بالتفصيل الآتي:

أولاً: الدولة شخص اعتباري: له ما للشخص الطبيعي من أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، فللدولة أن تتملك من الأموال ما يساعدها على تحقيق الغرض من وجودها، وأموال الدولة إما أن تكون عامة وخاصة.[٤]

وتتمتع الدولة بأهلية التعاقد مع الأفراد والهيئات التابعة لها ولغيرها من الدول، كما تتمتع بأهلية التقاضي مع الأفراد والهيئات، وشخصية الدولة تفسر جواز محاسبتها على ما يقع

---

[١] علي يوسف شكري، النظام الدستوري في الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠١٢، منشورات الحلبي، ص ٢٦-٢٧.
[٢] محمد طه بدوي، النظم السياسية والاجتماعية، ط١، ١٩٦٠، دون، ن، ص ٥٤.
[٣] البخاري عبد الله الجعلي، القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق والتشريع، ط١٣، ٢٠١١، دون، ن، ص١١٧.
[٤] محمد طه بدوي، النظم السياسية والاجتماعية، مرجع سابق، ص ٥٦.

منها من أخطاء، وللدولة في جماعة الدول ما للفرد في داخل الدولة من حقوق أساسية وواجبات.[1]

ثانياً: للدولة وجود قانوني: فهي لا تتأثر في وجودها كشخص اعتباري؛ بما قد يطرأ من تغيير على عنصر من العناصر المادية، فقد الدولة جزء من إقليمها بما يتبع ذلك من نقص في عدد سكانها، أو تغيير نظام الحكم في داخلها بتحويله من جمهوري إلى ملكي أو العكس، لا يؤثر على شخصيتها أي على وجودها القانوني.[2]

ثالثاً: للدولة ذمة مالية مستقلة: كان من نتيجة الاعتراف للدول بالشخصية؛ أن أصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الحاكم، وذلك على عكس ما كان سائداً في الماضي من عدم التمييز بين ذمة الدولة وذمة عاهلها، فقد كانت أموال الدول تحت تصرف ملوكها؛ يتصرفون فيها كما لو كانت ملكاً خاصاً لهم، ويتبع ذلك أن أموال الدولة تكون ضماناً لدائنيها لا لدائني الحاكم الشخصيين، فليس لدائنيه أن يستوفوا ديونهم من أموال الدولة.[3]

الفرع الثالث: مفهوم الدولة في الإسلام

من الناحية التاريخية لم يتناول التراث الفقهي السياسي والأحكام السلطانية؛ مفهوم الدولة بمعني الكيان السياسي الجغرافي المتضمن عناصر الأرض والشعب والسلطة، بل كانت تستخدم بمعني قريب مما يطلق عليه الآن بالأنظمة السياسية...[4] ولتوضيح مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي لا بد من توضيح المعني اللغوي والاصطلاحي –وقد سبق أن بينا معني اللغوي –فلنبدأ بالمعني الاصطلاحي: الدولة في المصطلح السياسي (الإسلامي) تأتي بأكثر من معني، فقد يراد بها تارة الجهاز الحاكم أي القوة التنفيذية، وتارة يراد بها الأجهزة الحكومية الثلاثة أي (التنفيذية والتشريعية

---

[1] محمد طه، مرجع سابق، ص٥٧.

[2] نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١٤٣٢-٢٠١١، ط٧، ص ٣١-٣٢.

[3] محمد طه البدوي، مرجع سابق، ص٥٨، ونعمان أحمد، مرجع سابق، ص ٣.

[4] بتول حسين، مفهوم الدولة وأركانها في الفكر الإسلامي المعاصر، مجلة العلوم السياسية، العدد٤٣، جامعة بغداد ص ٣.

والقضائية)، وهذا المعنى أعم من المعني الأول، وقد يراد بها أحياناً الأمة ذات الكيان السياسي، فيقال مثلا الدولة الإسلامية، وهذا المعني أوسع وأكبر من المعنيين السابقين.[١] وقد قرر ذلك أيضا دكتور ابن بيه[٢]بعد أن ذكر أصل نشأة الدولة وأنها اجتمعت الأمة على إيجابها الا بن كيسان الأصم[٣]، وقد قال كما ينقله امام الحرمين في كتابه الغياثي: "وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب(أي نصب الامام) ويجوز ترك الناس أخيافاً، يلتطمون ائتلافاً واختلافاً، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتات رأيهم رابط...انتهي"[٤] وفي العصر الحديث علي عبد الرزاق وأخرون قال:" ولهذا تناول الأولون موضوع الدولة الإسلامية؛ تحت اسم الإمامة أو الخلافة... ولقد أجمل امام الحرمين (الجويني)[٥]، معني الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة بقوله: الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكفّ الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وايفاؤها للمستحقين".[٦]

واستطرد (ابن بيه) قائلاً: وفصل –أي الامام الجويني–بين امامة الاختيار والسعة وامامة الضرورة والغلبة في كتابه (الغياثي)، الا أن امام الحرمين يري أن معظم ما يتعلق بالإمامة يقبل الاجتهاد؛ لأنها عرية من مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين،

---

[١] بتول حسين، مرجع سابق، ص ٤-٥.

[٢] هو الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، من مواليد (تمبدغة-موريتانيا) سنة ١٩٣٥، أحد أكبر العلماء المعاصرين ونائب سابق لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ورئيس ومؤسس لمجلس حكماء المسلمين، وله مؤلفات عديدة في المجالات الفقهية المعاصرة، موسوعة الحرة https://ar.m.wikipedia.org/wiki/، التصفح، ١٢-٢-٢٠١٦، الساعة ٤:٠٠م.

[٣] عبد الرحمن بن كيسان الاصم، فقيه ومفسر ومتكلم ولد عام ٢٠١ وتوفي ٢٧٩هـ له مؤلفات أبرزه تفسير أبي بكر الأصم، نقلاً عن (موسوعة الحرة https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ التصفح١٢-٢-٢٠١٦ الساعة ٥:١٧).

[٤] أبو المعالي الجويني، غياثي الأمم في التياث الظلم، محقق، عبد العظيم الديب، مكتبة امام الحرمين، ط٢، ١٤٠١، ص ٢٣.

[٥] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بت عبد الله بن حيويه الجويني، ولد في ١٨سنة ٤١٩هـ، واعتني به والده وأخذ الفقه على والده وجدّ واجتهد في المذهب والخلاف والأصوليين، وغيرها وشاع اسمه واشتهر وضربت باسمه الامثال، وسافر وتجول وبنيت له المدرسة النظامية بنيسابور وأقعد للتدريس وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة، من تصانيفه "النهاية في الفقه " و "الشامل" في أصول الدين" و "البرهان" في أصول الفقه" وتوفي سنة ٤٧٨هـ. (السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج٥، ص ١٦٥).

[٦] الجويني، غياثي الأمم والتياث الظلم، مرجع سابق، ص٢٢.

وهذه الجملة تعتبر المفتاح الذهبي لباب الاجتهاد بتحقيق المناط في الأحكام السلطانية أو الفقه السياسي".[١]

وعليه؛ فان الدولة الإسلامية وبحسب الفقه الدستوري المعاصر هي: "مجموعة أفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية"، على أن الدولة الإسلامية طراز خاص من الدول تختلف في طبيعتها وغاياتها عن سائر الدول...ذلك فإن الدولة الإسلامية محكومة سلفاً؛ بقواعد وأحكام ملزمة ولا تملك الجماعة الإسلامية والسلطات التي تمثلها؛ الا العمل في حدودها فالدولة الإسلامية تقوم على كيانين: مادي يتمثل في العناصر المادية لقيام أي دولة، ومعنوي أو روحي يتمثل في مجموعة القواعد والأحكام الإلهية التي أوجبها الإسلام، وبمراعاة ما سبق يمكن تعريف الدولة الإسلامية بأنها: مجموعة من الأفراد المسلمين بحسب الغالب يقيمون في دار الإسلام، ويلتزمون التزاماً حتمياً وقاطعاً بالقواعد والضوابط الإلهية في نظام العقيدة والتشريع، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وكفالة تحقيق ما أمرت به.[٢]

---

[١] عبد الله بن بيه، مشروع دولة إسلامية حديثة قابلة للاستمرار والمستدامة، (ورقة علمية قدمه الشيخ لمؤتمر عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، متوفرة في موقعه.Binbayyah.net /portal/research/١٤٥٩ التصفح، ١٢-٢-٢٠١٦، الساعة ٥:٣٥م.

[٢] علي مزهر العكيلي، النظام السياسي في الإسلام، دراسة تحليلية مقارنة حول النظم السياسية عن المسلمين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون والسياسة، الاكاديمية العربية في الدنمارك، ٢٠١٤م. ص ١٠٩-١١٠.

المبحث الثاني: أصل نشأة الدولة ونشوء السلطة السياسية وتطورها.

اختلفت آراء فقهاء القانون حول نشأة الدولة؛ فترتب على ذلك ظهور نظريات عديدة تفسر الدولة وأصل نشأتها، وتنقسم هذه النظريات إلى مجموعات نوعية متقاربة، فنجد تقسيمها إلى نظريات ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، وذلك لقرب هذه النظريات أو بعدها من الفكرة الديمقراطية.وإلى نظريات دينية وأخرى بشرية، وذلك من حيث إرجاع النشأة إلى البشر أو إلى قوي غير بشرية، أو ارجاعها إلى اتجاهين: اتجاه نظري وآخر واقعي، أو اتجاه غيبي وآخر علمي.[١]

المطلب الأول: النظريات التي تفسر نشأة الدولة:

اولاً: نظرية القوة:

تري هذه النظرية أن الدولة مصدرها الأول القوة، والصراع بين الجماعات البدائية، ولهذا فالدولة طبقاً لنظرية القوة؛ لاتعدو أن تكون في الواقع نظاماً فرضه شخص أو أشخاص، بطريق العنف على باقي الأفراد لحملهم على الخضوع لهم واحترامهم، ويحاول أنصار هذا الاتجاه الاستشهاد بوقائع تاريخية تبين عنصر القوة وأهميته كمصدر فعّال لنشأة الدولة.[٢]

لم تجد هذه النظرية صدى واسعاً لدى الفقه العالمي، وذلك لأنه إذا كان الاختلاف بين الحاكم والمحكومين مصدره القوة والغلبة، فإن الدولة في الوقت الحاضر لا تقوم فقط على فكرة الاختلاف السياسي، وانما تلعب السلطة دوراً هاماً باعتبارها العنصر الرئيسي للتنظيم السياسي الحديث، وما الحاكم إلا ممارس لهذه السلطة فقط.[٣]

---

[١] جمال أحمد السيد جاد المراكبي، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق-جامعة القاهرة، ١٤١٤هـ، ص ٢٢.
[٢] نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص ٦٠.
[٣] نعمان أحمد، نفس المرجع، نفس الصفحة.

ولذلك فان البحث هنا يجب أن يدور حول السلطة وليس حول من يمارسها أو الحاكم، هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان مظهر القوة قد تمثل في نظر الكتّاب القدامى في القوة المادية وحدها؛ كالانتصار في الحرب، فإن القوة في معناها الحديث تتسع لتشمل الفكر والاقتصاد والسياسة.[١]

ثانياً: نظرية تطور الأسرة:

تستند هذه النظرية في تكييف أصل نشأة الدولة؛ إلى التشابه بين الأسرة والدولة من ناحية السلطة والتكوين، حيث تتكون الأسرة من أفراد عائلة واحدة، ويمتلك الأب عليهم سلطاناً وهذه العائلات تجمعت في بقعة ما، وكونت القبائل والعشائر وفي إطار هذه التجمعات فإن لكل قبيلة كبيرها، ولكل عشيرة حاكمها وإن المدن ومن ثم الدول تتكون من استقرار هذه العشائر في بقعة ما.إذن فأساس نشأة الدولة وفقاً لهذه النظرية يعود الى سلطة رب الأسرة؛ التي تطورت وانتقلت الى سلطة كبير القبيلة المكونة من مجموعة الأسرة، ومن سلطة زعيم العشيرة والتي تكونت بدورها أيضاً من مجموعة القبائل.[٢]

أيّد بعض الفقهاء هذه النظرية وانتقدها آخرون، ومرد هذا الخلاف يتلخص في أن الأسرة هي ليست الخلية الأولي في المجتمع؛ فوجود الجماعة البشرية سابق على وجود الأسرة بمعناها المعروف، ولم توجد إلا بعد أن جنحت الجماعة نحو النظام والاستقرار واختص الرجل بامرأة واحدة.... وجّه نقد للنظرية من ناحية المراحل التي مر بها تطور الأسرة، من أسرة صغيرة إلى قبيلة، إلى عشيرة، إلى مدينة سياسية، ثم الى دولة؛ حيث توجد هنالك العديد من الدول التي لم تمر بهذه المراحل لتصل الى مرحلة الدولة، وانتقدت أيضاً من حيث الفرق بين أهداف الأسرة وأهداف الدولة، وذلك على

[١] نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص٦٠.
[٢] زحل محمد الأمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١١، ص ١١٥-١١٦.

اعتبار أن أهداف الدولة أوسع وأشمل من أهداف الأسرة؛ التي تتفكك بعد بلوغ أبنائها سن الرشد واستقلالهم بأسر جديدة، أما الدولة فتظل قائمة وباقية رغم تغير الأشخاص.[١]

ثالثاً: النظرية الثيوقراطية (الدينية):

لقد كانت القاعدة الأساسية في النظم القديمة هي سيادة الحكم الفردي المطلق، والنظر الى السلطة على أساس أنها امتياز خاص بالحاكم؛ يمارس من خلالها اختصاصات شاملةلا تعرف القيود أو الحدود، وكان لا بد للحكام من إيجاد فكرة يمكن على أساسها تبرير سلطانهم المطلق، وقد وجدوا هذه الفكرة بحسبانهم السلطة على أنها ذات طابع إلهي.وبما أن السلطة تتبع من مصدر علوي فإن القائمين على أمرها يجب أن يكونوا بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، حيث تقوم هذه الفكرة على أن الحاكم من طبيعة إلهية أو هو الإله ذاته،[٢]وما دام أن الحاكم من الآلهة فهو فوق البشر[٣].

رابعاً: نظرية العقد الاجتماعي:

تذهب هذه النظرية إلى أن الدولة نشأت بفعل اتفاق اختياري؛ عقد بين الأفراد للخروج من حالة الفطرة والبدائية التي كانوا يقاسونها، وهي تفترض أن هناك عهد في التاريخ البشري لم تكن فيه دولة ولا قانون يحكم.[٤]

وانقسم رأي الفقه بشأن أول من قال بهذه النظرية، فذهب جانب من الفقه إلى أن هذه النظرية تعود الى فلاسفة القرنين السابع والثامن عشر، وبالذات توماس

---

[١] زحل محمد الأمين، مرجع سابق، ص ١١٥.

[٢] وتنج عن ذلك أن قسمت السلطة بين سلطة الحق الإلهي المباشرة وغير المباشرة، بحيث تتمتع الأولي بعصمة تامة ولا تخضع لأي مساءلة فضلاً عن المعارضة والعصيان، والثانية أخف من الاولي في أن الحاكم فيها انتخبه الناس ولكن بتوجيه من الله.

[٣] أمير محمد كافي كجور، القانون الدستوري والنظم السياسية مقارنا بالمبادئ الدستورية في النظام الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة امدر مان الإسلامية، ٢٠١١، دون، ن، ص ١٣٥-١٣٦.

[٤] علي يوسف شكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط١، ٢٠٠٤، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ١٩-٢٠.

هوبز،[1]وجون لوك،[2] وجان جاك روسو،[3] في حين يذهب الرأي الغالب في الفقه؛ الى أن هذه النظرية ترجع الى فترات زمنية بعيدة، وينسبها البعض الى الفيلسوف أرسطو، حيث أكد على الصفة الرضائية في تكوين الدولة، كما تعرض فلاسفة القانون الروماني لفكرة العقد الاجتماعي بصدد تحليلهم طبيعة القانون وقبوله من الجماعة، إلا أن السبب في اقتران هذه النظرية بكلّ من هوبز، ولوك، وروسو، هو أنهم قاموا بتأصيل هذه النظرية وعرضها بطريقة واضحة.لقد اتفق (هوبز ولوك وروسو)؛ على مبدأين هما: أن الأفراد كانوا يقاسون في حياتهم البدائية، وأنهم انتقلوا من حياة الفطرة إلى الحياة المنظمة بموجب العقد، لكنهم اختلفوافي العديد من المسائل من بينها أطراف العقد، والتزاماتهم، ونتيجة العقد وطبيعته.[4]

خامساً: نظرية التطور التاريخي:

بموجب هذه النظرية تنشأ الدولة بموجب مجموعة من العوامل؛ تتفاعل مع بعضها بمرور الزمن، وتكون ثمرة هذا التفاعل ظهور الدولة وما عليها من سلطات، وقال بهذه النظرية عدد من الفقهاء من بينهم " بارتملي، وحارتز، وسينسر"، ويري أنصار هذه النظرية أن العوامل السياسية والاجتماعية والدينية والعائلية، تختلف من دولة

---

[1] توماس هوبز ولد عام ١٥٨٨ ومات ١٦٧٩، وهو فيلسوف انجليزي وضع الأساس لمعظم الفلسفة السياسية الغربية من وجهة نظرية العقد الاجتماعي، وساهم في مجالات أخرى منها التاريخ، الهندسة، فيزيا ويذكر في هوبز اليوم لعمله في الفلسفة السياسية. (يراجع، موقع المعرفة، https://marefa.org/index.php/ تاريخ التصفح١٠-٢-٢٠١٦، تاريخ التعديل، ١٢-٨-٢٠١٥).

[2] جون لوك ولد عام ١٦٣٢ في مدينة رنجتون، ومات عام ١٧٠٤، وهو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي انجليزي، تعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة اوكسفورد، وقد تولي مناصب حكومية عديدة، كتب أشهر مقالتين سياسيتين عن الحكومة، (نقلا عن مقالة منشورة في موقع ستار تيمز، كتبه عدنان،www.startimes.com/f.aspx?=٣٥٣٢٨٠٤. تاريخ النشر ٤-١-٢٠١٥، تاريخ التصفح، ١٠-٢-٢٠١٦، الساعة ١١:١٦م).

[3] جان جاك روسو، فيلسوف وناقد اجتماعي، وكاتب سياسي، وموسيقي، ولد في (جنيف) بسويسرا عام ١٧١٢م، لأسرة فرنسية بروتستانية، ماتت أمه في أسبوع ميلاده الأول، اما والده (جيمس روسو) عانى حياته من الحاجة والشظف، ظل يبحث عن الشهرة طيلة حياته، صاغ نظريات عديدة أشهرها (العقد الاجتماعي) مات عام ١٧٧٨م، (نقلاً عن بحث منشور في موقع هنداوي، www.hindawi.org/contributors/٤٨٦٣٩٢٧٣)، تاريخ التصفح، ١٠-٢-٢٠١٦، الساعة ١١:٣٠م.

[4] علي يوسف شكري، مرجع سابق، ص١٩.

لأخري، وبالتالي فلا يوجد تفسير واحد لأصل نشأة الدولة، كما يذهب أنصار هذه النظرية الى أن الدولة حدث اجتماعي لا سند لها من القانون، نمت وتطورت على مر الزمن حتى وصلت الى الوضع الراهن، فهي لم تخلق من حكام أقوياء، ولم تفرض على المواطنين بالإرغام، لكنها كانت دائما موجودة بصيغة أو أخرى في جميع المجتمعات الإنسانية.[١]

لقد لا قت هذه النظرية قبولاً كبيراً من قبل فقهاء القانون العام، كونها لم تحدد عاملاً بعينه لنشأة وتطور الدولة، كما أنها أكثر اتفاقاً مع المنطق، إذ أن الدولة نشأة نتيجة تفاعل عدة عوامل ومرت بعدة مراحل حتى وصلت الى ما هي عليه الآن.[٢]

وصنّفت هذه النظريات كذلك على أساس اتجاهات التي اتجه بها فلاسفة القانون وعلم الاجتماع الى:[٣]

١-اتجاهات اقتصادية: وتري أن الدولة تنشأ نتيجة حاجة الأفراد إلى سد حاجاتهم أو رغبة الأفراد في قيام مجتمع اكتفاء ذاتي.

٢-واتجاهات طبيعية: وتهدف هذه الاتجاهات الى تفسير الدولة عن طريق قياسها بمثل أعلي في الطبيعة، يعرفه العقل ويدركه ولكنه يفلت من رقاب الانسان ويتغلب من الطبيعة نفسها.

٣-واتجاهات إنسانية اجتماعية: وتذهب الى أن الدولة من صنع الانسان وليست من وحي الطبيعة، وعلى ذلك فإرادة الانسان هي الخالقة للدولة.[٤]

ويري الباحث أن كلا النظريتين (العقد الاجتماعي والتطور التاريخي)، هما قريبتان الى المنطق والعقل، وتتماشي مع حقائق التاريخية والنواميس الإلهية وفي واقع

---

[١]. أمير محمد كافي، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ١١٦.
[٢]نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٣] إبراهيم درويش، علم السياسة، دار النهضة العربية ١٩٧٥، دون ط، ص ١٥٧-١٥٨.
[٤] نفس المرجع، نفس الصفحة.

القرن الحادي والعشرون، إذ أن المولى جلّ جلاله خلق الكون بنظم حكيمة، وجعل التنظيم أمراً فطرياً في نفوس الخلق ومن أجل ذلك أرسل الرسل والأنبياء، وبالتالي فإن رضا الناس لمن يتولى أمرهم أمر في غاية الأهمية، وهو ما حضّت الشرائع السماوية وفي ذات الوقت موائم مع فطرة الإنسانية جمعاء، وبهذا قد اعتبر الإسلام الاكراه سبباً من أسباب سقوط العقوبات والجزاءات.

المطلب الثاني: نشوء السلطة السياسية وتطورها

إن نشوء الدولة يرتبط في الواقع بنشوء السلطة السياسية، فاذا لاحظنا أي مجتمع من المجتمعات نجد أفراداً يصدرون الأوامر، ويفرضون تنفيذ أوامرهم باستخدام الإكراه المادي عند الاقتضاء، فنسمي حكاماً أولئك الذين يملكون اصدار أوامر يتعين على غيرهم تنفيذها، ومحكومين أولئك الذين يتعين عليهم التنفيذ، هذه العلاقة أو هذا التمايز السياسي كما يسميه "العميد ديجي" يشكل جوهر السلطة السياسية.[1]

...والسلطة علاقة إنسانية من نوع ما؛ فهي أولاً علاقة جمعية بمعني أن لا بد لها من أطراف متعددة، تشترك من خلال تفاعلها مع بعضها في انتاج هذه الظاهرة، والسلطة ثانياً علاقة تنظيمية، بمعني أن ظهور الجماعة مرتبط بشكل من الأشكال بوجود التنظيم الذي سيعني في التحليل الأخير واقعة سلطة ولا شك، وذلك بقدر ما يحمله التنظيم من تمايز في الأدوار والاختصاصات من أجل استمرار الجماعة واستقرارها وبقاءها.[2]

وإذا كانت السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية، فمعني ذلك أن استقصاء المظاهر الأولي للسلطة السياسية يقتضي منا الرجوع الى المجتمعات الفطرية ودراسة حالتها، وتدل الدراسة على أن السلطة تتطور وتتخذ أشكالاً مختلفة، وأنها تتطور في

[1] كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط١، منشورات جامعة حلب، ١٩٩٨، ص ٥٤-٥٥.
[2] رعد عبد الجليل، مفهوم السلطة السياسية، مجلة الدراسات الدولية، العدد ٣٧، ص ١٢٢.

المجتمع الواحد من السلطة الجماعية الى السلطة الفردية، ثم تصبح تدريجياً سلطة المؤسسة، وإن يكن ثمة تفاوت كبير بين المجتمعات في المدد التي استغرقها الانتقال من مرحلة الى أخري.[١]

[١] كمال الغالي، مرجع سابق، ص ٥٥.

المبحث الثالث: أساس السلطة، ومبدأ الشرعية.

المطلب الأول: أساس السلطة:

إن البحث في نشأة السلطة السياسية وأساسها؛ يختلط مع موضوع أصل نشأة الدولة، وإذا كان يمكن التمييز بين الموضوعين على أساس أن الأول بحث قانوني؛ يهدف الى تحديد الأساس الذي يقوم عليه خضوع المحكومين للحكام وسلطة هؤلاء عليهم، فان الموضوع الثاني _ أي أصل نشأة الدولة_ له طابع البحث التاريخي أو الاجتماعي، إذ يرمي إلى تتبع الحوادث التاريخية في نشأة الدولة، وتعيين الوسائل التي أدّت إلى فكرة الدولة، وإذا كان من الممكن ذلك التمييز من الناحية النظرية؛ فإن ذلك يصعب من الناحية العملية، لما يوجد من ارتباط وثيق بين نشأة الدولة وأساس السلطة السياسية فيها.[١]

فمتي أمكن تعيين الظروف التي أدّت إلى ظهور الدولة؛ أمكن في نفس الوقت تحديد الأساس الذي تقوم عليها سلطاتها، ولذلك فإن النظريات المختلفة التي قيل بها في موضوع أصل نشأة الدولة؛ تصلح في نفس الوقت لبيان الأساس الذي تستند اليه سلطانها، كما أن العكس صحيح، وهكذا قالها جمع من فقهاء القانون الدستوري والسياسة.[٢](لذا يري الباحث عدم جدوى إعادة تلك النظريات التي قد تطرقنا بها سابقاً في المبحث الأول، ما دام أن نفسها هي التي تصلح هنا أيضاً).

أساس السلطة في الإسلام:

إن تحديد أساس السلطان ومشروعيته من وجهة النظر الإسلامية، منسجم مع الفكرة الإسلامية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام...[٣] ويقول المؤلف (صابر)

---

[١]يس عمر، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط٢، ٢٠٠٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١٢.
[٢] نفس المرجع، ص ١٢.
[٣]صابر طعيمة، الدولة الإسلامية والسلطة في الإسلام، ط١، ٢٠٠٥، مكتبة مدبولي، ص ١٩٥.

بعد أن ذكر وفصّل القول في الرؤية الإسلامية للحكم والسلطة:"من كل هذا نخلص إلى القول؛ أن أساس السلطة وسبب وجودها في المجتمع الإسلامي، هو نيابة عن المسلمين في تنفيذ شرع الله، أي أن وجهة النظر الإسلامية بخصوص السلطة، تنسجم مع نظرة الإسلام إلى الإنسان نفسه، من خلال العقيدة الإسلامية، وعلاقة الإنسان بالخالق عز وجل من كونه مخلوقاً مستخلفاً في الأرض، ومن واقع الإنسان هذا يتحدد سبب وجود الدولة من جهة، ثم يتحدد الأساس الذي يعتمد عليه الحاكم في توليه مسئولية الحكم في الدولة الإسلامية من جهة أخري.[١]

بعض النماذج التي تبين أساس السلطة في الإسلام:

أولاً: خطبة أبوبكر رضي الله عنه[٢] بعد أن تولى الخلافة، توضح لنا فهمه ونظرته إلى السلطة، ذلك الفهم المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية ... فقال: " أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم".[٣]

ثانياً: وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز[٤] عندما ولي: "أيها الناس، إنما أنا واحد منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملاً، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".[١]

---

[١] صابر طعيمة، الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص،١٩٨.

[٢] هو عبد الله بن ابي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد، ويلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، ويكنى بابي بكر ويعرف بالصديق، وأمه ام الخير سلمي بنت صخر التيمية، ولد سنة ٥١ قبل الهجرة وهو أول من أسلم من الرجال وأول خليفة في الإسلام، توفي سنة ١٣هـ (سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، سلسلة أطلس تاريخ الخلفاء الراشدين، أطلس الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٥-٢٠٠٤م،).

[٣] محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، علق عليه، السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، ناشر، الكتب الثقافية –بيروت، ط٣، ١٤١٧هـ، ج٢، ص٤٢٣-٤٢٤.

[٤] عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية أبن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ولد بحلوان قرية بمصر، وأبوه أمير عليها سنة احدى وقيل ثلاث وستين، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، ولي بالمدينة في إمرة الوليد من سنة ست وثمانين الى سنة ثلاث وتسعين، توفي سنة ١٠١، بدير سمعان من اعمال حمص، وله ٣٩سنة وستة أشهر، (الذهبي، سير اعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارناؤوط، ط٣،١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، ج٥، ص ١١٤. وكذلك انظر احمد فريد، من اعلام السلف، دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٨، ج١، ص ٨١).

ثالثاً: دخل أبو مسلم الخولاني[٢] الفقيه الزاهد الجليل على الخليفة معاوية بن أبي سفيان[٣] فقال له: السلام عليك أيها الأجير! فقال له من حول الخليفة: قل: السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجيرّ! فأعادوا قولهم، وأعاد قوله. فقال معاوية: مه! دعوا أبا مسلم، فهو أعرف بما يقول.[٤]

رابعاً: وكم من الخلفاء من وقفوا أمام القضاة، مثل خصمائهم سواء بسواء، بل هناك من القضاة من حكم على الخليفة لمصلحة يهودي أو نصراني من أهل الذمة، كما فعل شريح، حيث قضى لمصلحة نصراني ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "كرم الله وجهه" في قصة معروفة.[٥]

---

[١] أورد خطبته صاحب (تاريخ واسط) قَالَ شَيْبَةُ بْنُ الْمُسَاوِرِ الْوَاسِطِيُّ، حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرْسِلْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا وَلَمْ يُنْزِلْ بَعْدَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا.
فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَلالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَلا وَإِنِّي لَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِقَاضٍ وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِنْ أَحَدِكُمْ وَلَكِنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلا. إِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَلا هَلْ بلّغت (أسلم بن سهل بن أسلم، - المعروف-بحشل، تاريخ واسط، تحقيق، كوركيس عواد، ناشر، عالم الكتب-بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ، ص١٨٧.)

[٢] اسمه على الأصح عبد الله بن ثوب، (أبو مسلم الخولاني) سيد التابعين وزاهد العصر، قدم من اليمن وقد أسلم في أيام النبي صلي الله عليه وسلم، فدخل المدينة في خلافة الصديق، مات سنة ٦٢. (نزهة الفضلاء تهذيب سير اعلام النبلاء، للإمام الذهبي، محمد حسن عقيل موسى، دار الاندلس للنشر والتوزيع، ج٢، ص ٣٢٠.

[٣] هو معاوية بن عبد الله بن يزيد ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، خال المؤمنين، وكاتب وحي رسول الله، وأمه هند بن عتبة بن ربيعة، أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً واليمامة، وحكي أنه قتل مسيلمة، (ابن كثير، البداية والنهاية، ج٨، دار الفكر، ١٤٠٧-١٩٨٦، ص ١٢٥).

[٤] يشير ذلك الحديث الذي أخرجه أبونعيم في كتابه الفضيلة: (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَسِيِّ، مِنْ حَرَسِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَجِيرُ» فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ، الْأَمِيرُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، ثُمَّ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَجِيرُ» فَقَالَ النَّاسُ: الْأَمِيرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: دَعُوا أَبَا مُسْلِمٍ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ)...(أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، فضيلة العادلين من الولاة، تحقيق، مشهور حسن محمود سلمان، دار الوطن –الرياض، ط١، ١٤١٨-١٩٩٧، ص ١٦٦).

[٥] الحديث أخرجه البيهقي في سنن الكبرى رقم ٢٠٤٦٥، عن طريق جابر عن شعبي، قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا هُوَ بِنَصْرَانِيٍّ يَبِيعُ دِرْعًا، قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الدِّرْعَ فَقَالَ: هَذِهِ دِرْعِي، بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَكَانَ قَاضِيَ الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ، كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ **عَنْهُ** اسْتَقْضَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى شُرَيْحٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَأَجْلَسَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَجْلِسِهِ، وَجَلَسَ شُرَيْحٌ قُدَّامَهُ إِلَى جَنْبِ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا يَا شُرَيْحُ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَقَعَدْتُ مَعَهُ مَجْلِسَ الْخَصْمِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ, وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، وَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِ الطُّرُقِ، وَصَغِّرُوهُمْ كَمَا صَغَّرَهُمُ اللهُ " اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ" السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، حقق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية-بيروت لبنان، ط٣، ١٤٢٤-٢٠٠٣، ج١٠، ص٢٣٠.

ويقول (قرضاوي) موضحاً عن أساس السلطة في الإسلام: " إن الله وحده هو الذي وصف نفسه بقوله تعالي: ﴿ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾[1]، فكل من عداه سبحانه يسألون عما فعلوا، ويحاسبون على ما قالوا، حتي الرسول صلي الله عليه وسلم_ فيما لم ينزل عليه فيه وحي_ كان يسأل ويناقش ويقترح عليه، وينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه.[2]وقد ذكر سيد قطب رحمه الله[3] تصور عمر ابن الخطاب في الحكم فقال: " لقد كان يري أن يحرم نفسه حرمان رعيته، ليحسّ بما يمسها كما قال؛ ولأنه في أعماق نفسه ما كان يري أن قيامه بالحكم يجعل له حقوقاً وامتيازات ليست لسائر الناس؛ وأنه إن لم يعدل في هذا فما هو بمستحق طاعة الرعية،[4] وقصة " البرود اليمنية" وإقراره بسقوط طاعته حتي عدله –متواترة–؛ وهي تقرر مبدأً من مبادئ الحكم في الإسلام: أن لا طاعة لإمام غير عادل؛ ولو كان يقر أن الحاكمية لله وحده ويحكم بشريعته، ولكنه لا يعدل، ويمضي قائلاً: ولقد كان هذا الشعور الإسلامي عميقاً في نفسه، مصاحباً له في كل ملابسه، فقد ساوم رجلاً على فرس، ثم ركبه ليجرّبه فعطب، فأراد أن يرده إلى صاحبه فأبي، فتحاكما إلى شريح القاضي،[5] فسمع حجة كل منهما، ثم قال : " يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت، أو رد كما أخذت" فقال عمر: " وهل القضاء الا هكذا"؟. ثم أقام شريحاً على قضاء الكوفة جزاء ما قضى بالحق والعدل.[6]

---

[1] الأنبياء، الآية ٢٣.

[2] القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ط٣، ٢٠٠١، دار الشروق، ص ٣٧.

[3] السيد قطب هو سيد بن الحاج قطب إبراهيم ولد في أحضان عائلة موسرة نسبياً، في قرية (قها) الواقعة في محافظة أسيوط سنة ١٩٠٦، من مؤلفاته (في ظلال القران، والعدالة الاجتماعية) وغيرهما ينظر (=www.ikhwanwiki.com/index.php?title التصفح ١٢-٢-٢٠١٦، الساعة ٦:٣٠م.

[4] لعله يشير الى الخطبة التي خطبها عند توليته، أوردها ابن حبان في سيرته أنه قال: " فلا يقولن أحد منكم إن عمر بن الخطاب قد تغير لما ولي أمر المسلمين... فإنما أنا امرؤ منكم ولم يحملني سلطاني الذي أنا عليه أن أتعظم" (محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، مرجع سابق، ص ٤٥٧-٤٥٨).

[5] هو الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة، ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، ويقال: هو من مواليد الفرس الذين كانوا باليمن، يقال له صحبة ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل من اليمن زمن الصديق. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٤، ص١٠٠.)

[6] السيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق ١٩٩٥، ص ١٥٨، الحديث أخرجه (الهندي) برقم ٣٧٨٤٢، (علاء الدين علي بن حسام الدين، الشهير بالمتقي الهندي، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، محقق، بكري حياني-صفوة سقا، مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٩٨١، ج١٤، ص٢٤).

المطلب الثاني: مبدأ شرعية السلطة:

مفهوم مبدأ الشرعية: في اللغة وردت كلمة (شرع) بمعني –كما وردت في معجم الوسيط–: "الْوَارِد شرعا تنَاول المَاء بِفِيهِ والمنزل دنا من الطَّرِيق وَفُلَان يفعل كَذَا أَخذ يفعل وَالشَّيْء أَعْلَاهُ وأظهره وَالدّين سنه وَبَينه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾[1]وَالْأَمر جعله مَشْرُوعا مسنونا، وَالطَّرِيق مدّه ومهّده، والمنزل أَقَامَهُ على طَرِيق نَافِذ وَالْبَاب جعله على طَرِيق نَافِذ"[2]

وشرع الأمر أي جعله مشروعاً، كما تعني الشريعة المبادئ التي يتعين مراعاتها في كل الأفعال والأقوال، كما تعني كلمة شرع ابتدأ، ومبدأ الشرعية يعني "سيادة القانون" وقد وردت كلمة Legality في المعجم القانون بالمترادفات الآتية: قانونية، شرعية، أو مشروعية.[3]

كما وردت في معاجم اللغة الإنجليزية بمعني حالة أو صفة التوافق مع القانون، وبذا يتوافق مقصود مبدأ الشرعية في اللغة مع مقصودهاالاصطلاحي؛ لدى فقهاء القانون حيث تعني عندهم المبادئ التي تكفل احترام حقوق الانسان، وإقامة التوازن بينها وبين المصلحة العامة، والتي يتعين على الدولة وهي بصدد ممارسة وظيفتها التقيد بها ومراعاتها.[4]

ويخلص المؤلف(زحل) بعد أن سرد الجدل الذي وقع بين الفقهاء بخصوص الكلمتين (الشرعية والمشروعية)، حيث ذهب البعض الى التمييز بينهما وآخرون استخدموها كمترادفتين يقول بعد ذلك: " خلاصة الرأي الذي انتهينا اليه؛ أن المشروعية

---

[1] الشورى، آية١٣.
[2] إبراهيم مصطفي وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ص ٤٧٩.
[3] زحل محمد الأمين، مبدأ الشرعية في النظامين الدستوري والدولي، ط٣، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١١، ص ٢٠-٢١.
[4] زحل محمد الأمين، نفس المرجع، ص ٢٠.

تعني خضوع الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها للقانون المطبق في الدولة، وخضوع ذلك القانون لسيادة الدستور وهذا ينطبق حتي في الدولة غير الديمقراطية، أما الشرعية فتعني خضوع الدولة كلها دستوراً وقانوناً، ومؤسسات لقانون أعلي يعبّر عن قيم الشعب وأعرافه ومثله العليا، ويتفق مع ما أجمعت عليه الدول من مبادئه ومفاهيم قانونية.[١]

وعليه؛ فإن مبدأ الشرعية ذو طبيعة ثنائية، شرعية دستورية وشرعية قانونية: شرعية دستورية منفتحة على السيادة الشعبية وشرعية قانونية أو عادية منفتحة على سيادة حكم القانون، ومن هذه الزاوية فإن الشرعية الدستورية مبدأ معني بالنظام السياسي في علاقته بمبدأ السيادة الشعبية، فإن طابقت السلطة أو اتفقت مع هذا المبدأ صارت سلطة شرعية دستورية، وان قامت على نقيض هذا المبدأ صارت سلطة مستبدة، وعلى نفس المستوى فان مبدأ الشرعية العادية أو القانونية معني بالنظام القانوني داخل النظام السياسي، فإن طبقت السلطة في ممارستها مقتضيات سيادة حكم القانون صارت شرعية قانونية.[٢]

ويستطرد حديثه (أي زحل) قائلاً: " ما خلصنا أيضاً إلى مبدأ الشرعية من المبادئ الهامة التي تحدّ من سلطة الدولة، وتفرض عليها واجب الالتزام بالقانون الطبيعي؛ الذي يفرض عليها العمل بما يختزن ضمير الجماعةالإنسانية؛ من قيم ومبادئ سامية يتعين مراعاتها والتقيد بها".[٣]

ويقول في موضع آخر وهو بصدد الحديث عن مبدأ الشرعية ومقتضياته: " يحدد هذا المبدأ أيضاً ما يجب أن تسلكه دولة القانون؛ من نهج يؤدي الى خضوع الحكام والمحكومين لأحكام القانون، بحيث يكون تصرفاتها محددة بسياج قانوني لا

---

[١] زحل محمد الأمين، مبدأ الشرعية في النظامين الدستوري والدولي، مرجع سابق، ص ٢٣.
[٢] ميرغني النصري، مبدأ الشرعية في الفكر الإسلامي والعالمي، دار الجبل للنشر والتوزيع –بيروت، ط١، ٢٠٠٥، ص ٤١.
[٣] زحل محمد الأمين، نفس المرجع، ص ٢٤.

تستطيع أن تتعداه، ولا ينعطف هذا المبدأ على تصرفات طائفة دون أخري، وإنما يشمل المحكومين في علاقاتهم والرؤساء في مزاولة سلطاتهم".[١]

أما الشرعية الإسلامية فإنها تستمد قوانينها من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ... والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "دوروا مع كتاب الله حيثما دار"[٢]. فالمشروعية في الإسلام تعني أن السلطة الحاكمة في أعمال هيئاتها وقراراتها تخضع لقانون إسلامي؛ مصدره أحكام الشريعة الإسلامية بعيداً عن عبث العابثين وترزية القوانين.[٣]

[١] زحل محمد الأمين، مرجع سابق، ص ٢١-٢٤.

[٢] عبد الرحمن بن ابي بكر، جلال الدين السيوطي، الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير، المتوفي (٩١١هـ)، المحقق: يوسف النبهاني، ناشر: دار الفكر –بيروت، ط١، ٢٠٠٣، ٢، حديث رقم ٦٣٦٢، ج٢، ص ١٠٨، وكذلك: كنز العمال، في سنن الاقوال والافعال، علا الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشهير بالمتقي الهندي، محقق: بكري حياني-صفوة السقا، ناشر: مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٩٨١، حديث رقم ٢٩٣٢١، ج١٠، ص ٢٤٧، ومختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك ابي عبد الله الحاكم، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص بن عمر بن علي بن احمد محقق: عبد الله بن حمد اللحيدان، ناشر: دار العاصمة - الرياض، ط١، ١٤١١هـ، حديث رقم ٢٩٩، ج٢، ص ٦٢١. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ونسبه للحاكم فقط (١٦٥/١) ورمز له بالصحة، وسكت عنه المناوي في الفيض ٥٣٤/٣)، لكن قال الالباني في ضعيف الجامع: ضعيف (١٥٦/٣). وأورده السيوطي أيضاً في الكبير ونسبه للحاكم فقط (٥٢٤/١)، أنظر مختصر تلخيص للذهبي، مرجع سابق، ص ٦٢١.

[٣] محمد الجوهري، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، ص ١٢٩.

المبحث الرابع: أشكال الدول والأنظمة السياسية المعاصرة:

البحث عن أشكال الدولة يهدف الى وصف تركيب السلطة فيها والتمييز بين الدول ذات السلطة الموحدة، أي التي تتضمن وحدة السلطة ووحدة القانون، والدول ذات السلطة المركبة، أي التي تتضمن تعدد السلطات وتعدد القوانين، فالدول تتخذ أشكالاً مختلفة من حيث البساطة والتركيب، ويمكن تقسيمها على هذا الأساس الى قسمين رئيسيين: الدول البسيطة الموحدة، والدول المركبة أو الاتحادية.[١]

اولاً: الدولة البسيطة الموحدة:

وهي التي تتولى إدارة شئونها الداخلية والخارجية هيئة واحدة، فحكومة هذا النوع من الدول واحدة وسيادتها موحدة ودستورها واحد، ومعظم دول العالم من هذا النوع.[٢]

فالدولة البسيطة موحدة من نواح ثلاث:[٣]

١-من حيث تنظيم السلطة السياسية: فالسلطة واحدة، والأجهزة الحكومية واحدة تتولي كافة الوظائف العامة التي تستمدها من دستور واحد؛ يسري على جميع أجزاء الدولة.

٢-من حيث الجماعة: فأفراد الدولة الموحدة؛ يكونون وحدة متجانسة ويخضعون لأنظمة واحدة.

٣-من حيث الإقليم: إذ أن اقليمها يكون وحدة تخضع في جميع أجزائها للسلطات الحكومية، دون نظر للفوارق المحلية أو الإقليمية بين الأجزاء المختلفة.[٤]

---

[١] ثروت بدوي، النظم السياسية، ن: دار النهضة العربية ١٩٨٩، دون ط، ص ٥٥.
[٢] أحمد عبد القادر الجمال، النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة، ناشر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣، دون، ط، ص ٧٣.
[٣] ثروة بدوي، نفس المرجع، ص ٥٥-٥٦.
[٤] نفس المرجع، نفس الصفحة.

والدولة الموحدة تمتاز ببساطة تركيبها الدستوري، ولذلك سميت (دولة بسيطة)، على خلاف الأشكال الأخرى ذوات التركيب الدستوري المعقد... ولا يعني الشكل الموحد للدولة أن الحكم فردي، فالحكم يكون فردياً حيث تكون السلطة مركزة في يد فرد مطلق، والدولة الموحدة قد تكون ذات حكومة فردية (ملكية مطلقة أو دكتاتورية)، كما يمكن أن تتخذ شكلاً ديمقراطياً للحكم.[١]

ثانياً: الدولة المركبة:

إذا كانت ظاهرة تجمع الدول وتكتلها في الزمان الماضي مألوفة في دنيا السياسة، فإنها اليوم أكثر انتشاراً وأهمية، فعالم اليوم هو عالم التكتل والمعاهدات، والدول الصغيرة لكي تعيش فيه؛ لا بد أن تكون كبيرة وهي لن تكون كذلك؛ إلا في ظل تكتل تنضم إليه، أو تكتل تخلقه وتقوده هذا الانضمام، أو التكتل يبحث غالباً تحت عنوان الدولة المركبة، وتتألف الدولة المركبة من دولتين، أو مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة، فتوزع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعاً لطبيعة ونوع الاتحاد الذي يربط بينها.[٢]

وقد قسم فقه التقليدي الدولة المركبة الى أربعة أنواع على النحو التالي:

١-الاتحاد الشخصي.

٢-الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالي).

٣- الاتحاد الحقيقي أو الفعلي.

٤- الاتحاد المركزي أو الفدرالي.[٣]

ورغم تفريقفقهاء (القانون) بين هذه الاتحادات، إلا أنه ليس بالتقسيم الجامع المانع؛ لأنه لا يمنع من قيام اتحادات يصعب إدراجها في نطاق التقسيمات التقليدية، أي

---

[١] ثروة بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٥٦.

[٢] يس عمر، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٧٨.

[٣] مسعود احمد مصطفى، أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠، ص ٢١.

يمكن القول: بأن أنواع أو صور الاتحادات ليست قوالب جامدة أو أشكال موحدة لا تتغير، وإنما هي تتنوع وتختلف من حالة الى أخرى في الأحكام التفصيلية؛ وإن اتحدت في جوهرها أو أصولها العامة، بل يجمع بعضها بين سمات أكثر من نوع من أنواع الاتحادات، وتكون العبرة في النهاية عند التكييف القانوني بالطابع الغالب والخصائص العامة المميزة لكل منها.[١]

١-دول الاتحاد الشخصي:

ويكون باجتماع دولتين نحو عرش واحد؛ مع استبقاء كل منهما لكامل استقلالها وسيادتها، ومثل هذا النوع من الاتحادات يكون في الغالب وليد الأحداث التاريخية، وينتج عادة من أيلولة دولتين مستقلتين إلى ملك أو امبراطور واحد، ومثله اتحاد إنجلترا وهانوفر من ١٧١٦-١٨٣٧، حين كان ملك إنجلترا هو في الوقت نفسه مختار هانوفر بمقتضى قوانين وراثة العرش في الدولتين.[٢]

على أنه يحدث أحياناً أن يتم الاتحاد الشخصي باتفاق الدولتين على ذلك، مثل الاتحاد الشخصي الذي قام بين ليتونيا وبولندا من سنة ١٣٨٥ الى سنة ١٥٦٩، ومن ذلك تظهر عدم صحة الربط بين الاتحاد الشخصي والنظام الملكي، فليس ثمت ما يمنع من اتفاق عدة دول على اختيار رئيس واحد، وقد حدث هذا فعلاً في كل من بيرو وكلومبيا وفنزويلا في أمريكيا الجنوبية، باختيارهم رئيساً للجمهورية الأولي في سنة ١٨١٣، وللثانية سنة ١٨١٤، وللثالثة في سنة ١٨١٦.[٣]

والدول الداخلة في مثل هذا النوع من الاتحادات تستبقي كامل سيادتها الداخلية والخارجية، ولا وجود لهذا النوع من الاتحادات الآن نظراً إلى عدم ملائمته لروح العصر، ويلاحظ أن الاتحاد في هذه الحالة لا يمتد اختصاصه إلى مباشرة

---

[١] مسعود أحمد المصطفي، مرجع سابق، ص٢١.
[٢] محمد عبد القادر، النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة، مرجع سابق، ص ٧٤-٧٥.
[٣] ثروة بدوي، مرجع سابق، ص ٦٠.

السلطة في تلك الدول، ولذلك يجوز لكل دولة داخلة في الاتحاد أن تختار ما تشاء من النظم الدستورية بشرط عدم المساس بحقوق العرش، ولذلك فليس هناك ما يمنع من اختلاف النظم الدستورية في دولة منها في أخرى متحدة معها اتحاداً شخصياً، بل ويصح أن تعارض إحداهما الأخرى سياسياً إلى حد إعلان الحرب، وتعتبر الحرب في هذه الحالة حرباً دولية ليست ثورة داخلية.[١]

٢-الاتحاد الحقيقي:

يقوم الاتحاد الحقيقي أو كما يسمي أحياناً الفعلي بين دولتين أو أكثر، بحيث تخضع جميع الدول المنظمة للاتحاد؛ لرئيس واحد مع اندماجها جميعها في شخصية دولة واحدة، تمارس الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي باسم الاتحاد.[٢]

كل ذلك يتم مع بقاء كل دولة محتفظة بدستورها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، فالاتحاد الحقيقي لا يقف عند وحدة رئيس الدولة كما هو الحال في الاتحاد الشخصي، وإنما ينشئ رابطة قوية بين الدول الأعضاء؛ وذلك بعد توحيدها في دولة الاتحاد الواحدة من الناحية الخارجية فقط، أما من الناحية الداخلية فتحتفظ كل دولة بنظام حكمها الداخلي ودستورها الخاص وادارتها الذاتية.[٣]

وهناك مثالان لهذا الاتحاد الحقيقي بين الممالك؛ المثال الأول هو الاتحاد بين النرويج والسويد، ابتداءً من ١٨١٥، بمقتضى اتفاقية توست TOST، حيث اضطرت النرويج المهزومة؛ إلى قبول شروط السويد وسيطرة التاج السويدي حتى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٠٥، حيث استعادت النرويج استقلالها، واعتلى عرشها أسرة من أصل دانماركي. والمثال الثاني هو الاتحاد بين النمسا والمجر بمقتضى اتفاق سنة

---

[١] أحمد عبد القادر، مرجع سابق، ص ٧٤-٧٥.
[٢] يس عمر، مرجع سابق، ص ٨١.
[٣] يس عمر، نفس المرجع، نفس الصفحة.

١٨٦٧، الذي ظل يتجدد كل عشر سنوات حتى حوادث سنة ١٩١٨، التي أدت الى انحلال إمبراطورية النمسا والمجر.[١]

٣-الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالي):

الصورة الثالثة من صور الاتحاد بين الدول هي صورة الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي، وهي تعد صورة وسطا بين الاتحاد الشخصي (الذي يحفظ الدول فيه كامل شخصيتها وسيادتها في المجالين الدولي والداخلي) والاتحاد الحقيقي الذي يفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية ويقيم شخصية واحدة في المجال الدولي في شخصية الاتحاد.[٢]

فالاتحاد الاستقلالي يبقى على شخصيته؛ واستقلال الدول الأعضاء في المجالين الخارجي والداخلي، كما هو الشأن في حالة الاتحاد الشخصي، ولكنه مع ذلك ومع احتفاظ الدول الأعضاء بكامل شخصيتها الدولية فإنه (أي الاتحاد الاستقلالي)، يربط بينها على أساس نزول كل منها عن جزء من اختصاصاتها الخارجية لصالح هيئة اتحادية مشتركة، تسمي الجمعية أو المؤتمر، ومن ثم فان الاتحاد الاستقلالي يعد أقوى رابطة من الاتحاد الشخصي؛ الذي يقنع بمجرد الاتحاد بين الدول الأعضاء في شخص رئيس الدولة؛ كما أنه يقيم رابطة أضعف من الرابطة التي يقيمها الاتحاد الحقيقي، حيث تفني الشخصية الدولية للدول الأعضاء في شخصية الاتحاد.[٣]

وتوجد في التاريخ أمثلة عديدة للاتحادات الكونفدرالية ولكن سأعتني فقط بالاتحادات الكونفدرالية في العصر الحديث:

---

[١] سعاد الشرقاوي، النظم السياسية المعاصرة، والقانون الدستوري، دون ط، كلية الحقوق-جامعة القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٨٥.

[٢] ثروة بدوي، مرجع سابق، ص ٦٦.

[٣] ثروة بدوي، نفس المرجع، نفس الصفحة.

- الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات المتحدة لأمريكيا الشمالية، والذي دام من ١٧٧٨ خلال حرب الاستقلال، وهذا الاتحاد هو الذي سبق الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة.
- الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الذي تأسس خلال القرن الرابع عشر، وتطور حتى ١٢سبتمبر سنة ١٨٤٨، تاريخ صدور الدستور الفيدرالي السويسري.[١]
- الاتحاد الكونفدرالي الألماني الذي دام من ١٨١٥إلى ١٨٦٦ وكان يضم النمسا، وقد حلّ محلّه الاتحاد الكونفدرالي لألمانيا الشمالية منفصلة عن النمسا، وذلك بمقتضي اتفاقية (براج)، ضمت بعض دول جنوب ألمانيا إلى الاتحاد وتحول في سنة ١٨٧١ إلى الإمبراطورية الفيدرالية الألمانية.[٢]

٤-الاتحاد المركزي أو الفيدرالي THE FEDERAL UNION:

إن الدولة المركبة التي تنشأ عن مثل هذا الاتحاد تسمي بالدولة الفيدرالية، والفيدرالية كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية (foedus) والتي تعني التعاهد أو الاتفاق، ومصطلح الفيدرالية بمفهومه الحديث يعني " التدبير السياسي الذي يقصد به التوافق بين الوحدة القومية والمحافظة على حقوق الولايات، أو المقاطعات أو الأقاليم بمعني المتفقين".[٣]

ويتكون الاتحاد الفيدرالي نتيجة رغبة عدد من الدول بالتخلي عن سيادتها وشخصيتها الدولية؛ لإيجاد دولة جديدة ذات عناصر ومقومات جديدة، وذلك من أجل تحقيق مصالح مشتركة، كدعم وتقوية قواها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولتوثيق الروابط القومية والجغرافية، فكيانات الدول المندمجة تنصهر في كيان دولة جديدة، ويصبح مواطنو هذه الدول مواطنين في الدولة الجديدة ويخضعون لقوانينها،

---

[١] سعاد الشرقاوي، النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٨٥.
[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٣] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص ٤٩-٥١.

ويلتزمون بطاعة أوامرها والولاء لها، يضاف الى ذلك أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية تقوم بها حكومة الاتحاد، وتعتبر هذه المواثيق والمعاهدات ملزمة لجميع الحكومات المحلية في الدولة الاتحادية.[١]

ومعظم الدول الكبرى وما يسمي الدول الصاعدة في العالم اليوم دول فيدرالية، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وأستراليا، والبرازيل، وألمانيا، والهند، والأرجنتين، ويوغسلافيا، ...[٢]

مطلب الأول: النظم السياسية المعاصرة

مفهوم النظام السياسي:

ورغم اختلاف وتباين التعريفات المقترحة في هذا الخصوص؛ إلا أنه يمكن القول ببساطة إن هذه التعريفات قد حددت معنيين للنظم السياسية، أحدهما ضيق وهو التعريف التقليدي، والآخر واسع وهو التعريف الحديث.[٣]

١-المعني الضيق لتعبير النظم السياسية:

المعني الضيق أو التقليدي لتعبير النظم السياسية، يراد به أنظمة الحكم التي تسود دولة معينة، وتبعاً لذلك يكون هناك ترادف بين تعبير النظم السياسية والقانون الدستوري... وفي هذا الصدد يمكن القول بأن النظام السياسي هو كيفية ممارسة السلطة في الدولة.وعلى هذا الأساس يكون المقصود بالنظام السياسي لبلد من البلدان؛ تبعاً للمعني الضيق والتقليدي لنظام الحكم فيه، وهو الذي يتناول تبيانه والإلمام به القانون الدستوري، وعلى هذا النحو كان هناك ترادف بين النظام السياسي للدولة ونظام الحكم في الدولة أو القانون الدستوري للدولة.[٤]

---

[١] الدولة والقانون، مرجع سابق، ص ٥٠.

[٢] وان شاء الله نتحدث بإسهاب في الفصل الثالث من بحثنا، والآن نكتفي الى هذا القدر من البيان.

[٣] ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة، منتدى سور الأزبكية، عمان –الأردن، دون ط، ودون ن، ص ١١.

[٤] ثامر كامل، مرجع سابق، ص ١١.

المعني الواسع لتعبير النظم السياسية

أما المعني الواسع والمعاصر لتعبير النظم السياسية، فيراد به معني أعم وأشمل من معناه الضيق السابق ايضاحه، فيعني هذا التعبير دراسة مختلف أنظمة الحكم التي تعم الدول المعاصرة، ليس فقط من خلال القواعد الوضعية المطبقة، وإنما أيضاً من خلال ما يسود هذه الدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وعلى هذا النحو لم يعد هناك ترادف بين تعبير النظام السياسي والقانون الدستوري.[١]

ويعرف النظم السياسية كذلك بأنها: "محصلة الظروف والمبادئ السياسية؛ التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في القرارات الملزمة بالمجتمع كلياً".[٢] أو هي" مجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على المجتمع من حيث هو كيان حي قائم بذاته، وتديره سلطة سياسية".[٣]

وهو واحد من أنظمة المجتمع الأخرى، كالنظام الاقتصادي والنظام القانوني والثقافي. والعناصر التي يتألف منها النظام السياسي هي: التنظيمات السياسية، والقواعد السياسية، والعلاقات السياسية، والوعي السياسي، ويؤثر كل من هذه العناصر في الأخر ويعتمد عليه، وتفاعل هذه العناصر هو الذي يجعل منها نظاماً لا مجرد عدد من الأشياء التي تجمعها المصادفة ولا تصل بعضها ببعض أية علاقة.[٤]

---

[١] نفس المرجع، ص ١٢.

[٢] حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، طبع ١٩٨٦، ص ١٦.

[٣] صالح جواد الكاظم، وعلي غالب العاني، الأنظمة السياسية، جامعة بغداد، كلية القانون، ١٩٩٠، دون ط، ص ٥.

[٤] صالح جواد، نفس المرجع، ص ٥.

فرع الأول: أنواع وأشكال النظم السياسية

تتعدد أشكال النظم السياسية وتتنوع، وذلك حسب أيديولوجية المجتمع وأساسه الثقافي والاجتماعي وطبيعته الديمغرافية والجغرافية، وبالتالي يصعب حصر أو تحديد النظم السياسية في العالم اليوم، وذلك إلا إذا تم إجراء دراسة معينة لبلد معين؛ أو مجموعة الأقطار المراد تحديد نظامها.

وقد حاول فقهاء القانون والعلوم الاجتماعية والسياسية، تصنيف النظم السياسية بتصنيفات مختلفة: " فالبعض صنّف الأنظمة السياسية بالنظر الى طبيعة الهيئة التي تتحمل المسؤولية العليا في عملية اتخاذ القرار، فاذا كانت هذه المسئولية مستندة إلى شخص واحد منفصل عن البرلمان كان النظام رئاسياً، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، واذا كانت مستندة الى حكومة مسؤولة أمام البرلمان كان النظام برلمانياً، كما هو الحال في المملكة المتحدة، واذا كانت مستندة إلى هيئة جماعية عليا كالقيادات الحزبية أو اللجان المركزية، أو المجالس الثورية، دعي النظام مجلسياً، ويمكن أن تكون المسئولية موزعة؛ بين البرلمان ورئيس الدولة وعندئذ يكون الحديث عن نظام مختلف نصف رئاسي، ونصف برلماني كما هو الحال في فرنسا الجمهورية الخامسة".[١]

ويمكن تصنيف النظم السياسية على تصانيف أخرى؛ كطبيعة النظام الحزبي السائد في بلد ما مثلاً، " فاذا ما كان الحكم متداولاً بين عدة أحزاب، كان النظام السياسي تعددياً تنافسياً، كما هو الحال في فرنسا، وإذا كان الحكم متداولاً بين حزبين رئيسين، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا كان النظام ثنائياً، أما إذا كان الحكم في أيدي حزب واحد، كما هو الحال في بعض الأنظمة السياسية، ولا سيما في بلدان العالم الثالث كان النظام أحاديا".[٢]

[١] ثامر كامل محمد، لنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، مرجع سابق، ص ١٨.
[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.

وهكذا التصنيفات تكثر وتتعدد كما قلنا سابقاً وسأقتصرالكلام –ان شاء الله – حول النظم السياسية الديمقراطية المعاصرة التالية:

فرع الثاني: النظم السياسية التي تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات:

... يقول (صالح جواد كاظم) بعد أن ساهب في الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات؛ وأسسه الفلسفية ونقل عن منظّري هذا المبدأ أمثال: " مونتسكيو، وجان لوك، وجان جاك روسو" يقول: " مع ما لوحظ من عدم قيام نظرية الفصل بين السلطات على أسس علمية حقيقية راسخة في التطبيق العملي؛ فبالإمكان إقامة تصنيف لنماذج من النظم السياسية؛ يعتمد وجود فصل نسبي بين السلطات؛ منظوراً اليه من زاوية العلاقات الموجودة بين السلطات، في كافة الأنظمة السياسية حسب الممارسة[1]...(ومن تلك الأنظمة السائدة اليوم):

١- النظام الرئاسي مفهومه، نشأته وتطوره، دعائمه أو أسسه:

يعرف معجم القانون بأنه:" نظام سياسي يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب؛ ولا يكون الرئيس مسئولاً أمام البرلمان كما لا يكون مساعدو الرئيس (قد يسمون وزراء تجاوزاً) مسئولون أمام البرلمان، ومن ناحية أخري لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدعوة لانتخاب برلمان جديد، ومثل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".[2]

[1] صالح جواد كاظم، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مرجع سابق، ص ٣٥.
[2] معجم القانون، مرجع سابق، ص ٣٧.

نشأته وتطوره:

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مهد النظام السياسي الرئاسي، اذ وجد هذا النظام بعد وضع دستور الاتحاد الأمريكي عام ١٧٨٧، وقد تأثر واضعو هذا الدستور بأفكار (لوك) و (مونتسكيو)، في شأن الفصل بين السلطات، وقد كان تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات يعني الفصل المطلق.[١]

وإذا كان النظام البرلماني قد نشأ وتطور في "إنجلترا"، فإن النظام الرئاسي نشأ وتطور في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعنها أخذت دول أخرى هذا النظام وطبقته؛ خاصة دول أمريكيا اللاتينية كالأرجنتين، وشيلي، وفنزويلا، وبوليفيا، ... ويرجع انتشار نظام الحكم الرئاسي الى عدة أسباب منها:

١-نجاح النظام الرئاسي في أمريكا؛ بسبب ما أدّى إليه من استقرار لاستحالة حدوث أزمات وزارية نظراً لوحدة السلطة التنفيذية، وذلك عكس ما يحدث في دول النظام البرلماني.

٢-صعوبة نجاح النظام البرلماني في الدول النامية؛ لأنه يعتمد على أحزاب سياسية قوية تملك الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، وذلك يحتاج الى كوادر مؤهلة ومدربة، وذات خبرة تساعدها على النهوض بمهام السلطة والمعارضة، وهذا أمر يصعب وجوده في الدول النامية.[٢]

دعائم النظام الرئاسي: يقوم النظام الرئاسي دعائم وأسس يعتبر أساسية في هذا النظام؛ وتتمثل بفردية السلطة، والفصل الشديد بين السلطات، وسنتولى بشرح تلك الدعائم:[٣]

---

[١] الصديق الفكي الحسن، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، ٢٠٠٣، دون ذكر ط، ص ١٠٢.

[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.

[٣] زحل محمد الأمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ١٩٨.

أولاً: فردية السلطة التنفيذية:

يعتمد النظام الرئاسي على مبدأ فردية السلطة التنفيذية؛ بحيث يملك رئيس الدولة مهام السلطة الفعلية في شئون الحكم؛ أي يعتبر رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو يباشر في ظل هذا النظام مهام السلطة التنفيذية على نحو حقيقي وفعلي، فهو يملك سلطات حقيقية في شئون الحكم في الدولة دون الوزراء، اذ لا يعدوا الأخرون أن يكونوا معاونين أو أمناء للرئيس، يعملون على تنفيذ سياساته كمايحددها.[١]

وما دام رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل؛ فإنه لا يوجد في النظام الرئاسي مجلس وزراء كما هو كائن في النظام البرلماني، ولا يوجد قرارات تخرج عن إرادة غير ارادته، مثل ذلك ما حدث عندما دعا الرئيس الأمريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى الاجتماع؛ وكان عددهم سبعة حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان إلا أن رد عليهم بقوله المشهور: "سبعة لا، واحد نعم، ونعم هي التي تغلب".[٢]

ثانياً: التوازن بين السلطات وشدة الفصل بينها:

يعد الفصل شبه التام بين السلطات من أهم خصائص النظام الرئاسي؛ وأهم ما يميزه عن النظام البرلماني، فدستور الولايات المتحدة باعتباره أول دستور مكتوب استلهم واضعوه مبدأ فصل السلطات؛ وحاولوا تطبيقه كما فهموه من كتابات (مونتسكيو)، نص على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فخص الأولي بالتشريع بصورة كاملة، وباستقلال عن الرئيس الذي خصه بوظائف السلطة التنفيذية، وقرر عدم الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية.[٣]

---

[١] زحل محمد الأمين، مرجع سابق، ١٩٨.
[٢] يس عمر، مرجع سابق، ص ٣٦٥-٣٦٦.
[٣] زحل محمد الأمين، مرجع سابق، ص ٢٠٤.

٢-النظام البرلماني، تعريفه، خصائصه أو مميزاته:

تعريفه في الفقه الغربي: عرف النظام البرلماني بأنه:"نظام تنقسم فيه الحكومة بمعناها الضيق، وتكون مسئولة سياسياً أمام البرلمان، وفي المقابل تتمتع بحق حل البرلمان".[١]

وقد عرفه الفقيه(ESMEIN)[٢]بأنه: " النظام القائم على المسئولية الوزارية في أقصى نطاق لها، فالسلطة التنفيذية وإن كانت منفصلة عن السلطة التشريعية؛ إلا أنها مكونة من وزارة من أعضاء الهيئة النيابية، وتكون مسئولة أمامها عن جميع تصرفاتها وأعمالها في شئون الدولة".[٣]

أولاً: التعريف بالنظام البرلماني في الفقه العربي:

اجتهد جانب من الفقه العربي في وضع تعريفات،نجد معني النظام البرلماني؛ يقصد به:" ذلك النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ثنائية".ويعرفه بأنه:" ذلك النظام الذي يقوم على أساس الفصل المرن أو غير الجامد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي الفصل المرن بينهما مع التداخل والتعاون في ممارسة وظائف الدولة؛ وتبادل التأثير بصورة متوازنة"... ومن خلال تحليل مضامين الاتجاهات الفقهية في تحديد معني النظام البرلماني؛ نري أن مضمون هذا النظام يتحدد بكونه: نظام يقوم على تنظيم السلطات العامة والفصل المرن بينها؛ وإيجاد آليات للتعاون في ممارسة الاختصاصات، وتقرير وسائل للتأثير المتبادل لغرض تحقيق التوازن السياسي"[٤]

---

[١] رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي، دار الكتب القانونية-مصر ٢٠١٣، دون ط، ص ٣٣.

[٢] جان بول اسمان المعروف باسم أدهيمار، رجل قانون فرنسي ولد في توفيراك (منطقة شارنت) عام ١٨٤٨ ومات في باريس عام ١٩١٣م، التحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الحقوق في باريس وحصل منها على شهادة الدكتورة عام ١٨٧٢، له مؤلفات ومقالات في القانون والسياسة، (نقلاً عن الموسوعة العربية،www.arab.ency.com/ar/تاريخ التصفح، ١٠-٢-٢٠١٦).

[٣] رافع خضر، نفس المرجع، ص ٣٦.

[٤] نفس المرجع، ص ٣٦.

ثانياً: خصائص النظام البرلماني:

يتميز النظام البرلماني بعدة خصائص منها:[١]

١-وجود برلمان منتخب من الشعب، تكون مهمته الرئيسية وظيفة التشريع اللازمة للدولة، الى جانب وظيفة المالية التي تتمثل في الموافقة على الميزانية والاعتمادات الإضافية، والحساب الختامي، وفرض الضرائب، والموافقة على القروض التي تلجأ الى طلبها.

والى جانب هاتين الوظيفتين الرئيستين للبرلمان؛ هناك وظيفة أخرى على جانب كبير من الأهمية، وهي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وتتخذ هذه الرقابة مظاهر عدة هي: السؤال، الاستجواب، التحقيق البرلماني، المسئولية السياسية التي تنقسم الى التضامنية والفردية.[٢]

٢-ثنائيةالسلطة التنفيذية: أي تتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام؛ من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء، ويلاحظ عدم مسئولية رئيس الدولة أمام البرلمان، أما مجلس الوزراء أو الحكومة فيكونوا أمام البرلمان أو السلطة التشريعية، ومسئولية الوزراء إما أن تكون فردية أو جماعية بالنسبة لأعمالهم.[٣]

أما فيما يخص بالعلاقة بين السلطتين وتنظيمها؛ فهي تكون قائمة على فكرة التوازن بينهما، فهنالك مساواة وتداخل بين السلطتين.[٤]

---

[١] عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان، النظم السياسية، مركز جامعة القاهرة للتعليم عن بعد، ١٩٩٨، دون ط، ص ١٤٠.

[٢] نفس المرجع نفس الصفحة.

[٣] ثامر كامل، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، مرجع سابق، ص ١٢٨.

[٤] حسان شفيق، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مرجع سابق، ص ٤١.

٣-نظام حكومة الجمعية النيابية:

تقوم أنظمة الدمج بين السلطة ومن ضمنها نظام المجلسين، على رفض مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بتجميع السلطة في يد هيئة واحدة، وقد تكون هذه الهيئة مضيّقة أو مجسدة في شخص واحد، فنكون أمام نظام استبدادي، كما يمكن أن تكون هذه الهيئة منتخبة ديمقراطياً من قبل الشعب ونكون هنا أمام نظام مجلسي... وتتجمع المهام التشريعية والتنفيذية في يد مجلس منتخب؛ لذلك لا نجد في النظام المجلسي سلطة تنفيذية تتمتع بالاستقلالية عن البرلمان، بل نجد مجرد جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس التمثيلي، فهذا الجهاز يضم مجموعة من الوزراء أو بالأحرى موظفين تابعين للمجلس ومفوضين من قبله؛ يختص كل منهم بناحية معينة من أعمال الدولة، وتعيين هؤلاء من قبل المجلس، ويكونون مسئولون أمامه ومعرّضين للإقالة من قبله.[١]

مميزات نظام حكومة الجمعية:

يتميز نظام حكومة الجمعية الوطنية بخاصيتين هما:[٢]

١-وجود ممارسة الوظيفة التنفيذية من قبل هيئة مكونة من عدة أشخاص، وعدم جواز ممارستها من قبل شخص واحد، والسبب في ضرورة ممارسة هذه الوظيفة من قبل هيئة لا شخص واحد؛ هو ضمان إمكانية مراقبتها ومحاسبتها وعزلها، وبالتالي منعها من الاستبداد؛ الذي قد يحدث فيما لو أعطيت هذه الوظيفة الى شخص واحد. ويترتب على ذلك أنه يجوز للبرلمان أن يعدّل، وأن يلغي الأعمالالصادرة عن الهيئة التنفيذية؛ دون أن يكون لهذه الأخيرة الحق في الاعتراض أو حتى الاستقالة؛ اعتراضاً منها على تدخل الهيئة النيابية، أي البرلمان في شأنها والتعقيب على أعمالها، وهذا ما يميز نظام الجمعية النيابية عن النظام الرئاسي بصورة خاصة.

---

[١] محمد شفيق صرصار، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دون ذكر ط، ودون، ن، ص ٤٥.
[٢] ثامر كامل، مرجع سابق، ص ١٣٢-١٣٣.

٢-مسئولية رئيس الدولة سياسياً أمام المجلس النيابي، ويقصد بذلك إن رئيس الهيئة التنفيذية في نظام الجمعية النيابية مسئول سياسياً، كباقي أعضاء هذه الهيئة أمام الجمعية النيابية؛ باعتباره خاضعاً لها ومعيّناً من قبلها.[١]

ولقد عرفت "فرنسا" وكذلك "الأوروغواي" تطبيقات مؤقتة لهذا النظام، إلا أن سويسرا هو أول بلد عرفته بصورة دائمة منذ دستورها لعام ١٨٤٨، ومع أنها عرفت تعديلات مهمة على دستورها (أكثر من خمسين تعديلاً أهمها عام ١٨٧٤)، إلا أن الطابع العام بقي كنموذج لنظام حكم الجمعية (المديرين ١٣)، فالنظام مستقر بهيئاته وحتى بأشخاصه، فمنذ أكثر من ١٤٠ عاماً لم تعرف سويسرا عدداً من الوزراء يزيدون على المئة.[٢]

[١] ثامر كامل، مرجع سابق، ص١٣٢.
[٢] حسان شفيق، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مرجع سابق، ص ٣٥.

خلاصة

عرّفت الدولة بأكثر من ١٤٢ تعريفاً، وقد انتقيت الى مجموعة منها والتي اعتبرها كثيرون من أنها أسهل وأدق، ولكننا نفضّل التعريف الذي ذهب اليه "صادق أبو هيف" وهو: "الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات السيادة".

ونقرر كذلك أن هذا المفهوم المادي المعاصر ينطبق على الدولة الإسلامية، إلا أن الدولة في الإسلام تتميز بميزات أهمها الجانب المعنوي أو الروحي؛ المتمثل بخضوعها للأحكام الإلهية، والتزام حاكماً ومحكوماً تعليمات الدين الإسلامي شريعة وعقيدة، ولذلك يضاف الى ركن تطبيق الشريعة أو المبدأ من ضمن أركان الدولة العادية.

أما من حيث أصل نشأة الدولة والنظريات التي قيلت في هذا المضمار؛ تصلح في ذات الوقت عند الكلام عن أساس السلطة السياسية، مع إمكانية التفريق بينهما على أساس أن السلطة السياسية؛ بحث قانوني يهدف الى تحديد الأساس الذي يقوم عليه خضوع المحكومين للحكام، وسلطة هؤلاء عليهم، أما البحث في أصل الدولة فإنه يتسمبطابع التاريخي أو الاجتماعي.

وعليه؛ فان نظرة الإسلام تجاه أساس السلطة، قائمة على إطاعة الحاكم مادام يطيع الله وعصيانه متي ما عصى الله، وأنه أجير وخادم للمجتمع الإسلامي في نظر الشريعة، لا يتمتع بامتيازات خاصة فهو كمثل المحكومين إلا أنه أكثر حملاً كما قالها الامام العادل، عمر بن عبد العزيز.

الفصل الأول: الدولة الفدرالية (ماهيتها، تطور مفهومها، مبادئها، وتطبيقاتها المعاصرة) ويعالج أربع مباحث:

المبحث الأول: ماهية الدولة الفدرالية.

المبحث الثاني: تطور مفهوم الدولة الفدرالية، وصيغة تطبيقها في الدولة الإسلامية.

المبحث الثالث: مبادئ الأساسية لقيام الدولة الفدرالية.

المبحث الرابع: تطبيقات المعاصرة للنظام الفدرالي، ومقارنة بعض تلك الأنظمة بالشكل الصومالي.

المبحث الأول: ماهية الدولة الفدرالية:

تعد الفدرالية بمثابة صيغة للتوفيق بين ضرورة اعتماد سياسة مشتركة إزاء القضايا الكبرى؛ التي تهم المجموعة بكاملها على الصعيدين الوطني والدولي، وبين تطلعات شعوب الأقاليم التي لا ترغب الالتزام بالقضايا التي تتناقض مع رؤيتها؛ وتريد أن تبقى سيدة نفسها بالنسبة لقضاياها الخاصة.

إلا أن البنية الحقيقية للمؤسسات التي تستجيب لهذه الضرورة تبدو معقدة، وهذا التعقيد ناتج من " أن الدولة الفدرالية تبدو من ناحية كأنها دولة موحدة، بينما تبدو من ناحية أخرى كتجمع دول متحدة، أضعف منها بالتأكيد، ولكنها تشارك فعلياً في إيجاد قوتها وتسهم بإدارتها الخاصة؛ في تكوين إرادتها أي إرادة الدولة الفدرالية". إن وجود هاتين الميزتين المتعارضتين في الدولة الفدرالية؛ يجعل من الصعب تحديد مفهوماً واضحاً ودقيقاً.[١]

١-معني مصطلح الفيدرالية:

إن مصطلح الفيدرالية أخذ من اللفظة اللاتينية FOEDUS، والتي تعني معاهدة أو اتفاقية[٢]، في حين يري بعض الباحثين أن أصل كلمة (FOEDUS)، هي كلمة مشتركة لكل من Fides أي الثقة وكلمة Bind الإنكليزية والتي تعني (الارتباط)، وبذلك فهي تعني نوع من الاتفاق الذي يعتمد على الثقة المتبادلة بين الأطراف أو تعهد موثوق به، وفيما يتعلق بالسياسات الدولية يكون المتفقون هم الحكومات والاتفاق بينهم هو اتفاق فيدرالي.[٣]

---

[١] معمر مهدي الكبيسي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط١، ٢٠١٠، ص ١٦.

[٢] مسعود مصطفى، أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، مرجع سابق، ص ٢٩.

[٣] أثمار كاظم الربيعي، الفيدرالية الألمانية والمشروع الفيدرالي المقترح في العراق، مجلة الدراسات الدولية، العدد٤٠، ص ١٣٢.

ومن هنا نجد مصطلحان متداولان في هذا المجال، وهما الفيدرالية (Federalism)، والفدرلة أو الاتحاد الفيدرالي (Federation)، والمصطلحان مختلفان في المعني؛ حيث تنصرف الفيدرالية إلى الجانب الفلسفي والأيديولوجي ويراد بها المبدأ الفيدرالي، بينما يعني الاتحاد الفيدرالي التنظيم المؤسساتي وإنشاء النظام الفيدرالي.[١]

٢-تعريف النظام الفيدرالي:

إن من يدقق ملياً في آراء الفقه الدستوري، يجد عدم اتفاق الفقهاء على تعريف موحد للدولة الفيدرالية، حيث ظهرت هنالك تعاريف متباينة كان محورها العلاقة بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية من حيث السلطة والاختصاص، ولعلنا سنلاحظ من هذه التعاريف المختلفة تأثر كل منها بشكل جلي بمسألة توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم.[٢]

حيث كان محور التوسع والتضييق في تعريف الدولة الفيدرالية، معتمداً على ما للسلطات المركزية وسلطات الأقاليم من اختصاصات، ومن هنا فقد ظهر اتجاهان في تعريف النظام الفيدرالي، كانا بمثابة نقطة انطلاق الفقه في تعريف الدولة الفيدرالية، فبينما يميل الاتجاه الأول إلى التوسع في مفهوم الدولة الفيدرالية؛ إلى حد إدخال أقاليم هذه الدولة في نطاق القانون الدولي، مما يقربها من مفهوم الدولة الكونفيدرالية، يذهب اتجاه ثان إلى تضييق المفهوم إلى حد الذي تقترب فيه من حقيقة وجوهر هذا النظام.[٣]

يعرف معجم القانون بالاتحاد الفيدرالي بأنه: " اتفاق دولتين أو أكثر على إنشاء دولة اتحادية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، ويكون لها سلطات الدولة في مجال العلاقات الدولية وبعض الاختصاصات الدولية؛ مع تمتع أعضاء الاتحاد الفيدرالي

---

[١] توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية (دراسة مقارنة)، عبد المنعم احمد أبو طبيخ، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، بأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمرك، ص ١٢.

[٢] معمر مهدي الكبيسي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٢٤-٢٥.

[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

ببعض السلطات في المجال الداخلي، وذلك وفقاً للمتفق عليه في الدستور الاتحادي أو المعاهدة المنشئة لدولة الاتحاد"[١].

وأورد المعجم السياسي تعريفاً مسهباً للفدرالية تحت بند (الاتحاد، الدولة الاتحادية)، جاء فيه "دولة توجد فيها حكومة مركزية وحكومات إقليمية، حيث إن كلاً من هذين المستويين من الحكم مستقل في مجاله عادة علىوفق دستور مكتوب يحميه، ويورد هذا الدستور اختصاصات كل مستويات الحكم، ويضع عادةً ترتيب لتنظيم الصلاحيات المتبقية وتنسيق تداخل الاختصاصات؛ فضلاً عن منح المسئولية القضائية الى محكمة دستورية ومؤسسة أخرى لاتخاذ قرارات ملزمة، وإن المجلس التشريعي الوطني في الدولة الاتحادية يضم عادةً مجلساً ثانياً تمثل فيه على نحو مباشر ومتساوي الأقاليم المكونة منها الدولة الاتحادية، وتسمى الأقاليم كانتونات أو جمهوريات أو ولايات"[٢].

ولقد عرّف عالم السياسة المتخصص في الدراسات الفيدرالية (دانيال الآزار)، الفيدرالية قائلاً بأنها: " نمط الترتيب السياسي الذي يربط الوحدات السياسية الصغيرة بالنظام السياسي؛ من خلال توزيع السلطة بين الحكومة الكبرى والحكومات الصغرى؛ على نحو يكفل حماية السلطات الخاصة لكلتا الحكومتين، ويمكنها من الإسهام في آلية اتخاذ القرار".[٣]

---

[١] معجم القانون، مرجع سابق، ص ٣.

[٢] رضا عبد الجبار الشمري وأياد عايد البديري، إمكانيات تطبيق النظام الفيدرالي في العراق (دراسة في الجغرافية السياسية)، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، مجلد٨، عدد٤، ص ١٣٧.

[٣] حسن حامد مشيكة، التجربة الفيدرالية في السودان دراسة حالة ولايتي الخرطوم وغرب كرد فان (١٩٩١-٢٠٠١)، وهي ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الدراسات العليا بجامعة الخرطوم المنعقد بقاعة الصداقة، سنة ٢٠٠٩ ص٤,

الفرع الأول: نشأة الاتحاد الفيدرالي

قد نشأت الأنظمة الفيدرالية في ظروف مختلفة تماماً، فكلّ منها كانت نتيجة فريدة لاختيارات اتخذها القادة السياسيون والقوى التاريخية الكبرى، وتم اختيار الفيدرالية من أجل جمع وحدات كانت منفصلة سابقاً في دولة جديدة؛ أو لإعادة ترتيب دول كانت وحدية، وأحياناً كنتاج للعمليتين معاً.[١]وينشأ الاتحاد الفيدرالي بإحدى وسيلتين:

الأول: انضمام عدة دول إلى بعضها، وهذه هي الطريقة الأكثر اتباعاً وعادة يكون دافع الدول الى هذا الاتحاد؛ تقارب شعوبها من الناحية التاريخية والحضارية والثقافية، أو شعور هذه الدول بحاجتها الى الاتحاد لصد عدوان الغير عليها؛ والحيلولة دون تحقيق مطامع العدو، وهذه هي الطريقة التي اتبعت في نشأة الولايات المتحدة الامريكية.[٢]

الثاني: قد ينشأ هذا الاتحاد نتيجة تفكك دولة كانت في الأصل موحدة أو بسيطة الى عدة دويلات، بأن تستقل كل أقسامها الإدارية استقلالاً تاماً ويصبح لها سلطة تشريعية تملك اختصاصات –ذي أصل دستوري–لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات خاصة، وهذه هي طريقة تكوين الاتحاد السوفييتي وبعض دول أمريكا اللاتينية.[٣]

الفرع الثاني: أسباب تبني الدول للنظام الفيدرالي

هناك عدة أسبابشائعة نذكر منها:[٤]

١–أن هذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توحّدها الاتحادات الأخرى، فمن خلال هذا الاتحاد يتم دمج شعوب الدويلات الداخلة في الاتحاد؛ متجاوزاً عقبات الاختلاف

[١] جورج أندرسون، مقدمة عن الفدرالية، منتدى الأنظمة الفدرالية، ٢٠٠٧، ترجمه، مها تكلا، كندا، ص ٦.
[٢] زحل محمد الأمين، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص٦٢.
[٣] زحل محمد، نفس المرجع، نفس الصفحة.
[٤] علي يوسف شكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٦٦.

والتباين اللغوي والديني والعرقي، ومن خلال الاتحاد الفيدرالي تم دمج الشعوب الناطقة بلغات متعددة في دولة واحد، كما في سويسرا وتشيكوسلوفاكيا؛ حيث وجدت هاتان الدولتان أن الفيدرالية هي الوسيلة المثلى لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في إطار دولة واحدة. وفي الهند جمع النظام الفيدرالي بين المسلمين، والهندوس، والسيخ، والبوذيين في دولة واحدة، وكذلك الأمر في بريطانيا حيث وحّد الاتحاد الفيدرالي بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، وجمعهم في دولة واحدة.[١]

٢- وقد يكون الاتحاد الفيدرالي وسيلة لإدارة دولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة، فقد لا تتمكن السلطة المركزية في الدولة الموحدة من إدارة شؤونها على أكمل وجه؛ فتتخذ من الإدارة الفيدرالية وسيلة لضمان وحدة الدولة من ناحية، وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى، من خلال إيجاد سلطة تدير الشؤون المحلية تحت هيمنتها واشرافها، ولنا في روسيا خير مثال على ذلك، فالسهل الروسي لا يمتد الى جبال الأوراس فحسب بل الى وسط آسيا وسيربيا أيضا.

٣-وربما كان عنصر القوة والرغبة في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الخارجي؛ العامل الأقوى لنشأة الاتحاد الفيدرالي فلهذا السبب يعود نشأة الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الامريكية.[٢]

[١] علي يوسف شكري، مرجع سابق، ص٦٦.
[٢] نفس المرجع، نفس الصفحة.

الفرع الثالث: هيئات الدولة الفيدرالية (أجهزتها)

لكي يكتمل بنيان الدولة الفدرالية استوجب انشاء هيئات مركزية اتحادية تتولى المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك على التفصيل الآتي:[١]

الهيئة التشريعية:

يتألف البرلمان الاتحادي من مجلسين يمثّل أحدهما شعوب الاتحاد؛ ويتم انتخاب أعضائه على أساس مبدأ الاقتراع العام؛ ويكون التمثيل فيه نسبي دون مراعاة مبدأ المساواة. أما المجلس الثاني: فهو يمثل الدول الأعضاء، وتتم اختيار أعضائه على أساس مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء؛ دون مراعاة حجم الدولة ومساحتها وعدد سكانها باستثناء ألمانيا الاتحادية التي لا تراعى فيها هذه القاعدة.[٢]

ويتم اختيار أعضائه بعدة طرق، فبعض الدول تعطي مجالسها الداخلية حق اختيار ممثليها في المجلس الاتحادي، مثلما كان معمولاً به في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام ١٩١١، وهناك من يعطي للحكومات الداخلية حق تعيين ممثليها في هذا المجلس، مثلما هو الشأن في ألمانيا الاتحادية. وهناك من يختارهم على أساس الاقتراع العام المباشر، مثلما هو معمول به حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمارس هذا المجلس الثاني صلاحيات متفاوتة من نظام لآخر.[٣]

الهيئة التنفيذية

وجود إدارة مركزية موحدة تمتد اختصاصاتها الى جميع ولايات الاتحاد وتمارس هذه الإدارة اختصاصاتها بإحدى طرق ثلاث:

---

[١] نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٩٢.
[٢] نعمان أحمد، الوسيط في النظم السياسية، مرجع سابق، ص٩٢.
[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

١-**طريقة الإدارة المباشرة:** وهي الطريقة المتبعة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بموجبها موظفون مركزيون يتواجدون في كافة ولايات الاتحاد، يتولون بأنفسهم تنفيذ قوانين الاتحاد دون أن يستعينوا في ذلك بموظفي الولايات.[١]

٢-طريقة الإدارة غير المباشرة

وفي هذه الطريقة يلقى على عاتق الإدارات المحلية في الولايات، مهام تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية، وتأخذ بهذه الطريقة جمهورية المانيا الاتحادية، وينظم الدستور الفيدرالي كيفية قيام الموظفين بواجبهم على الوجه الأكمل، مثل إشراف السلطات الاتحادية على التنفيذ وتقرير أوجه المسئولية الجنائية أو المدنية للموظف.[٢]

٣-الطريقة المزدوجة أو طريقة المشاركة

وهذه الطريقة تجمع بين أسلوبي الطريقتين السابقتين، فتوزع مهمة تنفيذ القوانينالاتحادية على الموظفين يعيّنهم الاتحاد لتنفيذ مهامه في الولايات المختلفة، وعلى الأجهزة الإدارية التابعة للولايات. أي أن موظفو الاتحاد يتولون جانباً من إدارة شئون الاتحاد ويتولى الموظفون المحليون جانباً أخر، وقد أخذت النمسا بهذه الطريقة المزدوجة.[٣]

الهيئة القضائية

بجانب القضاء المحلي الذي يتبع الولايات، يوجد القضاء الاتحادي الذي يتبع الدولة الاتحادية، وذلك كالمحكمة العليا في أمريكا، والمحكمة الاتحادية في سويسرا وتختص المحاكم العليا عادة بالنظر في المسائل الهامة كتلك التي تثور بين الاتحاد والولايات الداخلة فيه، أو بين الولايات بعضها والبعض، كما يعتبر جهة استئنافية

---

[١] عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في استراتيجيات وفلسفة الامن، ط١، ١٩٩٧، مؤسسة العامة للطباعة والنشر والاعلان-الخرطوم، ص٥٥.
[٢] عمر أحمد، شكل الدولة، مرجع سابق، ص٥٥.
[٣] نفس المرجع، نفس الصفحة.

تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من محاكم الولايات، أما القضاء المحلي فيختص بالفصل في المنازعات المحلية التي تثور داخل حدود الولاية.[١]

الفرع الرابع: مميزات وعيوب النظام الفيدرالي

أولاً: مزايا الفيدرالية:

١-يعد الاتحاد الفيدرالي حلاً توفيقياً في البلدان التي تضم بين جنباتها خليطاً من القوميات والأعراق المتعددة والطوائف المتباينة؛ في معتقداتها الدينية والعقائدية والمذهبية وخلفياتها التاريخية، ويعمل الاتحاد المركزي على حفظ وحدة الدولة من خلال هذه البنية السياسية المركبة، حيث يوفّق بين استقلال القوميات المختلفة وبين بقائها متضامنة ومتعاونة في ظل دولة موحدة، ويؤمن للولايات سلطاتتشريعية وتنفيذية وقضائية وصلاحيات إدارية؛ تمكن كل ولاية على حدة من تصريف شئونها بما يتناسب مع ظروفها المحلية، وبما يحفظ لها تقاليدها وجذورها الثقافية، وفي نفس الوقت تتمتع فيه بمزايا الانتماء إلى الدولة الاتحادية، بعكس الحال في المجتمعات السياسية التي تتعدد فيها السلطة، فتكثر الاضطرابات والصراعات مما يقود بدوره إلى الحروب وتجزئة الدولة ويحول دون التطور والاستقرار.[٢]

٢- الفيدرالية رؤية عامة ونظام سياسي لإدارة البلدان وإنّ من أهم مميزاته؛ الرقابة الشعبية والمتابعة لحركة المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي والجريمة المنظمة، ستكون كل تلك الأمور أكثر فاعلية في الوحدات الفيدرالية.

٣-إنه نظام يسمح بإجراء تجارب دستورية متعددة، فنجاح نظام معين في ولاية أو إقليم يساعد على اقتباسه في أقاليم أخرى، وهذا يصعب تطبيقه في الدولة البسيطة الموحدة.[٣]

---

[١] يس عمر، مرجع سابق، ص ٦٨.
[٢] زحل محمد الأمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ١٢٧-١٢٨.
[٣] رضا عبد الجبار وإياد عابد، إمكانيات تطبيق النظام الفيدرالي في العراق، مرجع سابق، ص ٩.

٤-المجتمعات الخليطة في الاتحاد الفيدرالي؛ لها القدرة على إفراز أجيال متعددة الثقافات والقدرات مما ينمّي من القدرات البشرية لهذه الدول، وبالتالي يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.[١]

ثانياً: عيوب النظام الفيدرالي

أولاً: إن هذا النظام من شأنه أن يعمل على تفتيت وحدة الدولة، إذا ما قوى الدستور من اختصاصات سلطات الولايات، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الحكومة الاتحادية وصعوبة سيطرتها على شئون ومصالح الدولة العامة.[٢]

ثانياً: لا تصلح الفيدرالية كنظام للحكم؛ فيكثير من المجتمعات بدليل الحركات الانفصالية؛ التي تدعو الى الاستقلال التام عن الدولة الاتحادية وتكوين دول مستقلة، إلا أن لكل دولة ظروفها الخاصة؛ فقد تكون الفدرالية من أسباب التوحد في بعض الدول، وتكون من أسباب الفرقة والانقسام في دول أخرى.[٣]

ثالثاً: ومن عيوب هذا النظام كذلك؛ كثرة النفقات التي يتحملها المواطنون في شكل ضرائب، وقد تؤدي ازدواجية السلطة الى تداخل الاختصاص وبالتالي تكثر المنازعات.[٤]

---

[١] زحل محمد الأمين، نفس المرجع، ص ١٢٨.
[٢] يس عمر، مرجع سابق، ص ٧٦.
[٣] زحل محمد الأمين، مرجع سابق، ص ١٢٩.
[٤] حسني بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٦٧.

المبحث الثاني: تطور مفهوم الدولة الفدرالية، وصيغة تطبيقها في الدولة الإسلامية:

لم يكن للدولة الفيدرالية مفهوم جامع مانع موحد كانت قد أخذت به الدول عبر مختلف العصور، بل إن الفيدرالية هي تجربة بحد ذاتها عملت الشعوب على تطويرها حتى أصبحت كما هي عليه اليوم. إلا أنه يمكن القول بوجود نظام فيدرالي موحد لجميع الدول الفيدرالية، بل إنه إذا صح القول لا يوجد هنالك نظام لدولة فيدرالية عبر التاريخ يشابه نظاماً آخر بشكل كلي، بل إن جميع الدول الفيدرالية جاءت أنظمتها الفيدرالية عبر تطور تاريخي طويل.[١]

وهو ما يستدعي دراسة المدى التاريخي القديم والوسيط والحديث للدولة العهدية (الفيدرالية).

أولاً: الدولة الفيدرالية في اليونان القديمة

الحركة العهدية في اليونان لم تحدث في اليونان إلا في نهاية التاريخ (الكلاسيكي)، ذلك بأن قيام دولة في اليونان قبل عهد الإسكندر كان أمراً مستحيلاً، فكل ما كان ممكناً في أيام المدنية القديمة التي حكمت وفاق المبدأ المتشبع بروح البلديات المحض؛ كان قيام جماعات مؤقتة، ولكن عندما أتم الفتح المقدوني هدم التقاليد العتيقة وأزال الحوائل التي فصلت بين يوناني كل مدينة ونبتت فكرة القومية اليونانية، أصبح نظام العهدية المركزية ممكناً، ورأينا تأسيس الحلف الاكينى ثم الايتولى عدو الأول.[٢]

وزعم بعض المؤلفين أن الأزمان السابقة قد جهلت فكرة العهدية، وهذا ما يقوله أحد المؤلفين السويسريين المحترمين (بوريل): " ونستطيع أن نقول إن الأقدمين قد جهلوا فكرة الدولة العهدية". ولكن "لفور" أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس قد عني بإثبات عكس

[١] معمر مهدي صالح الكبيسي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٤١.
[٢] احمد وفيق، علم الدولة، ط١، ١٩٣٦، مطبعة دار النهضة –مصر، ج٤، ص ٤٩٣.

ذلك ودلّل على أن المبدأ العهدي لم يكن مجهولاً من العصور القديمة، وإن كانت فوارق قد قامت بين المبدأ العهدي القديم والمبدأ العهدي الحديث.[١]

ولقد زعم أحد مشاهير القرن الثامن عشر؛ بأنه عثر في كل مكان من اليونان القديمة تقريباً على نظم عهدية مركزية، وعنى بأن يثبت إن محكمة التحكيم الدائم (امفكسيوني) كانت واسطة عقد دول عهدية مركزية واسعة النطاق.[٢]

إن نظام الحكم في اليونان على العكس من أنظمة الحكم في الدول القديمة؛ التي مارست حكماً استبدادياً مطلقاً يستند الى الحق الإلهي، ولا يعرف حدوداً ولا قيوداً، إلا حدود الدين والعادات، لاسيما في مصر وبابل وفارس، فقد كانت السلطة السياسية في المدينة تعود الى مجموعة المواطنين، والحكم إنما كان يؤمن بواسطة مجموعة من العناصر التي كانت تعمل لحساب المدينة وفقاً لقوانين محددة، وقد كانت هذه المدن عرضة للاعتداءات الخارجية ولاسيما من بلاد فارس، ومنها نشأت المشكلة الكبرى التي طالما عانت منها هذه المدن؛ وهي التوفيق بين ضرورة التعاون والاتحاد فيما بينها للوقوف بوجه التهديد الخارجي من جهة، وبين المحافظة على حريتها واستقلالها من جهة ثانية.[٣]

لذلك من الممكن القول: إن تاريخ الإغريق عرف ثلاثة أشكال من التجمعات الدولية، تتراوح بين الكونفيدرالية والفيدرالية وكما يأتي:[٤]

الشكل الأول: ويأخذ طابعاً اتحادياً ويقرب من الدولة الفيدرالية بمعناه العصري؛ الذي نعرفه اليوم وإن لم ينطبق عليه تماماً، وهذا الاتحاد يقوم بين مدن تتمتع بالاستقلال القانوني والواقعي، يتناول كلّ منها عن بعض امتيازاته، وتشترك جميعها

---

[١] أحمد وفيق، مرجع سابق، ص ٤٩١.
[٢] نفس المرجع، ص ٤٩٢.
[٣] معمر مهدي صالح الكبيسي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص٤٣.
[٤] نفس المرجع، ص ٤٥.

وعلى قدم المساواة في انشاء هيئات سياسية يناط بها أمر اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف المشترك.

الشكل الثاني: وهو الشكل الاتحاد الاستعماري كما يسميه الأستاذ "غوديميه"، وهذا يتحقق بأن تسيطر إحدى المدن القوية على المدن التي حولها، وتتولى هذه المدينة بالاستقلال عن باقي المدن السياسية الخارجية للاتحاد؛ مع بقاء هذه المدن متمتعة باستقلالها المحلي وبإدارة شئونها الذاتية، إنما تمتعها بهذا الاستقلال كان على سبيل التسامح، اذ كان بإمكان المدينة المهيمنة أن تلغيه في أي وقت.

الشكل الثالث: وهو ما يسمي بالتحالف الكونفيدرالي وهذا التحالف يقوم بين مدن متساوية قانوناً؛ حيث تبرز مدينة تتصف عملياً بالتفوق على باقي المدن، وتقوم منفردة بتسيير وتوجيه هذا التحالف، ولا سيما في مجال العلاقات الخارجية.[١]

وفي تقييم عام لأنواع الاتحادات التي شهدتها اليونان القديمة يمكن القول: "إن مأساة الحياة السياسية عند الإغريق، تكمن في عدم القدرة على إيجاد حل شاف لمشكلة الوحدة بين المدن اليونانية؛ التي كانت ضرورية للدفاع عن النفس ضد الأعداء الأقوياء، وبالتالي فإن المدن اليونانية لم تكن لتستطيع أن تقيم فيما بينها سوى تحالفات هشة، لا تلبث أن تقع فريسة إحداها على الأخرى".

ثانياً: الفيدرالية في الإسلام

سوف نقسم دراستنا للنظام الفيدرالي في الإسلام، الى عهود بدأ من العهد الأول (زمن النبي صلى الله عليه وسلم)، مروراً بخلفاء الراشدين حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتشعبت المسائل الدينية واحتيجت الى الاجتهاد والفقه لحل النوازل والقضايا، الى عهد الأمويين والعباسيين، لنري كم كان الإسلام حكيماً وكافياً لإدارة أهل الأرض والكون.

---

[١] معمر مهدى، مرجع سابق، ص ٤٥.

النظام المركزي (المركزية السياسية) في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة عشر من بعثته (١٦٢٢م) الى يثرب، ونزل في قباء على عمرو بن عوف وأسس بها مسجد قباء الشهير، وذلك في الأيام التي أقام بها في قباء، ثم تابع الرسول مسيرته الى يثرب حتى وصل اليها، وبالهجرة أصبحت يثرب الإقليم الجديد موطناً وملجأً لجماعة المسلمين، وأصبح العام الذي هاجر فيه الرسول بدايةً للتاريخ الإسلامي أي التاريخ الهجري.[١]

وبالهجرة أصبح شعب المدينة ثلاث طوائف: المهاجرون وهو المؤمنون برسالته (وهم الذين فروا بدينهم من مكة الى المدين)، والأنصار هم سكان المدينة الأصليون من العرب (وهم الأوس والخزرج)، والطائفة الثالثة فهم اليهود.

وبعد الهجرة بدأ بالمدينة عهد مستقر، ومجتمع قائم على قواعد سياسية تحت قيادة الرسول، ونجد تركيز كافة السلطات العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية في يد الرسول الكريم، الذي كان أول رئيس لهذه الدولة الناشئة فجمع برئاسته للدولة بين صفتين: الأولي: صفة النبي المرسل. والثاني: صفة الحاكم فهو يرأس الدولة ويديرها.[٢]

إن أقاليم الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قائمة على المركزية السياسية؛ حيث تجمعت كلفة السلطات العامة في الدولة الإسلامية، من تنفيذية وتشريعية وقضائية في يد الرسول فكانت له وظيفة الرسول والنبي والحاكم والمشرّع والقاضي ورئيس الحكومة وقائد جيوش المسلمين.

---

[١] أورد ابن هشام قصة هجرته صلي الله عليه وسلم، ج١، ص٤٩٢-٤٩٥.

[٢] مسعود أحمد المصطفى، أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية والادارية، مرجع سابق، ص ٧٨.

أما من حيث قيامها على اللامركزية الإدارية فقد مرّت هذه الأقاليم بمرحلتين:[1]

الأولي: مرحلة الهجرة وتأسيس الرسول لدولة المدينة، وتكوينه أمة إسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن قبائلهم وأجناسهم، فكان النظام في إطاره العام دينياً مطلقاً؛ ذا طابع مركزي إداري يرتكز على الأوامر والأحكام العامة المنزلة.

الثاني: المرحلة التي تم فيها فتح البلاد والمدن والقرى؛ التي حول المدينة المنورة فنجد أن النظام الإداري المطبق على تلك الأقاليم المفتوحة؛ هو النظام اللامركزي الإقليمي باستثناء العاصمة –المدينة المنورة–فكان النظام الإداري فيها هو المركزي الإداري لتركيز الحكومة بها. أما في عهد الخلفاء الراشدين فقد شملت الدولة الإسلامية أقساماً عديدة سميت بالولايات أو الأمصار؛ كان عددها اثنتي عشرة ولاية في زمن أبي بكر، وأعيد تقسيمها في عهد عمر وضمّها بشكل ولايات كبيرة بلغ عددها ست عشرة ولاية.[2]

ويري جانب من الفقه أن هذه الولايات أو الأمصار لم تشارك في حكم الدولة ككيانات متميزة، وإنما كمجموعات تخضع للحكومة المركزية الكائنة في عاصمة الدولة، وتقع تحت هيمنتها في ممارسة الاختصاصات المخولة لها... ولذلك يظهر أن الحكومة المركزية في المدينة المنورة؛ كانت تهيمن على الولايات الإسلامية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها، بالإضافة الى وحدة التشريع المتمثلة مصادره في القرآن والسنة والإجماع شكلاً نظامياً قانونياً واحداً تستمد منه جميع الأحكام... والولايات رغم تعددها واتساعها واختلاف الأجناس واللغات والعادات والتقاليد فقد حكمت بنظام الدولة البسيطة.[3]

---

[1] مسعود أحمد، الأقاليم الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩٦.
[2] معمر مهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية ص ٤٩-٥٠.
[3] سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي، ط٦، دار الفكر العربي، ١٩٩٦، ص ٩٢.

وكانت أقاليم الدولة الإسلامية على عهد عمر رضي الله عنه؛ عبارة عن وحدة واحدة في جميع المسائل الشرعية والتنفيذية والقضائية، كما كانت وحدة بادية في النظم المالية من خراج وجزية، حيث يفرضها أمير المؤمنين بحكم القرآن وعمل النبي صلي الله عليه وسلم، ومايراه متفقاً مع المصلحة العامة ومقاصد الإسلام، وكذلك الصدقات وجمعها فانه ينفذ بإشراف الامام، وكذلك الموارد المالية التي تفيض بها الأقاليم بعضها على بعض من غير محاجزات إقليمية... وننتهي الى القول بأن أقاليم الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر وإن تعددت إلا أنها كانت تحت سيادة وسلطان الإسلام، سواءً دخل أهالي تلك الأقاليم في الإسلام أم بقوا على دينهم."[١]

[١] مسعود أحمد، مرجع سابق، ص ١٠٥-١٠٦.

المبحث الثالث: مبادئ الأساسية لقيام الدولة الفدرالية

تتلخص في التوفيق بين ضرورة احتفاظ الدويلات باستقلالها الذاتي، وتحقيق مشاركتها في تسيير شؤون الدولة الاتحادية، فرغم أن شخصية الدول المنضوية في الاتحاد تنعدم على الصعيد الخارجي، فإن هذه الدول تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي معترف به ومضمون من جهة، كما أن لها الحق في تسيير سياسة الدولة الاتحادية مقابل تخليها عن سيادتها الدولية من جهة أخرى:[1]

١-مبدأ المساهمة أو المشاركة:

يعني أن تشترك دول الأعضاء في تكوين القرارات التي تلزم الاتحاد بكامله، ونجد في الواقع أن أي تنظيم اتحادي يفترض مؤسسات ترعى المصالح المشتركة للاتحاد، وهذه المؤسسات يتفاوت اختصاصاتها اتساعاً وضيقاً، تبعاً لمتانة الاتحاد وضعفه، ولكن لا غنى في جميع الأحوال عن مساهمة الدول الأعضاء في تكوين المؤسسات الاتحادية، وأن يكون لها فيها صوت وإلا انعدمت صفة الاتحاد وأصبحنا أمام دولة بسيطة.[2]

وتطبيقاَ لمبدأ المساهمة نجد أن جميع الدول الاتحادية تأخذ بلا استثناء؛ بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية... ويري بعض المؤلفين في ذلك ضرورة حتمية وركناً من أركان النظام الاتحادي لا غنى عنه، بينما يذهب أخرون الى أن المساواة في التمثيل في مجلس الدويلات ليست ركناً أساسياً، وإن كان العمل قد جرى على الأخذ بها لاعتبارات عملية.[3]

---

[1] رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج١، دار توبقال للنشر، دون ذكر ط، ون، ص٣٢.
[2] نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، مؤسسة الحديثة للكتاب، ط١، ١٩٩٩، ص٢٨-٢٩.
[3] نزيه رعد، نفس المرجع، نفس الصفحة.

٢-مبدأ الاستقلال:

يقضى بأن تمارس كل دويلة منخرطة في الاتحاد؛ اختصاصاتها الدستورية والإدارية والقضائية دون تدخل من الدولة الفيدرالية، فالحكام يمارسون سلطاتهم بناءً على تفويض من شعب الدويلة بذاتها، إنهم لا يمارسون مهام سياسية وإدارية مفوضة من طرف الدولة المركزية، كما هو الشأن في الدولة التي يخضع تنظيمها لمبدأ اللامركزية.[١]

ويتجلى استقلالها الذاتي في إمكانية وضع دستورها أو قانونها الأساسي؛ الذي لا يجوز تعديله بالطريقة المنصوص عليها في الدستور، وإذا كان من الممكن أن تتعارض نصوص ودساتير الولايات مع بعضها؛ فإن المهم هو ألا تتناقض هذه الدساتير مع المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاتحادي، ويعترف الاتحاد السوفياتي للجمهوريات المنضوية فيه بحق إبرام المعاهدات وحق التمثيل الدبلوماسي، هذه الإمكانية أفسحت المجال لأكرانيا وروسيا البيضاء؛ باحتلال مقعد إلى جانب ممثلي الاتحاد السوفياتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبهذا أصبح للاتحاد السوفياتي ثلاثة أصوات في هذه الجمعية، ومن أجل ضمان اختصاص الدولة الاتحادية والدويلات؛ فإن الدساتير تنص على إنشاء هيئة مختصة للتحكيم والفصل في الخلافات التي قد تنشأ في هذا المضمار (السوفييت الأعلى في الاتحاد السوفياتي، المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمحكمة الدستورية في ألمانيا الاتحادية).[٢]

[١] رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق، ص ٣٢.
[٢] رقية، نفس المرجع، نفس الصفحة.

وهناك مبادئ أخرى إضافة الى ما سبق منها:

٣-مبدأ دستورية النظام الفيدرالي:

ويقصد به سيادة الدستور الفيدرالي عن باقي الدساتير الولائية، وخضوع المواطنون كافة لأحكامه دن عائق أو وساطة.

٤-مبدأ ديمومة الدولة الفيدرالية:

ويعني ذلك بأن الفيدرالية تؤلف الدولة بحيث تصبح وحدة واحدة، تستطيع استمرارية شكلها وتردع كافة التوترات الداخلية وأعلى منه الانفصال، لذلك تنص بعض الدساتير الفيدرالية بعدم جواز الانفصال ومنعه (دستور الأسترالي وفايمار الألماني مثلاً).[١]

[١] معمر مهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٣١-٣٤.

المبحث الرابع: تطبيقات المعاصرة للنظام الفيدرالي ومقارنة بعض منها بشكل الصومالي المقترح

ان فكرة الفيدرالية في مفهومها الحديث خضعت الى تطور تاريخي كبير، بدأت بوادره الأولي في ظل العصور التاريخية سالفة الذكر، وانتهت الى صيغة ميّزتها عن غيرها من الأفكار ذات الصيغة الاتحادية كالكونفيدرالية في مفهومها اليوم، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأم في تبني فكرة الفيدرالية بمفهومها المعاصر كشكل من أشكال الدول، وتبعتها في ذلك دول عديدة محاولة الوصول الى ما وصلت اليه الولايات المتحدة الأمريكية؛ من نجاح في توطيد أسس الدولة العصرية التي توفق بين المصالح القومية والمصالح المحلية على السواء.[١]

١-النظام الفيدرالي الأمريكي:

يعتبر الدستور الأمريكي ثمرة مرحلتين سبقتاه مباشرة، المرحلة الأولى تمثلت بحرب الاستقلال عندما ثارت ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية على ساحل أمريكا الشمالية ضد المملكة المتحدة، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بحرب الاستقلال وهذه هي مرحلة الكونفدرالية.[٢]

فقد تمت الدعوة الى مؤتمر فيلاديلفيا عام ١٧٨١م، لأن الأعضاء شعروا بأن الأمة الجديدة بحاجة الى حكومة قوية أكثر من الحكومات الكونفدرالية، لكن ممثلو الولايات رفضوا الانضمام لأي حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها، لذلك قسّم واضعوا الدستور الأمريكي السلطة بين الحكومة المركزية والولايات؛ واعطيت كل ولاية تمثيلاً متساوياً في مجلس الشيوخ القومي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة للحصول على دستور جديد.

[١] معمر مهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية، ٣٤-٣٥.
[٢] نفس المرجع، ص ٣٥.

والدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير المطبقة حالياً في العالم، فقد تم اقراره عام ١٧٨٧، وظل معمولاً به حتى الآن؛ بعد أن أدخل عليه على مدى أكثر من قرنين من الزمان ٢٤ تعديلاً فقط. ولقد أرسي الدستور الأمريكي قواعد راسخة لنظام فيدرالي يقوم على مراقبة بعضها بعضاً بفاعلية، وخلق مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة في الوقت نفسه.[١]وعشية الاستقلال والتصديق على دستور الاتحاد ثارت النزاعات بين أنصار الاتحاد ومعارضيه، وسادت المسرح السياسي قضية توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات، وظهرت في الفكر السياسي الأمريكي عبارة (الاتحاديون ومعارضو الاتحاد)، فقد انطلق الاتحاد في هذا الاتجاه انطلاقة جديدة، فالاتحاديون الذين انتصروا عام ١٧٨٧، عادوا وأكّدوا انتصارهم عام ١٧٨٩، وانتخب جورج واشنطن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية دون منافسة. ولكنهم واجهوا بعد ذلك أزمة انفصال خطيرة؛ تعد من أخطر التحديات التي واجهت الولايات المتحدة منذ الاستقلال، والتي انتهت بانتصار الاتحاديين مرة أخرى.[٢]

والرئيس في الأسلوب السياسي الأمريكي يحتل المرتبة الأولى، فهو على رأس أكبر قوة عالمية، وهو بناءً على ذلك منتخب من قبل الشعب يشكّل حكومته بكل حرية ولا يمكن للبرلمان أن يسقطها، وهو يرأس ويدير البلاد مزوداً بالسلطات والوسائل اللازمة لذلك. ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يجمع بين وظيفتين هما عادة متميزتان ومختلفتان، ويتمتع بمعظم الصلاحيات المتعلقة بالدولة فهو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وبموجب الدستور يصبح القائد الأعلى للجيش ومكلفاً بعقد المعاهدات وتعيين السفراء...[٣]

---

[١] محمد العيسى، الفيدرالية نماذج وخصوصيات.
[٢] معمر المهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية، ص ٦٤.
[٣] علي الشمري، واقع الفيدرالية ونظم الاتحاد الفيدرالي، مجلة النبأ الالكترونية، العدد ٥٩ تموز ٢٠٠١.

والجهة الثانية التي يقوم عليها النظام السياسي الأمريكي هي السلطة التشريعية (الكونغرس)، فقد أخذ الدستور الأمريكي بنظام المجلسين حيث تتألف السلطة التشريعية من مجلسي الشيوخ والنواب، واختصاصات المجلسين متساوية في المجال التشريعي الى حد ما، ماعدا أرجحية مجلس النواب فيما يتعلق بالتشريعات المالية، اذ أن جميع مشروعات القوانين الخاصة بتحصيل الإيرادات تصدر عن مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح إدخال تعديلات كما في سائر مشروعات القوانين، وله أن يوافق على هذه التعديلات. أما من حيث التأثير في صنع القرار؛ نعتقد أن كفة الرجحان تميل الى مجلس الشيوخ، إذ أنيط به إضافة الى الاختصاص التشريعي مشاركة الرئيس في تعيين كبار الموظفين الفدراليين، والموافقة على المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخرى، وسلطة محاكمة الرئيس عن اتهامه بجرم جنائي، وسبب ترجيح مجلس الشيوخ يعود الى طبيعة تكوينه إذ تمثّل فيه الولايات بشكل متساو لا فرق بين ولاية صغيرة وكبيرة.[١]

٢-النظام الفيدرالي الألماني

عرفت المانيا الاتحاد الكونفدرالي نظاماً سياسياُ لإدارة البلاد عام ١٨١٥، كنتيجة من نتائج مقررات مؤتمر فينا، وقد تشكّل هذا الاتحاد من ٣٨ ولاية تحت سلطة (مجلس الدايت) المسيطر على النمسا، والذي ضمّ ممثلين عن حكام المقاطعات الألمانية لا عن الشعب الألماني، لذلك لم يحقق طموحات الشعب الألماني في بناء الوحدة القومية المنشودة.[٢]

وقد أدّت هذه السياسة الى انتشارالفكر الحر في أوساط المثقفين الألمان، ولاسيما في الأقسام الغربية من بروسيا والتي كانت أكثر تأثيراً بمبادئ الثورة الفرنسية من

---

[١] حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، كلية القانون – جامعة بغداد، دون، ط، ص٤.
[٢] أثمار كاظم الربيعي، الفيدرالية الألمانية والمشروع الفيدرالي المقترح في العراق، مركز الدراسات دولية، العدد الاربعون، ص٥.

باقي الدويلات الألمانية، لوقوعها تحت الاحتلال الفرنسي المباشر، لذلك فقد انتهي دور الإقطاع فيها وتطورت الصناعة وظهرت فيها طبقة متوسطة؛ رأت في تلك التجزئة السياسية عاملاً معرقلاً لتطوير السوق القومية؛ وذلك لكثرة الحواجز الجمركية واختلاف المقاييس والمعايير، وهذا ما يعرقل تطور المستوى الاقتصادي في هذه الدويلات؛ لذلك أخذت هذه الطبقة تسعى لإزالة هذه الحواجز ونجحت في اقناع ساسة بروسيا لرفع الحواجز الجمركية بين مقاطعاتها المختلفة، وتوحيد الممتلكات البروسية المجزّأة بتعريفة جمركية موحدة مخفضة، ومع النتائج الاقتصاديةالناجحة لهذه السياسات اتفقت المقاطعات الألمانية أثر ذلك على رفع الحواجز الجمركية والاكتفاء بثلثي الضريبة المخفضة، وقد أتت هذه السياسة ثمارها فما أن حلّ عام ١٨٢٧، حتى تأسس الاتحاد الألماني والذي عرف باسم (الزولفراين)، بزعامة بروسيا والذي ضمّ الدويلات الألمانية الواقعة شمال نهر المين. وخلال هذه الحقبة كانت بروسيا قائمة على أساس تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الشمالي والدويلات الجنوبية، التي لم تدخل في هذا الاتحاد حتى تمكنت عام ١٨٧١، في تحقيق الوحدة الألمانية بضم هذه الدويلات الى الاتحاد الجرماني الشمالي (الزولفرين)، وفي إثر ذلك انتقلت المانيا من دولة كونفدرالية الى دولة فيدرالية موحدة.[١]

وبعد ذلك مرّت المانيا عدة تجارب والتي كانت أخرها جمهورية (بون الاتحادية)، والتي أقامها الحلفاء بعد هزيمة النازية؛ بحيث قسموا المانيا الى مناطق احتلال وأدمجوا تلك المناطق لتصبح منطقة واحدة، أطلق عليها اسم الجمهورية الاتحادية عاصمتها بون بمقتضى قانون ١٩٤٩/٥/٢٣، أما منطقة الاحتلال السوفيتية فأطلق عليها الجمهورية الشعبية الألمانية وعاصمتها برلين الشرقية كدولة بسيطة.[٢]

[١] أثمار كاظم الربيعي، مرجع سابق، ص٦.
[٢] معمر مهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٧٤.

أسباب قيام النظام الفيدرالي في المانيا

ومن الأسباب الأولى لقيام النظام الفيدرالي في المرحلة التي تلت انهيار النازية، إصرار الحلفاء منذ البداية على سياسة إعادة بناء المؤسسات الفيدرالية، وبالذات ما يتعلق بأجهزة الدولة السياسية، ولكن أية خطوة في هذا المجال لم تتخذ إلا بعد إعادة بناء الدولة الألمانية الحديثة وتنفيذها القانون الأساسي، أي بعد نحو أربع سنوات من استسلام النازية، ورغبة في إرساء قواعد النظام الديمقراطي الصحيح؛ اتفق الحلفاء على ألا يكون في مركزية السلطة أي افراط، وقد استقر الرأي على أن خير سبيل الى هذا هو النظام الفيدرالي القائم على الفصل الواضح بين سلطات الحكومة المركزية، وسلطات حكومات الوحدة المؤسسة للاتحاد.[١]

وكان جوهر هذا النظام أن تقتصر سلطات الحكومة المركزية على السلطات المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتتمتع حكومات الولايات بكل السلطات الباقية، وهذا يتبين أن قرار إنشاء النظام الفيدرالي لم يكن قراراً المانياً داخلياً خالصاً، اذ ساندت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا–في السنوات الأولى من احتلال المانيا–النظام الفيدرالي، في حين أصرت الحكومة السوفياتية على الحكم المركزي الواحد، وتم الوصول الى اتفاق على هذا الموضوع بين الحلفاء في مؤتمر لندن في ربيع سنة ١٩٤٨، حيث قرر نواب وزراء خارجية الدول الغربية؛ أنه يجب ألا تقوم في المانيا حكومة موحدة مركزية، وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ عن تأييدها لقيام اتحاد فيدرالي من نوع ما.[٢]

وتتكون المانيا من ست عشرة ولاية اتحادية، تتحمل كل منها مسؤولية حكومية خاصة بها، وتتمتع كل ولاية في الاتحاد الألماني بوجود حكومة وبرلمان محلي، أما

---

[١] حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية، ط١، ٢٠٠١، دار وائل للطباعة والنشر، ص٢١٧-٢١٨.
[٢] نفس المرجع، ص ٢١٨.

الحكومة الاتحادية التي مقرها "بون" فعلى رأسها رئيس جمهورية ووزارة اتحادية، مسؤولة أمام برلمان اتحادي مكوّن من مجلسين؛ أحدهما مجلس الولايات ويتكون من نواب يمثلون الولايات، ولكل ولاية عدد من مقاعد لا يقل عن ثلاثة، أما الولايات التي يزيد تعدادها على مليون فلها أربعة مقاعد، ولولايات التي يزيد سكانها على ستة ملايين فلها ستة مقاعد.[١]

أما المجلس الثاني فهو مجلس الشعب ويتم اختياره على إثر انتخابات عامة، وله سلطة اختيار رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، وتمثل السلطة القضائية محكمة دستورية عليا مقرها مدينة (كارلروش)، وظيفتها مراقبة دستورية القوانين المحلية، وفض النزاعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبعض القضاة ينتخب نصفهم من قبل الشعب والنصف الأخر يعينه مجلس الولايات.[٢]

٣-النظام الاتحادي للإمارات المتحدة العربية

كان لإعلان بريطانيا في ١٦يناير عام ١٩٦٨عن نيتها لإنهاء وجودها في المنطقة ورغبتها في مغادرة الامارات مع نهاية عام ١٩٧١، أثر ذلك في اشعال مخاوف وإيجاد الإحساس بعدم الاستقرار والرهبة من المستقبل وما يخبئه للإمارات.كانت شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية عموماً من اختصاص البريطانيين، والشك بأن مغادرة بريطانيا سوف توجد فراغاً لابد من ملئه، بشكل يعطي الإحساس بالأمان ويمنع أطماع أية دولة من الدول القريبة أو البعيدة؛ التي يمكن أن تطمع في الثروات الموجودة في الامارات.[٣]

وفي ١٨ فبراير١٩٦٨، تم اعلان اتفاقية بين دبي وأبوظبي لإنشاء اتحاد فيما بينهما، يختص بالدفاع والشؤون الخارجية والخدمات التعليمية والصحية، وشؤون الهجرة

---

[١] معمر مهدي، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٧٥.
[٢] نفس المرجع، ص٧٥.
[٣] هادف راشد العويس، توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية، مجلة الشريعة والقانون، العدد١١، ١٩٩٨، جامعة الامارات العربية المتحدة، ص ٨٥.

والجنسية ويكون له علم واحد، دعا حاكما أبو ظبي ودبي بقية حكام الامارات المتصالحة، وحاكمي قطر والبحرين؛ الى الانضمام الى الاتحاد. وخلال أسبوع من إعلان اتحاد أبو ظبي ودبي تم الإعلان الاتحاد بين تسع امارات وهي أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة بالإضافة الى قطر والبحرين.[١]

ومع اقتراب فترة انسحاب بريطانيا بنهاية ١٩٧١، اتضح أنه من الصعوبة الاستمرار في الاتحاد المكوّن من تسع امارات؛ لأسباب عديدة منها: أن اتفاقية انشاء الاتحاد تمت صياغتها على عجل، وكانت غير مناسبة وتؤدى الى الخلاف، ومنها التنافس على تولي المناصب المهمة في الاتحاد، لذلك لم تتمكن الامارات التسع من الاتفاق على صيغة الدستور الذي يطبق بعد الاستقلال، وانفردت كل من البحرين وقطر؛ بإعلان دستور كل منها وقامت الامارات السبع باستكمال إعداد دستورها.[٢]

لم يعد هناك عوائق أمام الامارات السبع الأخرى لتقاسم المناصب والامتيازات، لذا اجتمع حكام الامارات العربية السبع من الثامن عشر من تموز/يوليو عام ١٩٧١، لإجراء مباحثات هدفها إيجاد شكل للتعاون فيما بينهم. وقد أهاب الشيخ زايد بحكام الامارات أن يبدأو مباحثات من أجل تحقيق الاتحاد، وتم التوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية، وأصدروا دستوراً مؤقتاً لتنظيم شؤون الدولة، لكن رأس الخيمة لم تعلن انضمامها في ذلك اليوم الى الاتحاد ولذلك بدأ مشروع الاتحاد بست امارات.[٣]

---

[١] هادف راشد، مرجع سابق، ص ٨٧.
[٢] هادف راشد عويس، نفس المرجع، ص ١٣٠.
[٣] ميثاق خير الله جلود، مستقبل النظام الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة التربية والعلم، العدد٢، سنة ٢٠١٠، ص ٨.
*الدول التي تتخذ النظام الفيدرالي نظاما سياسياً –كما ذكرنا سابقا-تربو عشرون ونيفا لذلك لم يكن هدفنا سردهم جميعاً، ولكن قصدنا أن نشير بعضاً منها وخاصة التي يعتقد بأن تطبيقها لهذا النظام جلبها الاستقرار والتنمية كما هو مذكور في المتن.

أولاً: تقييم (الباحث) مدي تحقيق تلك الدول الاستقرار

ولتقييمي الشخصي بعد قراءتنا النظام الفيدرالي؛ لتلك الدول التي أخذناها كنموذج للتطبيقات المعاصرة للنظام الفيدرالي المركزي؛ نجد أنها قد حققت استقراراً في المجالين السياسي، والاقتصادي، اللذين هما أسّ الاضطرابات والقلاقل في العالم اليوم، بحيث التدخل السياسي لشؤون داخلية الدول واطماع القوي الكبرى الاقتصادية، قد أدت الى اثارة الحروب وسوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول وعكّر صفو التواصل الودي بين الشعوب الشرقية والغربية.

ونجاح هذه الدول لايعني مطلق النجاح وانما مقارنة مع نظرائهم من دول العالم؛ ندرك مدى تحقيقهم للاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إضافة الى سويسري والتي يدرج من ضمن أوائل الدول التي تبنت النظام الفيدرالي، ووصلت قمة في الاستقرار الاقتصادي فضلاً عن السياسي.

فمثلاً سرّ استمرارية نفوذ الأمريكي في العالم؛ وتمسكها بوصلة السياسة الدولية وتوجيهها حيث شاءت، ماهو إلا الاستقرار الداخلي السياسي منه والاقتصادي، إضافة الى الاجتماعي، وبالتالي يتوقع خبراء الاستراتيجيون استدامة النفوذ الأمريكي في العالم نحو عشر سنوات قادمة على الأقل، وهذا بفضل الوحدة بين الأقاليم الأمريكية والانسجام السياسي بين مكونات السياسية والرؤية الموحدة تجاه القضايا المصيرية.

ومما يقال في الولايات المتحدة يصدق في وضع ألمانيا الاتحادية؛ التي حققت نجاحات هائلة في المجال الصناعي والتكنولوجي؛ والذي تكاد تنفرد به إضافة الى التطور الاقتصادي –الذي لم نسمع منذ فترة انكماشه أو تقهقره – وإن دلّ ذلك عن شيء إنما يدل على قوة النظام السياسي الداخلي، ومدى الاستقرار الذي تتمتع به داخلياً.

وكذلك الامارات المتحدة العربية رغم موقعها الجغرافي المضطرب وبداءة سكانها وقلة خبراتها وكفاءتها التشغيلية وانعدام كوادر وطنية متعلمة ...، رغم كل تلك التحديات إلا أن حسن تفكير مؤسسو الامارات المتحدة، وفي مقدمتهم (الشيخ زايد) –الذي أدرك حقيقة الوحدة والاندماج مع توفير مساحة من الحرية للأعضاء – أدى الى أن أصبحت اليوم موئل التجارة وأحد أهم أسواق التجارية في العالم، كل ذلك ما هو إلا انعكاساً للاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي.

ثانياً: مقارنة (الباحث) بين الفيدرالية الألمانية والشكل الصومالي المقترح

الفيدرالية الألمانية كما أشرنا سلفاً وليدة تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية؛ وهزيمة الألمان المتلاحقة في غضون ربع قرن، وبينها –أي الفيدرالية الألمانية–وبين الشكل الصومالي المزمع تطبيقه؛ تشابه وتطابق قد نستقي منها تجارب وخبرات قد تكون مفيدة في ظرف التي تمر بها الصومال.

ومن أوجه التشابه التي لاحظت من خلال قراءتي للنظام السياسي الألماني تتمثل بأن:

١–اختيار النمط السياسي الفيدرالي ليس إرادة محلية ووطنية؛ بل هي قسرية –إن صح التعبير–أو أشبه بالإكراه، لأننا نري أن الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، سيطروا المانيا وقرّروا بناء دولة المانية هشة ضعيفة، تقوم على أساس نظام فيدرالي مركزي ديمقراطي، وإزاء ذلك اضطربت آراء الحلفاء وانقسموا الى مؤيد ومعارض وأخيراً اجتمعوا في مؤتمر لندن لسنة ١٩٤٧، وبعد مداولات بينهم وشدّ وجذب قرروا بحتمية تطبيق النظام الفيدرالي في المانيا، وأصدروا أمراً فحواه انتقاء ممثلين بمجالس الولايات التشريعية، بحيث يقوم هؤلاء الممثلين بصياغة الدستور الفيدرالي الألماني، وفعلاً أنجزوا المهمة وكتبوا الدستور وسمّوا عليه (القانون

الأساسي) إيحاء بأنه مؤقت الى أن تتوحد الألمانيتين الشرقية والغربية وهو ما حصل عام ١٩٩١.[١]

أما الفيدرالية الصومالية فهي كذلك لا تترجم عن إرادة الشعب، ذلك بعد انهيار الدولة المركزية عام ١٩٩٠، لم تعد للصومال دولة فعّالة تمسك زمام الوطن، وأضحي الشعب نازحاً ولاجئاًوضائعاً؛ في وحل الصراعات السياسية بين أمراء الحرب تارة وبينهم وبين الإسلاميين تارة أخرى، وحيناً أخر بين القوى الخارجية الغازية وبين المليشيات الإسلامية المسلحة... وهكذا بقيت الأمة الصومالية تحت رحمة المدافع والأسلحة المدمرة، والغارات الجوية التي تقصف ليل نهار غير آبهة للضحايا المادية والبشرية الناجمة جراء ذلك. واستمر الحال كذلك –وبعد بضعة عشرة من مؤتمرات مصالحة تمت كلها بالفشل–الأن جاء مؤتمر(امبيغاتي–كينيا)؛ والذي بموجبه أنشئت حكومة انتقالية (اعتبرها بعض المحللين الى أنها تمخضت فكرة الفيدرالية) وعقب ذلك بروز نجم المحاكم الإسلامية عندما أحكموا السيطرة في العاصمة مقديشو، وما فتئوا يتوسعون نحو السيطرة لباقي ربوع البلاد، حتى أعلنت إثيوبيا التدخل العسكري بدعم أمريكي تحت تبرير حماية أمنها القومي، وأجهضت تجربة المحاكم في مهدها.

وعقب ذلك الحكومة الانتقالية بقيادة (الشيخ شريف)، وفي أخر عهده كونت لجنة رفيعة المستوى لإعداد الدستور الفيدرالي –ومن هنا شاعت بصورة واسعة فكرة تبني الصومال الصيغة الفيدرالية لحكم البلاد–وكل ذلك تتم بأوامر دولية وإقليمية.

٢–ومن ضمن أوجه التشابه بين البلدين، أنهما عانيا بويلات الحروب وذهب بهم الى درجة فناء شخصياتهم وانعدام تأثيراتهم الدولية والإقليمية، مما أدّى الى التبني بنظام

[١] هادف راشد عويس، توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي في كل من دولة الامارات المتحدة العربية وجمهورية المانية المتحدة، مرجع سابق، ص٨٥. كذلك أثمار كاظم، الفيدرالية الألمانية والمشروع الفيدرالي المقترح في العراق، ص ٧١.

الفيدرالي، إلا أن الصومال من هذا الوجه أبلغ عناءً وتضرراً للألمان، إذ أن الحلفاء في المانيا حرصوا عليها وعزموا على أن لا يسمحوا بحدوث فراغ دستوري وسياسي بعد هزيمة النازية الألمانية، بينما الصومال تركت وحدها لتغوص في أوحال الصراعات الأهلية وتدخلات الإقليمية والدولية، بل وسرقت الثروات البرية والبحرية، ورمي النفايات الكيماوية السامة في طول المياه الوطنية الإقليمية وعرضها.

٣-نجد حكومات المركزية لكلا البلدين ضعيفةوليست قوية، على غرار ولايات المتحدة الامريكية، وبرازيل، والهند، إلا أن مركزية الصومال أضعف من نظيرتها الألمانية، ونستطيع القول بأن فيدرالية الصومال منشأها الولايات ومديرها الولايات وفاعليتها أو عدمها تعود الى الولايات.

٤-وكذلك من حيث أصول الشعب، فإن كلا الشعبين يعتبرها المؤرخون بأنهما يتمتعان بالوحدة والتجانس والانسجام، إلا أنه في حق الشعب الألماني ليس على إطلاقه؛ ولا يمكن أن تجارى مع الصومال، لأن الشعب الصومالي يتميز بوحدة الانحدار العرقي، والديني، واللغوي، وحتى المذهبي بحيث يلتزمون بمذهب الشافعي السني، عكس الألمانيين حيث توجد أجناس غير الجنس الألمانيولو بنسب قليلة، وكذلك الدين والمذهب فهم متباينون تباينا شديداً.

ثالثاً: أوجه الاختلاف والتباين:

١-تعد المانيا دولة كبيرة ذات موروث تاريخي ثري، حيث مرّت ظروف تاريخية واجتماعية كثيرة اتسمت بتقلبات وتغيرات جوهرية؛ أثّرت النظم التقليدية والعادات الوطنية، وأيضا أنظمة حكم سياسية مختلفة من إمبراطوريات وملوك والدكتاتوريات والديمقراطيات، الى أن استقر حالها أخيراً بنموذج فيدرالي مركزي ديمقراطي. عكس الصومال التي تعتبربمثابة دولة وليدةمن رحم الاضطرابات والحروب التي دامت

عقدين ونيف، بما يجعلها مفتقرة لخبرة سياسية وتجارب تاريخية ومخزون حضاري تستضئ به الطريق.

٢-تلعب القبيلة في الفكر السياسي الصومالي دوراً محورياً وفعّالاً ومؤثراً، مما تئنّ به عملية السياسية الصومالية، وأدّت -ومازالت تؤدي-الى إجهاض الحلول والمقترحات التسوية والمصالحات الوطنية، بما في ذلك الفيدرالية المقترحة والتي يدور نقاشها وجدلها حالياً. خلافاً لألمانيا فإنها لم تعرف التعصب القبلي؛ ويكاد ينعدم ذلك في فكرها السياسي، وإن وجدت أحزاباً وجماعات راديكالية فهي من باب الأيديولوجيا والمعتقد.[١]

٣-المانيا هي قلب السوق الأوروبي النابض وعملاقة التكنولوجيات ورائدة في الصناعة؛ مما أعطاها اهتمامات القوي الغربية لاستقرارها وتنميتها، بغية الاستفادة منها واقتصادها المتطور. غير الصومال التي تقاعس أشقائها العرب لنصرتها والوقوف بجانبها، رغم أنها تتمتع بموقع جغرافي فريد واستراتيجي وثروات خامة، وأراضي خصبة صالحة للزراعة، وأطول ساحل في إفريقيا على الإطلاق وخيرات حباها الله عليها، كان ينبغي لأشقاء العرب إدراكها ثم التشمير نحوها.[٢]

[١] محمود يوسف موسى، القبيلة وأثرها في السياسة الصومالية، في الفترة ١٩٦٠-١٩٩٧م، دون ط، (متوفر في مركز البحوث والدراسات الافريقية بجامعة افريقيا العالمية).
[٢] كل ما سبق ذكره هو عبارة عن رأي الباحث لذلك خلا المراجع.

خلاصة

مصطلح الفيدرالية لاتيني الأصل وتعني الثقة أو اتفاقية ومعاهدة، وهو نمط من أنماط النظم السياسية تطبقها عديد من الدول في عالمنا المعاصر، ويعرّفونها على أنها اتفاق بين كيانين فأكثر على إنشاء دولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية؛ ويكون لها السلطات في مجال العلاقات الخارجية وبعض الصلاحيات الهامة في داخل البلاد، مع تمتع أعضاءه ببعض السلطات الداخلية؛ اللصيقة بأمورهم وفقاً للدستور المتفق عليه.

وأسباب تبني النظام الاتحادي متعدد تحكمها ظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة لكل دولة، ولكن أكثر الأغراض شيوعاً تتمثل: إما تقوية الروابط بين الشعوب، أو تسهيل عملية الإدارة لدولة ذات رقعة جغرافية شاسعة، أو تحالفاً ضد خطر خارجي يهدد كيان الدولة.

فحوى النظام الفيدرالي القائم على توزيع الاختصاصات وتنازل كل طرف بعض صلاحياته؛ قديم وقد عرفت الشعوب اليونان القديمة، والدول الإسلامية التي قامت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم–ولو بصورة ضعيفة–وكانت أخرها الخلافة العثمانية؛ التي انتهت في العشرينات القرن الماضي، وفي عالمنا اليوم تطبق النظام الفيدرالي فعلياً وبنص الدستور ٢٥ دولة وبازدياد، وبعد أن ألقينا نظرات فاحصة لمدى تحقيقهم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي؛ وجدنا أنهم وبنسب عالية قد حققوا كلا الغرضين الاستقرار والنمو مع تفاوت فيما بينهم.

الفصل الثالث: النظام الفدرالي ومدى إمكانية تطبيقه على الصومال وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: تاريخ نشوء فكرة الفدرالية في الصومال ودواعي ذلك.

المبحث الثاني: مدى ملائمته على طبيعة الصوماليين وجدوى تطبيقه.

المبحث الثالث: صعوبات الماثلة أمام تطبيقه، وكيفية المثلي لتوزيع الاختصاصات الدستورية.

تمهيد:

أجري الباحث بخصوص هذا الفصل دراسة ميدانية في أرض الوطن، وقابل الأشخاص ذوي الدراية القانونية والأكاديمية وذوي الخبرة السياسية والاحتكاك الاجتماعي، وكذلك زار بعضاً من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، إضافة الى بعض أخرين اقتضت الظروف أن أتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي من فيسبوك، وفيبر، وواتساب...الخ.

كما اعتمد المقالات والدراسات التي أجريت حول المسألة الفيدرالية الغريبة في العقلية الصومالية، مع إبداء الباحث رأيه في القضية وطرحه النظرة الملاءمة أو المناسبة بخصوص شكل النظام السياسي الصومالي، –هذا ان كانت لديه طرح جديد وسائغ–، نورد ذلك كله لطبيعة أسئلة البحث التي تستدعي اعتماد المعلومات من هذا القبيل.

المبحث الأول: تاريخ نشوء فكرة الفدرالية في الصومال ودواعي ذلك.

فكرة الفيدرالية تعود كما يقول "محمد أبشر ولدو"؛ الى اقتراح قدمه حزب (دقل ومريفلي، Digil&,Mirifle، وهي قبيلة تسكن جنوب غربي البلاد) للإدارة الإيطالية آنذاك عام ١٩٥٠، وقد طبّق فعلياً عام ١٩٩٨ بإنشاء ولاية بونتلاند.[١]ويقرر د/أفيرى علمي[٢] بأن تبني هذا النظام جاء نتيجة ضغط خارجي مارستها دول الجوار وفي مقدمتهم (اثيوبيا وكينيا)، اللذين طرحا المشروع الفيدرالي القائم على أساس عشائري في التسعينات القرن الماضي، وطبقاً للكاتب Matt (Bryden)[٣] فان الوزارة الخارجية الإثيوبية؛ حررت ورقة تشرح فيها رغبتها لتبني الصومال النظام الفيدرالي القائم على أساس عشائري؛ وقدمت في مؤتمر منظمة الاقليمية للتنمية (IGAD) عام ١٩٩٨، وقد وافق المجتمع الدولي والجهات الدولية لذلك المقترح على مضض، وصممت الورقة بتقسيم البلاد الى خمس أوست تقسيمات فيدرالية عشائرية، وحسب تفسير(Bryden) لمقترح تقسيم العشائر فإنها سوف تتم توزيعها الى أربع تقسيمات عشائرية رئيسية: وهي (دارود، دقل ومرفلى، هوية، واسحاق).[٤]

---

[١] Federalism in Somalia: Birth of Butland state And the lesson learned, Mohamed Abshir Waldo, http://horseedmedia.net, October ٩/٢٠١٠, accessed Date, ١١/٧/٢٠١٥.

[٢] أفيري عبدي علمي، هو أكاديمي ومحلل سياسي صومالي –كندي، يحاضر جامعة قطر – قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والآن مقيم في الدوحة، وله عديد من مقالات ودراسات منشورة.

[٣] ماثيو بريدين، هو محلل سياسي كندي، مقيم في نيروبي-كينيا، تولى وظائف عديدة في المنظمات الدولية، أخرها عمل كمنسق عام لمجموعة الأممية المختصة بمراقبة الصومال واريتريا ٢٠٠٨-٢٠١٢، كما يدير مركز (sahan) للبحوث والدراسات السياسية، ينظر (https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Bryden). التصفح، ١٢-٢-٢٠١٦، الساعة ١١:٠٠م.

[٤] AfyareElmi, Decentralized Unitary System: A Possible Middle Ground Model for Somalia, Research Paper, Arab Center for Research and Policy studies, May ٢٠١٥, P.٨.

Also, see: Matt Bryden, New Hope for Somalia? The Building Block Approach, Review OF African Political Economy, March ١٩٩٩, , p.١٣٤, Abdirazak Haji

وأياً كان الأمر فإن مما هو مؤكد ومعلوم للكافة؛ أن مؤتمر المصالحة الذي أقيم في مدينة نيروبي الكينية من أكتوبر ٢٠٠٢- نوفمبر ٢٠٠٤، يعتبر منشأ الفيدرالية الصومالية حيث نص الميثاق الانتقالي[١]؛ الذي صادقه المؤتمرون الفيدرالية نظاماً للحكم في الصومال، وترك التفاصيل للمراحل اللاحقة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الفيدرالية نصاً دستورياً[٢]... لم تسعفه الظروف لتطبيقه فعلياً على أرض الوقع، لأسباب متعددة واجهتها الحكومات الانتقالية، أبرزها الوضع الأمني المنفلت مع انعدام السيادة الداخلية، وسيطرة القوات المعارضة بجميع أنحاء البلاد وأولها العاصمة، إضافة الى تلكئ المجتمع الدولي لمساعدة تلك الحكومات بصورة جدية وحسن النية...الخ.

أما دواعي وراء تبني هذا الشكل من الأنظمة السياسية (حسب رأي الاتحاديون) فهي كثيرة ومتعددة ولكن أهمها:[٣]

١- ضعف الثقة أو انعدامها بين السياسيين، بسبب التصرفات المعوجة التي اتبعها سياسيو الفترة ما بعد الاستقلال؛ مما أدّى الى تذمر المواطنين القاطنين بمنأى العاصمة مقديشو، وزاد النظام الذي قاده (محمد سياد بري) تلك المظالم الى تضييقات ومظالم أخرى، كل تلك الخبرات التي ورثها الشعب من الحكومة العسكرية، وقبلها الحكومات الديمقراطية أدّى الى فقدان الثقة بين الكوادر السياسية، مما يحتاج

Hussein, The Future constitutional structure of the Somali Republic: Federal or Decentralized Unitary state?, www.hiiraan.com/op٢/٢٠١١/apr.

[١] وقد نص الميثاق المشار اليه في المادة ١فقرة (١): " سوف تقوم الجمهورية الصومالية بنظام فيدراليمؤقت يقوم على أساس رغبة الشعب"، وكذلك منصوص في دستور ٢٠١٢ المادة ١(٣) منه بصياغة قريبة للصياغة المذكورة أعلاه.

[٢] محمد إبراهيم عبدي، الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي مبرراتها وملامحها، وهي ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي بعنوان: الحوار أسلوب حياة... نحو تأصيل ثقافة الحوار الوطني وتجذير خيار الوحدة، في الفترة بين ٢٩سبتمبر-٣اكتوبر٢٠١٤م، مقديشو–الصومال، ص٤.

[٣] أفيري علمي، خيار اللامركزية في الصومال، وهي دراسة أعدها مركز Heritage للدراسات السياسية، وهو منشور في موقع المركز www.heritageinstitute.org، نشرت الدراسة سنة ٢٠١٤، وكذلك أنظر بحث للكاتب بعنوان " النظام اللامركزي في الصومال".

الى فترة لإعادة الثقة والعلاقات الودية بين الكوادر السياسية وأمراء العشائر. (وهناك من يدعى انعدام الثقة بين الشعب وهذا ليس صواباً، فالثقة بين أبناء الشعب الصومالي لم تزل ولم تضمحل ولم يجرفها سيل الحروب والتعديات التي حصلت طيلة العقود، بل بالعكس –كما أزعم–زاد التماسك والانسجام بين الأفراد والشغف للاجتماع تحت ظل دولة عميقة وواحدة، ولكن نقطة القباحة والنتانة تكمن في –بعض–شخصيات السياسيين الصوماليين فقط لا الشعب).

٢–إرادة المجتمع الصومالي باختيار ممثليه من القاع الى رأس الهرم (أي من المحلية الى الرئاسية) ليمارسوا حقوقهم الدستورية التي حرمتهم الحكومات السابقة، حيث كانت تتولي تعيين الولاة والموظفين والمسؤولين، مما أدى الى نظرة الدولة البسيطة بمنظار الريبة والشك.

٣– انعدام حكم مركزي فعّال يستطيع أخذ زمام الأمور وسيطرة أنحاء البلاد بصورة شاملة، لذلك يستحسن وجود شيء –ولو كان ضعيفاً–من لا شيء.

٤–والنقطة الأخيرة –وليس أخراً–التي يحتج بها الفيدراليون، هو أن المواطنين اعتادوا السفر الى مقديشو (العاصمة) لكي يقضوا حاجاتهم الأساسية، مما عانوها معاناة شديدة بيد أنه يمكن توفير تلك الأشياء في مناطقهم ومحلياتهم دون سفر شاق وطويل.[١]

[١] أفيري علمي، خيار اللامركزية في الصومال، مرجع سابق، ص ٥.

من جانب أخر يحتج المعارضون لهذا النظام أشياء نذكر منها:[١]

١- أنه من المعلوم علمياً وعملياً أن اللامركزية السياسية تصلحها الشعوب المختلفة جنسياً، وعرقيا، واعتقادياً، وعرفياً، ولغوياً، وهو معدوم كلياً في المجتمع الصومالي بل هو عكس ذلك يتمتع كافة مقومات الوحدة.

٢-وكذلك من بين أسباب تبني الدول لهذا النظام (كبر حجم المساحة الجغرافية)، والتي لا تستطيع الحكومة المركزية إدارتها وضبطها إلا بتوزيع العملية الإدارية؛ ومنح شعوب تلك المناطق النائية فرصة المشاركة لشؤون الحكم والإدارة، مع غرزهم شعور المواطنة والولاء الوطني، وهو ما لا نجده في الصومال لأن حجم مساحتها تعتبر متوسطة يمكن للحكومة المركزية ضبط الأمور والإدارة فيها على أكمل الوجه.

٣-بلد مثل الصومال الذي عانا ربع قرن من الزمن ووصل حد الانعدام الذاتي، (أي الشخصية القانونية) ومعظم مواطنيه انقسموا بين مهاجر ولاجئ، ولم يبق إلا القليل منهم، وكاد ينفصل أجزائه ولم يزل دعاة الانفصال رايتهم عالية، إضافة الى العدو الخارجي وتدخله السافر للشؤون الداخلية؛ وفي مقدمتهم إثيوبيا وكينيا العدوان اللدودان للأمة الصومالية مدعومان أمريكياً وأوروبياً، فكيف يستقيم القول بتبني مثل هذا النظام الهش؛ الذي ما هو إلا الطريق المؤدي الى الانفصال حتماً، وتفريق بين أبناء الوطن الواحد الى كانتونات قبلية.

---

[١] هذه خلاصة نقلتها من بحوث أعدها أكاديميون وسياسيون صوماليون وأجانب، ومعظمها حررت باللغة الإنجليزية، ومزيداً من المعلومات يمكن الرجوع الى تلك الدراسات وهي كالتالي:

١-The Future constitutional structure of the Somalia republic: Federal or Decentralized unitary system, prime minister, abdirizak haji Hussein.

٢-Decentralized unitary system: A possible middle Ground model for Somalia, afyareElimi.

٣-Nidaamka Federaalkaxal u mahasoomalia, Afyareelmi.

٤-Somalias new Federal system can it work, mohamudm.yare, hiiraan.com.

وقد لخّص الباحث محمد عبد القادر حجج الفريقين الاتحاديون ومعارضو الاتحاد بطريقة مختلفة قليلاً عن طريقتنا كما نفصله على النحو الاتي:

حجج المؤيدون:

وهي حجج تتعلق ببنية المجتمع وأخري متعلقة بإفرازات الحرب الأهلية فلنشرح قليلاً:

١-حجج متعلقة ببنية المجتمع الصومالي: وقصد الباحث ذلك بأن هيكل المجتمع الصومالي القائم على القبيلة والتكتلات القبلية؛ هو من أوائل الأسباب التي أدّت الى الحرب الأهلية، وأن التأثير القبلي للسياسة الصومالية -وهو ما المحناه سابقاً- شيء ينبغي أن نضع في نصب أعيننا، لأنها هي التي حرّكت النعرات القبلية منذ الاستقلال الى اليوم، لذلك يري دعاة الاتحاد أن معالجة هذه المشاكل لا تتم إلا بطريقة منح كل قبيلة من القبائل الحق في إدارة شؤون أقاليمها، وذلك باختيار الدولة الاتحادية كأساس لبناء الدولة الصومالية؛ بدلاً من المركزية الادارية في دولة موحدة، وبالتالي تنحل كل الأمور التالية:[١]

- حلّ عقدة المشاركة في السلطة.
- الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، (من التجزؤ والانفصال حيث برز دعاة انفصاليون في الساحة الصومالية، بعد اسقاط النظام المركزي في التسعينات القرن الماضي، حيث أعلن الشماليون انفصالهم وتأسيسهم عن دولة مستقلة تحت اسم جمهورية أرض الصومال، وكذلك أرض بونت لاند سنة ١٩٩٨، وأيضا جنوب غرب الصومال سنة ٢٠٠٢...الخ). لذلك يرى دعاة الانفصال الى أن هذا النظام هو الكفيل للحفاظ على وحدة البلاد.

[١] عبد القادر محمد شيخ، الدولة الاتحادية وإمكانية تطبيقها في الصومال، (رسالة ماجستير غير منشورة، بمدرسة العلوم الإنسانية، قسم القانون، جمهورية ليبيا العربية) ص ١٠٧-١٠٨.

الحجج التي تتعلق بنتائج الحرب الاهلية:

لقد أدّت الحرب الأهلية وعمليات القتل على الهوية القبلية؛ الى ترك كثير من أفراد الشعب لمناطقهم، والذهاب الى المناطق التي تكثر فيها قبائلهم للحصول على الأمن والاستقرار وحياة أفضل... أدّى التهجير القسري وأعمال العنف الى تحقيق التجانس القبلي في العديد من المناطق، مثل الأقاليم الشمالية، والشمالية الشرقية، وأقاليم الوسطى، والعاصمة ونواحيها، هذ الفرز السكاني مهّد الطريق لطرح الدولة الاتحادية في الصومال.[١]

وكانت من نتائج الحرب كما يقولها الباحث أن حققت (توازن القوى بين القبائل)، حيث أثبتت تجارب المعارك الأهلية التي دارت بين القبائل طيلة سنوات؛ إن لم يحقق أياً من فرقاء العشائر نصراً حاسماً ونهائياً، بحيث تقدر فرض سياساتها ورغباتها، بسببين ذكرها الباحث: أولاها: القاعدة العشائرية الصلبة التي تستند اليها كل عشيرة. ثانيها: دعم القوى الخارجية التي تتصدرهاإثيوبيا المعروفة بتأييد فرقاء العشائر مالياً وعسكرياً وسياسياً _وهو مستمر الى اليوم وعشيرة دارود هي أوفر حظاً بدعم الإثيوبي كما هو معلوم_. وهو ما أدّى الى استنزاف الطرفين واستمرارية المعارك الى ما لانهاية، لذلك يري دعاة الفيدرالية الى ضرورة اعتماد الصومال النظام الاتحادي؛ كحل لا بد منه من أجل انقاذهم وإنقاذ وحدة الصومال.

ومن الحجج أيضا التي يحتجونها الاتحاديون ما سماه الباحث بـ(لامركزية النشاط الاقتصادي)، وفحواها أن النقلة الاقتصادية التي حصلت من العاصمة الى الأقاليم؛ خلال فترة الصراع وخلو السلطة المركزية؛ أدّى الى تكوين حيوية اقتصادية وانمائية في مرافئ الولايات وأسواقها، إضافة الى تمركز المؤسسات والشركات التجارية والتعليمية في الأقاليم بمقابل تدمير العاصمة واضمحلالها اقتصاديا وإنمائياً،

[١] عبد القادر محمد شيخ، الدولة الاتحادية وإمكانية تطبيقها في الصومال، ص ١١١.

مهّد الطريق برأي دعاة الدولة الاتحادية؛ الى اعتماد الصومال النظام الفيدرالي كأساس لبناء الدولة.[1]

ومن جانب أخر نتجت فترة الفراغ الدستوري؛ الذي دخل به الوطن الى إنشاء ولايات أعلن بعضها الاستقلال والأخر في ضوء تصرفاتها تدرك أنها قد تعلن في أي لحظة، وتعامل مع العالم الخارجي بصورة واضحة، وتتلقى الدعم المادي الغذائي والمالي والطبي والدراسي...، "فهذا الوضع الذي أفرزه الحرب يمهّد الطريق أمام اعتماد الدولة الاتحادية في الصومال، لأنه أصبح في العديد من المناطق إدارات ذاتية على درجة متفاوتة من التنظيم؛ تعمل على تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية".[2]

وقد أورد الفريق الأخر (معارضو الاتحاد) حجتين:

١-صغر مساحة الصومال، والفيدرالية مناسبة بدول ذات الأراضي الشاسعة، إضافة الى ضعف موارد الصومال الاقتصادية.

٢-الاختلاط السكاني في غالبية المناطق، وتداخل القبائل اجتماعياً واقتصادياً، يحول دون اعتماد النظام الاتحادي.

[1] محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص ١١٣-١١٤.
[2] محمد عبد القادر، نفس المرجع، ص ١١٤-١١٥.

المبحث الثاني: مدى ملاءمته على طبيعة الصوماليين وجدوى تطبيقه.

تتباين الرؤى وتختلف الاتجاهات؛ عندما نتطرق مثل هذا الموضوع البكر في الساحة الصومالية، فمن مفكري المجتمع وسياسيي الوطن من يعتقد إمكانية تطبيقه في الأراضي الصومالية، بل ويجزم بعضهم بملائمته ومناسبته للصومال وطناً وشعباً، وأنه لا يوجد شكل أفضل من هذا الشكل، وهو الكفيل لجلب الاستقرار والأمن الدائمين في الصومال.[١]

ومنهم من يري أن الظرف الحالي التي تمر بها الأمة ظرف استثنائي واضطراري، لذلك يحتمل أن يكون هذا النظام منقذ الوطن ومخرج الإنسان الصومالي من التيه الملازم به طيلة ربع القرن، ويجمع الشمل، ويعيد الألفة والمحبة بين الأفراد، مما نستطيع بعد التفاهم والتشاور إجراء الاستفتاء عليه لإلغائه أو استبقائه.[٢]

وثمة اتجاه ثالث ذو صوت عال ونبرة قوية له تأثيره المباشر في ذاتية الإنسان الصومالي، ويري هذا التيار الى عدم صلاحية النظام الفيدرالي في الصومال؛ ولن يكون صالحاً لطبيعة المجتمع والأرض معاً أبداً! لذلك ينادون الى الغاء المادة القاضية بفيدرالية الدولة الصومالية، ولن يؤدي الى الاستقرار والأمن المنشودين منذ عقود، بل يؤمنون بأنه الطريق المؤدي الى نزيف مزيد من الدم وتطويل عمر اللا استقراري في الوطن.[٣]

---

[١] ومن أبرز أصحاب هذا الرأي (شريف حسن شيخ أدم، نائب رئيس البرلمان السابق، ووالي ولاية الجنوب الغربي حالياً) صرّح رأيه في مقابلة أجرته إذاعة صوت أمريكا قسم اللغة الصومالية، ينظر https://www.youtube.com/watch?v=TDuOtsOurXI نشر ١٦-يونيو-٢٠١٣. التصفح ١٠-٦-٢٠١٥.

[٢] ومن أصحاب هذا الرأي الشيخ المعروف (محمود شبلي) في مقابلة اجراه الباحث في شهر ٦-٢٠١٥ في الخرطوم، وكذلك (د: عبد النور محمد) في بحث له منشور في هذا الرابط www.hiiraan.com/op٤/٢٠١٣/may/٢٩١٦٥ التصفح ١٥-٢-٢٠١٦.

[٣] ومن ابرزهم د/ مختار محمد، (وهو أستاذ جامعي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية)، وعلل رفضه القاطع بهذا النظام، بأمور منها: عدم وضوح الحدود الجغرافية بين الولايات وصعوبة تحديدها، قلة الإمكانيات المادية والمعرفية التي بتطلبها هذا النظام...الخ وأنهي كلامه بإلغاء المادة القاضية بتبني الفيدرالية من الدستور، (صرح ذلك في لقاء أجرت معه إذاعة صوت أمريكا قسم اللغة الصومالية، نشر في اليوتيوب يوم ١٦يونيو٢٠١٣، ينظر هذا الرابط www.youtube.watch.v=d-Dwj١rilcq. التصفح، ١٠-٦-٢٠١٥. وكذلك احمد سمتر، وأفيري علمي،

وجدير بالذكر أن أصحاب الاتجاهات المذكورة أعلاه، موزعون بين شرائح المجتمع وطبقاته المختلفة، بين مثقف وأكاديمي، وسياسيٍ ورجل أعمال، وعلماء الدين وعقلاء العشائر، ونشطاء الحقوقيون والمجتمع المدني... الخ.

ومن المهم إشارة العامل الأكثر تأثيراً في السياسة الصومالية، وهي العشائر ودورهم في عرقلة المسيرة السياسية في البلد، هذا وقد ظهر –في النظام السياسي الصومالي–في أول مرة تبني قاعدة ٤,٥ وتعني تقسيم الحصص البرلمانية والحقب الوزارية على أربع قبائل رئيسية، واعتبار باقي العشائر نصف قبيلة، وقد وجدت هذه القاعدة أتباع كثر ومؤيدون لا يستهان عددهم، ومنذ ذلك الحين أصبحت العشائر ذو نفوذ دستورية وواقعية قوة لا يضاهي بها قوة أخرى، وبالتالي فان كلامها مسموع ورأيها محترم.

لذلك من الأهمية بمكان معرفة مدى تأييد القبائل الصومالية أو معارضتها للنظام الفيدرالي، " فنجد أن ثلاثة من القبائل الأربعة الكبار (دارود ودجل ومرفلي وغالبية قبائل الدر) تؤيد الفيدرالية، وشرع بعضهم منذ وقت مبكّر بناء الحكم الذاتي في مناطقهم، وتعيش منذ فترة الفيدرالية واقعاً يصعب تغييره أو التراجع عنه، وتكثر معارضة الفيدرالية في أوساط قبيلة الهوية. أما القبائل الصغيرة فليس لديها موقف واضح من الفيدرالية ولديها شكوك ومخاوف من عدم حصولها على حقوقها في المستويات المختلفة للحكم".[١]

الشق الثاني من مبحثنا هذا هو النتيجة التي يمكن أن يتمخض بها هذا النظام مستقبلاً، ومع أن ذلك ما هو إلا استشرافاً للمستقبل وفقاً للمعطيات الواقعية المختلفة التي تحيط بالفيدرالية الصومالية المزمع تطبيقها، فإن معلوماتنا التي نعتمدها –كما

ورئيس الوزراء الأسبق، عبد الرزاق حاج حسين، وكذلك إسماعيل احمد إسماعيل، وعلي حرسي، أنظر Afyareelmi,Decentralized unitary system in Somalia, p.١٦.

[١] إبراهيم عبدي، الفيدرالية الصومالية مبرراتها وملامحها، مرجع سابق، ص٥.

أشرت سابقاً–هي مقابلات الأشخاص ذوي الخبرة السياسية والأكاديمية، وأصحاب التجارب والاحتكاكات الاجتماعية والثقافية في المجتمع الصومالي، ونعني (بجدوى تطبيقه) أي هل يؤدي النظام الفيدرالي بصفته الحالية في الصومال الى استقرار سياسي واجتماعي أم لا؟

يري دكتور حسن مهدي[١]" أن النظام الفيدرالي لا يؤدى –ولن–يؤدى الى الاستقرار المنشود منذ ما يقرب ربع القرن" وفضَل بالنظام المركزي كبديل والذي سبق أن عرفت عليه الصومال".

ويوافق رأي د/ حسن؛ الشيخ بشير أحمد صلاد،[٢](رئيس هيئة علماء الصومال، وقد احتفظ بأن هذا وجهة نظره دون نظرة الهيئة)، وفي أثناء حديثه عن البديل المناسب فقد طرح اللامركزية الإدارية؛ كبديل ممكن ومتماشي مع طبيعة الصومال وطناً وشعباً.

وقد أبدى خليف عبد كريم[٣] تفاؤله بجدوى تبني الصومال النظام الفيدرالي، إذا توفرت عنصري الوطنية والتزام القانون، وتوقع باستغراق جني ثمارها (أي الفيدرالية) بمدة طويلة لأسباب أهمها طريقة تبنيه في أول الوهلة؛ حيث قال " لقد تم أخذ النظام الفيدرالي في ظل ظروف معقدة؛ وغير مهيأة نظامياً ودستورياً وأمنياً لتبني مثل هذا النظام".

فيما أبدى عبد ناصر حاج محمد،[٤] تذمّره بصعوبة الوضع الذي تمر به البلاد، من انعدام المعلومات والدراسات التي تعينهم على فهم الفيدرالية، والضبابية التي تحوم حول استراتيجية الدولة تجاه ٢٠١٦، مع فترة انقطاع عملي سياسي محتمل، كل ذلك قد تعرقل سير أعمال تطبيق النظام الفيدرالي في البلاد.

---

[١] هو محاضر ونائب عميد الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مقديشو، وقد قابلته بمبني الجامعة يوم ٢٠١٥/١٠/٤.

[٢] وقد قابل الباحث بيوم ٢٠١٥/١٠/٦ في فندق جزيرة الذي يقيمه الشيخ في مقديشو.

[٣] هو رئيس لجنة ترسيم الحدود والقضايا الفيدرالية، قابل الباحث في مقديشو يوم ٧-١٠-٢٠١٥.

[٤] وهو نائب رئيس قسم الفيدرالية وقضاياها في الوزارة الداخلية الصومالية، أجريت اللقاء يوم١٠-١٠-٢٠١٥ في مبنى الوزارة في مقديشو.

ويري محمد حسين معلم[١] أنه –أي النظام الفيدرالي–قد يؤدي الى الاستقرار نوعاً ما، بشرط توفر العدالة في الأقاليم المعنية، وإلا أصبح مثل المركزية الشمولية ولو تشبث دعاته وكتبوا باللافتات الكبيرة، وأضاف الى أن المعضلة الصومالية أكبر من نظام سياسي أو دستوري.

بينما يتوقع الباحث والكاتب Dominik Balthasar (وهو كبير الباحثين في المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية)، أن دعم المجتمع الدولي وشركاء الصومال للولايات الفيدرالية؛ قد يؤدى الى استقرار مستقبلي نوعاً ما، ولكن في المقابل تزيد القابلية في إعادة النزاعات القبلية والتنافس العشائري. [٢]

وقد قرر محمد أبشر ولدو[٣]:" بأن إنشاء ولاية بونت لاند (سنة ١٩٩٨) كولاية فيدرالية مستقلة، قد تسهم في جلب الاستقرار الأمني في المنطقة، ويمكن إعادة بناء مؤسسات الدولة العامة وتشجيع القطاع الخاص؛ في تنشيط الاقتصاد وتنمية البنية التحتية" فهو يؤمن صالحية هذا النظام وأنه خير علاج للقضية الصومالية المستعصية.

أما الأديب والكاتب محمد فارح (إذا جاء)؛ فيذهب الى "عدم صلاحية هذا النظام للوضع الصومالي ويؤمنبعديم جدواه حتىإذا تبنت الصومال"[٤]

ويجدر بي أن أنقل هنا الاستفتاء الذي أجراه معهد heritage للدراسات السياسية حول الفيدرالية ونظرة المواطنين فيها، وقد أجريت الدراسة في خمسة مناطق رئيسية وهي مقديشو، بيدوا، كسمايو، جالكعيو، وجروي، بمائتين وثلاث عشر شخصاً؛ بفئات العمرية المختلفة، وجلّهم من المتعلمين منهم من هو على قيد الدراسة ومعظمهم

---

[١] كاتب ومؤرخ ومثقف صومالي لديه عديد من الدراسات والمقالات المنشورة وغير المنشورة، مقيم في النرويج، تواصلت به عبر الفيسبوك بتاريخ ١-١٠-٢٠١٥.

[٢] Somalia's federal agenda from fragility to fragmentation, Dominik balthsar, p٢.

[٣] وهو كاتب واعلامي من أبناء المنطقة الشرقية المعروفة ب (بونت لاند)، ينظر: Federalism in Somalia: Birth of Butland state And The lesson learned.

[٤] Federaalnimadamaxaaloogagolleeyahay, axmadfaaraxidaajaa, somalitalk.com, access d.٢٦,١٢,٢٠١٥.

حاصلون على الشهادة الثانوية، (بنسبة١٧%) بينما ٣٨% منهم موظفين رسميين في المصالح الحكومية.

ونتيجة ذلك إجمالياً أيّدت ٦٨% منها الفيدرالية كصيغة مناسبة في الصومال، ويظهر من ذلك أن القضية الآن ليست ملائمة الفيدرالية بقدر ما هي كيفية تطبيقها على أرض الواقع.

فلنسرد نتيجة الآراء مفصلة حسب المناطق المذكورة سابقاً:

كسمايو (حاضرة ولاية جوبالاند)

كانت أكثر الآراء فيها مع الفيدرالية حيث بلغت نسبتهم ٨٨% ولا معارض واحد للفيدرالية.

جروي (عاصمة ولاية الشرقية)

فهي قريبة لكسمايو بكثرة المؤيدين لتبني البلد النظام الفيدرالي، فيري ٦٩% منهم؛ أن الفيدرالية هو السبيل المناسب لإعادة الدولة الصومالية، بينما ٧٩% منهم يعتقدون أن النظام الفيدرالي مهم وملائم في الوضع الصومالي.

بيدوا (حاضرة ولاية جنوب الغربي)

كذلك ٧٥% من الذين أجابوا الأسئلة قالوا: إن الفيدرالية هي أنسب طريقة لتوسيع الاختصاصات والحكم الإداري، بينما ٤٥% منهم أبدو أنه يحقق لهم الحرية، فيما تذمرت ٧٥% على عملية تكوين الولايات والمؤسسات الفيدرالية الجارية الأن، ونسب نصف العدد من المستفتيين (٤٥%) الفيدرالية؛ بأنها جاءت رأسياً ولم تأتي على القاعدة (أي إرادة الشعب).

مقديشو (العاصمة القومية)

يري ٧٣% من الذين تمت مقابلتهم، الفيدرالية بأنها وسيلة مناسبة للحكم، وعند حديثهم عن مدى رضائهم في أعمال الدولة الفيدرالية المستمرة، ٥٦% رأوا أنها غير سليمة.

جالكعيو (مدينة مقسمة بين ولايةبونت لاند وجلمدج)

حسب الدراسة هي المدينة التي يكثرها معارضو الصيغة الفيدرالية بنسبة ٥٨%؛ يرون أنه يعيد النزاع القبلي والعشائري الذي انتهي قبل عقدين من الزمن.[١]

تعقيب على الآراء والاستفتاء:

أولاً: بالنسبة للآراء فإنه يبدو أنهم (أي الذين قابلهم الباحث) منقسمون الى فريقين لا ثالث لهما؛ فريق مؤيد وأخر معارض، ولا يوجد رأي معتدل ومتزن وعلمي، يوزن بين ظروف الواقع وما هو أفضل للبلاد والعباد، وما نقلناه أنفاً –من وجهات النظر–هو نفس الشيء الذي تؤمنه الغالبية من المجتمع، لذلك أرى أن الواقع يتطلب شيئين أولاها: توعية الأفراد توعية مكثفة؛ تجري في جميع الأقاليم، وتتركز على شرح الدولة ومفهومها ويوضح لهم واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الدولة، مع تعريف الناس الحقوق التي يستحقونها وفقاً للدستور. ثانيها: بناء المؤسسات والمرافق العامة للدولة، مع تقنين القوانين المنظمة للمسائل الرئيسية المالية والضريبية مثلاً... لأن ذلك يعيد أمل المجتمع للمؤسسية والنظامية والقانونية؛ مما يؤدّى الى إعادة هيبة الدولة وانصياع المواطنين اليها.

ثانيا: أما بخصوص الاستفتاء المذكور أعلاه؛ فانه لا يمكن التعويل عليه لأسباب عدة منها: أن مفهوم الفيدرالية ليست واضحة في معظم الشعب؛ فكيف يصلح عقد دراسة استقصائية لشيء مجهول، وكان من الأفضل للمركز أن يجري حملة تعليمية

[١]Federaalkasomaliyamahanhadii , laakiin side, heritage institute for policy studies, policy brief.

وتثقيفية لهم؛ بدلاً من استفتاء بشيء لا يدركون مغزاه ولا يتصورون معناه، والحكم على شيء فرع عن تصوره؛ لذلك نذهب برد نتيجة تلك الاستفتاء مع احترامنا للمجهود المادي والمعنوي الذي بذّله المركز.

الشيء الأخر: المستفتيين ليسوا على قدر كافّ من الثقافة أو الفكر أو الخبرة العملية؛ لأن يبدوا وجهات نظرهم مثل هذا الشأن الكبير المرتبط بمصير الأمة، إضافة الى خلو الرقابة القانونية للنشرات الصحفية، والدراسات الوثائقية التي تنشر بين حين وأخر؛ دون مراعاة للطرق العلمية والأصول المهنية، كل ذلك وغيرها تأبى اعتماد مثل هذه الدراسة أو حملها محمل الجد.

المبحث الثالث: صعوبات الماثلة أمام تطبيقه، وكيفية المثلي لتوزيع الاختصاصات:

إذا نظرنا الى الدول الفيدرالية اليوم من المتقدمة منها والنامية، نجد أن تطبيق هذا النظام عندها أخذ بتدرج لقي فيها الغام مزروعة في طريقه، كثيراً ما أدّت الى نزاعات دامية وحروب أكلت الأخضر واليابس، ففي الولايات المتحدة الامريكية –وهي أم الفيدراليات– مرّت بمراحل عدة منها (الكونفيدرالية)، وفي سبيل تطبيقها للنظام الفيدرالي تصادمت سلسلة من الصعوبات كادت تودى حياة الدولة الأمريكية البكر، ولكن إصرار القيادة الأمريكية وتوافقها لتطبيق هذا النظام، وانعدام تأثير خارجي يغيّر اتجاهاتهم ويفرض عليهم إملاءاته، إضافة الى خبراتهم وتجاربهم لنظم سياسية سابقة وإدراكهم إيجابيات الفيدرالية وسلبياتها مقارنة مع تلك النظم، وتمتعهم لقدرات اقتصادية هائلة ومساحة أرضية شاسعة...، كل ذلك مجتمعة أنجحت الفكرة الفيدرالية وتطبيقه وفق إرادة وطنية حرة للمجتمع الأمريكي. رغم ذلك لم يكتفوا الى حد تبنيه ونصّه في الدستور لسنة ١٧٨٧، بل أجروا مفاوضات ومشاورات بين معارضيه ومؤيديه، وأجريت تعديلات كثيرة بلغت ٢٤ مرة، الى أن استقر الأمر على ما هو عليه اليوم.

وما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية يقال في باقي الدول، وفي مقدمتهم المانيا وسويسري اللذين يشار بهم البنان من حيث الاستقرار الأمني والسياسي. " فإن سويسري قد أصبحت اتحاداً فيدرالياً؛ بعد أن شهدت صراعاً قصيراً بين كانتونات الاتحاد الكونفدرالي السابق، وكذلك نيجيريا والثورة المكسيكية، والعديد من الصراعات الأرجنتينية والبرازيلية، والمقاومة في بلاد الباسك في اسبانيا"[١]

[١] جورج أندرسون، مقدمة عن الفيدرالية، مرجع سابق، ص ٧٠.

إذا عرفنا ذلك فكيف يكون حال الصومال المعلوم حالها –مع العلم بأنها تتميز بفراغ سياسي ودستوري طال ربع القرن–، وهو ما سوف نحاول تتبعه واستقراءه في مظانّ المسألة وطبقاً للمعطيات الواقعية.

أقسم الصعوبات الى مستويين مستوى محلي ومستوي خارجي:

المستوي المحلي:

ونقصد بالعوائق الحقيقية –أقول حقيقية احترازاً عن الأوهام التي قد يثيرها البعض– الماثلة أمام تطبيق النظام الفيدرالي الذي شرعت الحكومة بتنفيذه على أرض الواقع، وذلك بإنشاء الولايات الفيدرالية والتي قد تم قيام ولاية جوبالاند، وجنوب الغرب، وانتهت إجراءات إنشاءها قبل شهر تقريبا، وكذلك خلصت أعمال إنشاء أعقد ولاية من ولايات الفيدرالية هي "ولاية الأقاليم الوسطي"، حيث أثارت سوء التفاهم بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند القائمة مسبقاً من جهة، وبين القبائل القاطنة في تلك البقعة من ناحية أخرى، وقد نجحت الحكومة بقيامها رغم خلافها للنص الدستوري الصريح القاضي "بأنه يحق لإقليمين فأكثر إنشاء ولاية فيدرالية إذا اتفقتا"، وبقيت ولاية (هيران وشبيلي السفلي)، وهو ماشرع بت أمرهما، (وتجري مفاوضات بين القبائل في المنطقتين بإشراف الحكومة الفيدرالية حالياً).

وكذلك أدّى اليمين الدستورية قبل أيام لجنة ترسيم الحدود بين الولايات ومازالت لجنة الموكلة بتكميل الدستور تعمل على قدم وساق...، يجري العمل الميداني بصورة سلسة بفضل جدّية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والأطراف السياسية الصومالية.

وبالتالي فإن الصعوبات الماثلة أمام تطبيق هذا النظام في الواقع عديدة، ولكن أبرزها تتمثل بضعف شوكة الحكومة المركزية، وعدم وضوح ماهية الفيدرالية لدى المجتمع، ومسألة تعيين الحدود، إضافة الى هشاشة الوضع المالي في الوطن بشكل عام، تلك هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الفيدرالية الصومالية لذلك فلنستعرض ما هو مذكور أعلاه بالتفصيل:

أولاً: ضعف شوكة الحكومة المركزية

كما هو معروف لدى دارسي النظم السياسية والدولة والحكومات؛ فإن إنشاء النظام الفيدرالي يتطلب أشياء أساسية وأخري ثانوية، فمن الأشياء المحورية – والتي إذا انعدمت يكون تطبيق مثل هذا النظام أمر في غاية الصعوبة إذا لم يكن من المستحيلات–؛ الحكومة المركزية ذات شوكة وصولة، والتي تتمتع بإدارة فعّالة وسياسة حكيمة وسياسيين محنّكين؛ يتمتعون بقدر من الكياسة والفطانة يستطيعون تدبير الأمور، ويحسنون إدارة الازمات وفض النزاعات التي قد تنجم حتماً نتيجة تطبيق هذا النظام.

ونري أن هذا منعدم عند الدولة الفيدرالية الصومالية، وهي مفتقرة الى كل ما أشرناه آنفاً، وبالتالي يكون تطبيق الفيدرالية التي تبنته ونصّته في دساتيرها الانتقالية من عام ٢٠٠٤ الى الدستور الناقص ٢٠١٢، نوع من الحقنة الفاسدة التي ما أريد بها إلا الحقن في جسد الدولة الصومالية الهزيل، لتزداد هزالة وترهلاً لتشيخ في النهاية وتستحيل القيام.

فمثلاً نجد الولايات تتعامل المركز كولاية ندية لا كحكومة مركزية ذات ثقل سياسي واقتصادي، مرة يقاطعون المؤتمرات التي تنظمها الحكومة، وتارة يهددون بقطع العلاقات مع المركز، وأخرى تعرقل خطط الدولة الفيدرالية، وتحاول التعامل

مع الهيئات الدولية تعاملاً ليست مؤهلة فيه قانوناً...، في المقابل يسعي المركز الى إرضاء الولايات على حساب سياساته، ومن ثم أصبح الأمر حلقة فوضوية مفتوحة لا نهاية لها ولا استقرار يرتجى في ظل فقدان كلا المستويين المركزي والولائي عنصر الوطنية، واحلالهم محلّها الأنانية وحب الذات اللتين تلعبان دوراً محورياً في القضية الصومالية.

ويقول الباحث إبراهيم إضافة الى ما سبق: " إضافة الى أن مهمتها في هذه الظرف صعبة ومزدوجة، وتلقي عبئاً سياسياً واقتصادياً عليها؛ حيث تأتي العملية السياسية الحالية بعد حرب أهلية طال أمدها، ودمّرت مؤسسات الدولة بصورة كلية، وتكمن الصعوبة في عمل الحكومة الفيدرالية إعادة بناء مؤسسات الدولة واعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ الفيدرالية، وإعادة بناء الجيش الصومالي وباقي مؤسسات الدولة، ومن جانب أخر عليها أن تعمل مع الحكومات الإقليمية والمجتمعات المحلية في تأسيس الأقاليم وتشكيل الإدارات المختلفة لها، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام المؤسسات الفيدرالية الهشة".[١]

عدم وضوح ماهية الفيدرالية في العقلية الصومالية

النظام الاتحادي كنظام سياسي يتخذ أشكال مختلفة وأنواع متباينة تخضع ظروف البلاد والوطن المعني؛ وغالباً ما تكون فيدرالية إقليمية في كثير من الدول المسمى اليوم بالفيدرالية أو اتحادية، وبعد تتبعنا للفيدراليات الرائدة اليوم في عالمنا؛ نجد أن تلك الشعوب لم تستطع القفز في تبني النظام الفيدرالي إلا بعد أن تدرجت في سلم النظم السياسية المختلفة بدأ من المركزية الشديدة، مروراً باللامركزية المحدودة الصلاحيات، وانتهاء بالفيدرالية القائمة على الديمقراطية ومبدأ الفصل بين

[١] إبراهيم عبدي، الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي، مرجع سابق، ص٩.

السلطات، وبفضل ذلك التدرج نراه اليوم ما تمخّض عنه من نفوذ سياسي واقتصادي، إضافة الى التطور التنموي والتكنولوجي التي تتمتع بها تلك الدول مما يستحق الإشادة والتأسي.

لذلك من المنطقي أن نتوقع مدى إمكانية العقل الصومالي الذي لم يرى دولة صومالية قائمة ومستقرة؛ تدير شؤون البلاد على غرار نظيراتها من الدول، ناهيك عن تفاصيل وآليات الدولة من دستور وأشكال النظم السياسية وإيجابيات وسلبيات كلاً من تلك النظم.

ومما هو معلوم أن هيكل المجتمع القائم –وكان قائما أصلاً–على القبيلة وتنظيمه المعتمد على شيوخ العشائر وقانونه المعروف بـ(xeer)، في ظل هذا الوضع يكون من الصعب تكيّف المجتمع الصومالي متطلبات الفيدرالية، كما اتضح لي في ظل زيارتي التي استغرقت أسبوعين،–وبعد أن أجريت محادثات مع ثلة من المثقفين– أن العشائر يؤمنون بأن الفيدرالية هي عبارة عن حرية كاملة تمنح المنطقة الجغرافية التي تقطنها العشيرة، وبالتالي تقدر التعامل مع الجهات الدولية والإقليمية بدون قيد، ولا يستطيع أحداً غير تلك القبيلة أن تكون لها الكلمة أو الحقوق السياسية مهما ولد فيها أو أقام فيها، أو كان هو وأولاده وأحفاده قطنوا فيها واستعمروا فيها، وهنا نجد أن مبدأ العدالة الاجتماعية ومساواة الموطنين اللذين هما أسّ الاستقرار الاجتماعي والقانوني قد ضرب عرض الحائض، لذلك نقول في ظل هذا المفهوم المعوج للفيدرالية السائد في المجتمع، لا يحتمل تطبيقه بصورة سليمة تجلب الاستقرار الأمني والسياسي المنشودين.

وهذا ما قرره الباحث إبراهيم عبدي أيضا بقوله: "من أكبر التحديات التي تواجه الدولة الصومالية حالياً؛ الصورة الذهنية المسبقة الخاطئة عن الفيدرالية لدى

المواطنين المؤيدين والمعارضين على السواء، ومن ثم تأييد مطلق لها دون إدراك التحديات التي النظام الفيدرالي، أو رفض مطلق دون طرح بدائل مناسبة لها".[١]

التحدي الثالث: مسألة الحدود وتعيينها[٢]

من بين القضايا الأساسية التي تتطلبها الفيدرالية تعيين الحدود بين الولايات الفيدرالية المكونة للدولة المعنية؛ لتتسني تطبيق الفيدرالية بصورتها المطلوبة، وبالتالي فإن تلك العملية شاقة للغاية إذا نظرنا واقع الدولة الصومالية وطبيعة المجتمع الصومالي المتسم بالانسجام والاختلاط الشديدين، مما يحتاج الى سناريوهات سياسية، اجتماعية واقتصادية، إضافة الى توعية مجتمعية واسعة ومكثفة تجرى في أرجاء البلاد في غضون مدة زمنية محدودة، كل تلك المتطلبات يبدو غير واردة حالياً في سياسة الدولة الفيدرالية، ولو كانت مدرجة في خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية منذ مجيئها.

وقد تم تشكيل اللجنة المحايدة لتعيين الحدود مؤخراً؛ وكان المطلوب تشكيلها في بداية أعمال الحكومة نظراً لحساسية مهامها وصعوبة أشغالها، لكن مع الأسف إغراق الدولة بسياسات فاشلة حالت دون ذلك.

لذلك من الأهمية بمكان أن نعرف شيئاً من أعمال هذه اللجنة، وآليات التي تستخدمها في تنفيذ برنامجها، وسبل تحديد أو تعيين الحدود بين الولايات، كل ذلك يضيء لنا شيئاً منها رئيس اللجنة خليف عبد كريم[٣] (وقد أجريت معه مقابلة

---

[١] إبراهيم عبدي، الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي، مرجع سابق، ص١٠.

[٢] بشير عبد القادر، الطريق الى الدولة الصومالية التحديات والاستراتيجيات، كتاب الشاهد، العدد٢، ٢٠١٠، ص١٦٧-١٨٨.

[٣] وهو رئيس لجنة المستقلة لترسيم الحدود والقضايا الفيدرالية، وهو رجل مثقف مارس العمل السياسي وشارك في الحكومات المتعاقبة منذ فترة الانهيار، وكان عضواً في الحزب الإسلامي الذي قاده شيخ حسن طاهر أويس من ٢٠٠٦-٢٠٠٩. (كتبت هذه المعلومات من فيه).

شخصية استغرقت ساعة تقريباً، في فندق Naasa hablood٢ والذي يقيمه الرئيس، وذلك بيوم ٧-١٠-٢٠١٥ بمقديشو).

شكّلت هذه اللجنة وفقاً للمادة ١٣٦من الدستور، وكان من المطلوب تشكيلها قبل ذلك (أي بعد ستين يوماً من انتخاب الحكومة الفيدرالية كما يقوله رئيس اللجنة)، وهي مكونة من ٩ أشخاص من ذوي الخبرة السياسية والعلمية، وقد انتخب الرئيس ونائبه على غرار اختيار رئيس الدولة ورئيس الحكومة (أي طريقة ٤,٥ المعتمدة سياسياً في البلد منذ ٢٠٠٩)، ويشترط الدستور للعضو أن:[١]

١-يكون لديه تعليم أساسي.
٢-يتمتع بحسن الأخلاق والسمعة.
٣-يظهر فعالية في الأداء لصيرورة أعمال الدولة.
٤-تتوفر منه شروط الأخرى التي أشارها الدستور أو الوثيقة الأساسية للجنة.

وكذلك نصّ الدستور في المادة ١٣٣، مدة عمل اللجنة -وأي لجنة مستقلة أخرى-وحدّدها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويجوز عضو اللجنة أن يستقيل بعد أن حرر ذلك في ورقة يسلمها الرئيس.[٢]

طريقة عملها: يستطرد خليف حديثه عن كيفية أداء أعمالهم والطريقة المرسومة لإنجاز هذه المهمة قائلاً : " أولاً نبدأ بإجراء دراساتو تشاورات عميقة في أنحاء البلاد، وقد تمأن عقدنا في العاصمة (مفديشو) قبل أيام ندوة استضفنا فيها ست جامعات، وأربع مراكز بحثية، وأكاديميين ومحامين وقضاة، ورجال أعمال، إضافة الى هيئة العلماء ومفوضية المرأة، قضينا يوماً كاملاً تباحثنا فيها ثمانية أسئلة طلبنا الحضور بإجابتها وإبداء آراءهم فيها، وسوف ننتقل الى باقي المناطق نجري

[١] المادة ١٣٢من الدستور الصومالي لسنة ٢٠١٠.
[٢] المادة ١٣٣، في الفصل الحادي عشر.

التشاورات فيها لنري وعي المجتمع ومدى فهمه للمسألة الفيدرالية، وسوف نبني قراراتنا مخرجات هذه الدراسة.

والخطوة الثانية هي أن نزور الى الدول الفيدرالية كالإمارات العربية المتحدة، وهند، وألمانيا...، ما أمكنت الوصول وإذا تعذّرت الزيارة نطلب منهم إيفاد الخبراء؛ لنستفيد من تجاربهم الفيدرالية وخاصة في ترسيم الحدود وقضايا الأخرى ذات صلة بالفيدرالية، وقد حدثت أن زرنا كينيا قبل شهر–رغم أنها ليست فيدرالية–اجتمعنا مع لجنة الانتخابات والحدود، قضينا ثلاثة أيام أخذنا فيها ورشة عملية استفدنا منهم وكونّا العلاقة معهم انتهي كلامه".[١]

التحدي الأخير وليس أخرا هو: ضائقة المالية:

لاريب أن عملية تكوين مؤسسات الدولة وتوظيف كمية غير قليلة من الموظفين؛ على مستوى الفيدرالي والولائي، وإنشاء وحدات أمنية مركزية وولائية كل ذلك –وغيرها–، يتطلب الى ميزانية فائقة عن قدرات الحكومة الفيدرالية التي تقوم – كما يقررها الباحث أفيري علمي–٨٠% من ميزانيتها المنح والمعونات الخارجية، إضافة الى الفساد المالي المنتشر عن باقي ٢٠%، والتي هي عبارة عن ضرائب المطار والميناء وأعمال التجارية، كما أشار ذلك تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر سنة ٢٠١٤و٢٠١٥[٢] وكذلك تقرير مجموعة (monitoring group) التابعة لمجلس الأمن الدولي الصادر سنة ٢٠١٤ و٢٠١٥[٣].

[١] نقلت ذلك في مقابلة اجريتها معه يوم ٧-١٠-٢٠١٥ في العاصمة مقديشو.
[٢] موقع المنظمة www.tranceparance/country/somalia تاريخ الوصول ٢٣-نوفمبر -٢٠١٥.
[٣] موقع المجموعة http://www.securitycouncilreport.org/somaliaالتصفح ٢٣-١١-٢٠١٥.

في ظل هذا الوضع يمكننا أن نتوقع مآلات الفيدرالية الصومالية التي يطبلها المجتمع الدولي وبعض العصبيين والمصلحيين الذين لا هم لهم سوى ملئ أحشائهم.

ومما يزيد الطين بلة الدعم الغير منتظم الذي تتلقاه الأطراف بدون علم المركز، مما يقوى شوكتهم على حساب المركز، وتوفر لهم مساحة من الحرية يتصرفونها ككيان مستقل؛ يأبون التقيد بلوائح الحكومة الفيدرالية الرامية بتنظيم العلاقات فيما بين المستويين، وخاصة فيما يخص بالضرائب ونصيب المركز فيها، وتقسيم العوائد المالية من باقي مصادر الثروة المتوفرة في مناطق البلاد، أضف ذلك الى اللجان المستقلة التي يكوّنها البرلمان الفيدرالي؛ والتي يفترض أن توفر لها كل الإمكانيات اللازمة، من معلومات وأدوات التي تسهل لهم العمليات المخولة بهم، باختصار التعاون مع هذه اللجان بحسن نية دون خدش لاختصاصاتهم أو تدخل لأعمالهم، وهذا ما نفتقده الآن في الساحة بل بالعكس يجري في الواقع.

وثمة مسألة أخرى قد تكون اكثر صعوبة مما ذكرنا سلفاً، وهي قضية إقليم المنفصل المعروف بأرض الصومال أو شمال الصومال، وقد جرت محادثات بين الجانبين _الحكومة الفيدرالية وإقليم صوماللاند_ استضافتها أنقرة وحاولت تقريب وجهات النظر بين الفريقين، الجلسة الأولي اتفق الطرفان مسائل أغلبها تتسم بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، والجلسة الأخيرة فشلت بسبب اعتراض طرف أرض الصومال بأعضاء الوفد الحكومي الذي كان يترأسها أحد من أبناء أرض الصومال، منذ ذاك اليوم والى هذه اللحظة لم ينعقد أي اجتماع ويبدو أن الأفق السياسي مسدوداً نظراً لتصريحات قادة الإقليم وانشغال الحكومة الفيدرالية المنتهي ولايتها برسم سياسات الفترة المقبلة، وخصوصاً بعد أن فشلت خطة ٢٠١٦، الرامية الى انعقاد انتخابات شعبية ديمقراطية في جميع أنحاء البلاد. لذلك يتوقع الخبراء

والمحللون في الشأن الصومالي، أن تكون هذه القضية بمثابة شوكة في طريق إعادة بناء الدولة الصومالية الفيدرالية، لأسباب أهمها انعدام القادة السياسية في الإقليم الرغبة في التفاوض والتعاون مع المركز، وحل القضايا العالقة بين الطرفين _ وإن كنت أري عدم توافر أي قضية منطقية يدعوها هؤلاء السياسيون، ما عدا المصالح الشخصية البحتة وحفاظ الكرسي، ولو كان ضعيفاًعلى حساب مصلحة الشعب_.

تحديات على المستوى الخارجي

فلعل الحديث عن التحدي الخارجي الذي تواجهه الصومال في ظل الفيدرالية؛ أكبر من أن نتوقع حسب التحليلات السياسية التي تجريها مراكز الدراسات الاستراتيجية والسياسية العالمية منها والإقليمية، أو التي يقدمها خبراء الصوماليون المتخصصون في شأن الوطن عملياً وعلمياً.

وجدير بالانتباه على أن مقصدنا بالتحدي الخارجي ينصرف الى الدولتين الجارتين كينيا وإثيوبيا؛ اللتين تلعبان دوراً مؤثراً في القضية الصومالية سلباً وايجاباً، وإن كانت السلبية السمة الأساسية في نظرتهما تجاه هذا الجار الجريح عقوداً.

إضافة الى تنافس القوى العظمي الحميم؛ في سبيل تحقيق موضع قدم لها في الأراضي الصومالية، ومحاولة تأثير مواضع صنع القرار في السياسة الصومالية، واكتساب أيادي وطنية –قد تكون فردية أو جماعية كعشائر مثلاً–تخدم لتحقيق مصالحهم وتوفر لهم غطاءً مضلل يحتمّونه ليحوزوا قدم راسخ في قرارات المصيرية للبلد.ومن الأهمية بمكان أن نعلم تصريحات قادة البلدين (إثيوبيا وكينيا)؛ التي أدلوها بشأن بناء الدولة الصومالية ومستقبلها، مع العلم أنهم جزء من قوات حفظ السلام المتواجدة في البلاد منذ ثماني سنوات تقريباً بتعداد يفوق عشرين ألف جندي.

الفيدرالية ودور الدولتين الجارّتين (اثيوبيا وكينيا)[1]

لم تكن علاقة الصومال بجارّتيها ودياً على مر التاريخ، ويعود ذلك قبل مجيء الاستعمار الأوربي في المنطقة، حيث كان الصراع الإثيوبي –الصومالي قائماً منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر، وكان سجالاً بين الطرفين–كما أوضحنا في الفصل الأول–وقد بدأت معادلات القوة تتغير بعد دخول الاستعمار الأوربي في المنطقة، ومالت كفة القوة للأحباش بسبب انحياز الغربي والشرقي الواضح لهم، ويتضح ذلك بعد حرب أوغادين سنة ١٩٧٧،والذي يعتبر من أشدّ الحروب التي وقعت في القارة الإفريقية، وانهزمت إثيوبيا أمام الصومال في أول مرةمن عمر الصراع و تقهقرت إثيوبيا الى الوراء؛ وهي تجرّ ذيول الهزيمة النكراء التي أفجعت العالم، ولولا القوة الشرقية السوفييتية لما نهضت إثيوبيا من مضجعها أبداً ولما تجرأت أراضي الصومالية أبداً.

وبعد هذه التاريخ كما يقول الباحث أحمد فارح (إذا جاء):"رأت الصومال واقفة على شفا مستنقع سحيق قد لا تخرج به الى الأبد إذا هاوت به اليوم، فيممت وجهها صوب واشنطن تبعث وفداً بعد أخر، والأمريكان قرّروا أن لا يزيد الأمر فوق المجاملة والكلام المعسول، وحقيقة الأمر كانت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصومال؛ ألا تقوم دولة قوية ذات سيادة تهدد أمن الدولتين الجارتين،–وقد اشترطت أمريكا صراحة على الصومال بتخلي المناطق التي تدعيها –أي صومال الغربي و NFD_ وفي سبيل تحقيق هذا يجب انهاء حكم جنرال سياد بري بالطرق الآتية: ١/فرض حصار اقتصادي بواسطة طلب الدول التي تستورد الماشية من

[1] عبد القادر عثمان، المجتمع الدولي وبناء الدولة الصومالية، كتاب الشاهد، عدد٢، ٢٠١٠، الدار العربية للعلوم، ص١٣٥-١٤٣.

الصومال،مثل السعودية وقد أجابت ذلك الطلب؛ وقد منعت ماشية الصومالية بتعليل مرضها. ٢/تسليح المعارضة بواسطة إثيوبيا وقد تم ذلك بالفعل.[١]

وبعد انتهاء حكم سياد بري، شرعت القوى المجاورة والدولية معاً، بمنع أي محاولة حقيقية لإقامة دولة صومالية ذات سيادة كاملة، –وكل ما رعت من مؤتمرات ومبادرات تمخضت لأرسال قوات أممية تحفظ الأمن وتساعد الصوماليين لإعادة المؤسسية والنظام؛ ما هو إلا نفاق وتطويل عمر الأزمة الصومالية وانسداد أفق الحل في نهاية المطاف–وذلك باستخدام الأوراق الآتية:ترويج فكرة تقسيم السلطة على أساس القبيلة، وتبني الفيدرالية كنظام سياسي في الصومال، وكان يوضع أمام منصة كل المؤتمراتالمصالحة وكانت يواجه بالرفض الى أن جاء مؤتمرامبيجاتي– نيروبي ٢٠٠٢"[٢].

إذاً فإقامة دولة اتحادية في الصومال على أساس قبلي، يخدم الاستراتيجية الإثيوبية والكينية الرامية بتفتيت الصومال الى دول ضعيفة، وقد برز بوضوح في مناسبات تاريخية سابقة عداء الإثيوبي لمبدأ وحدة الصومال الكبير، لعل أبرزها وقوف إثيوبيا بشدة ضد وحدة الصومال وجيبوتي في عام ١٩٧٧.[٣]

أما كينيا فقد صرحها الرئيس الأسبق (دانيال أرب موي)؛ عند زيارته لواشنطن سنة ٢٠٠٣: " بأن إثيوبيا وكينيا لن تكونا صادقتين في إقامة دولة صومالية لأنهما تخافان إذا وجدت دولة صومالية أن تعيد نزاعها معهما، وتدعي المناطق الخاضعة حالياً لحكم الدولتين"[٤].

---

[١] Federaalnimadamaxaaloogagolleeyahay? M.faaraxidaajaa, somalitalk.com. http://www.somaliatalk.com/٢٠٠٣/aug/١aug٠٤٠٣.html

[٢] Federaalnimadamaxaaloogagolleeyahay? M.faaraxidaajaa, somalitalk.com.

[٣] عبد القادر، النظام الاتحادي وإمكانية تطبيقه في الصومال، مرجع سابق، ص١٣٢.

[٤] عبد القادر، نفس المرجع، ص ١٣٤. وكذلك: miidaaminiyomagacxumosiyaasadeed, shirkii dib u heshiisiintasoomaaalida ٢٠٠٢-٢٠٠٥,qaasim xirsi faarax,p.٤٢.

كيفية المثلي لتوزيع الاختصاصات

أما بخصوص توزيع الاختصاصات الدستورية بين المستويين المركزية والولائية؛ فإننا لا نستطيع أن نجزم الطريقة التي يجب أن تقسم السلطات الدستورية في الصومال، ولكن أبدي وجهة نظري الذي أعتبره مناسباً في المرحلة الحالية والظروف القائمة في الواقع.

ومع أن عملية تعديل الدستور وتكميل النقص الذي صاحبه في الفترة الماضية؛ تجري على قدم وساق في العاصمة مقديشو، والآراء متضاربة بالفعل قد تساعد وجهة نظرنا في طاولة النقاش إذا لم ترجّح طرفاً دون أخر.

وأحببت أن أسرد طرق العلمية والسائدة والتقليدية التي توزع فيها الاختصاصات الدستورية في الدول الموسومة بالفيدراليات، ثم نتتبع الطراز الملائم في الوضعية الصومالية.

طرق توزيع الاختصاصات الدستورية

هناك عدة طرق تتم عملية توزيع الصلاحيات الدستورية في الدستور الاتحادي؛ لتفادى النزاع بين المركز والدويلة، ولتفادي أيضاً طغيان المركز على الولاية مستقبلاً على النحو الآتي:

الطريقة الاولي: أن يعدد الدستور الاتحادي الموضوعات الداخلة في اختصاص الحكومة المركزية، وتلك الداخلة في اختصاصات الدويلات، ومثل هذه الطريقة لا يتصور في العمل كثيراً، إذ لا يعقل أن يلمّ الدستور الاتحادي بسائر نواحي الحياة السياسية في الدولة ليتولى توزيعها.[1]

[1] مصطفي أبو زيد فهمي، النظرية العامة للدولة، ط٥، دار المطبوعات الجامعية، ١٩٩٧، ص ٥٦-٥٧.

الطريقة الثانية: أن يعدد الدستور الموضوعات الداخلة في اختصاصات حكومات الدويلات، وينص على اعتبار ما عدا ذلك من اختصاص الحكومة المركزية، وهذا ما أخذ به دستور كندا.

الطريقة الثالثة: عكس الثانية تماماً فالدستور يعدد المواد الداخلة في اختصاص الحكومة المركزية، ويعتبرها ماعدا ذلك من اختصاص حكومات الدويلات، والدستور في هذا لا ينسى أن يضعه بشيء من السعة؛ حتى لا يضيق على الحكومة المركزية، وهذه الطريقة هي أكثر الطرق الثلاث انتشاراً، وقد أخذ بها دستور الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، والسويسري، ويوغسلافيا، والأرجنتين، وأستراليا،.[١]

وكما أن أخذ أي طريق من تلك الطرق السالفة الذكر؛ تخضع في ظروف الدولة المعنية، من حيث نشأة النظام الفيدرالي، ووعي الافراد السياسي والثقافي، إضافة الى مركز الدولة الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني، نظراً لكل ذلك يذهب الباحث الى مزج بين كتابة بعض الاختصاصات لكلا المستويين، –كما هو عليه الآن في الدستور الناقص–واعتبار ما عدا ذلك صلاحيات المركز، وذلك لضمان تفوق المركز على الولايات في جلّ الاختصاصات ذات الطابع السيادي والقومي.

[١] أبو زيد فهمي، النظرية العامة للدولة، مرجع سابق، ص ٥٧.

خلاصة

وأقول في زبدة حديثي؛ إن فكرة تبني النظام الفيدرالي كنظام سياسي في الصومال؛ فكرة قديمة قد طرحها بعض العشائر الصومالية للإدارة الإيطالية آنذاك في الخمسينات القرن الماضي، ولم تجد صدى في أوساط السياسيين الصوماليين وكان يوضع أمام طوائل المؤتمرات المصالحة التي أقيمت أكثر من مكان؛ ولكن قد قوبلت بالرفض في كل ذلك الى أن جاء مؤتمر (إمبيجاتي–نيروبي كينيا)، حيث تم إصدار وثيقة اعتمدت فيها الفيدرالية كنظام سياسي في الصومال.

والأسباب الحقيقية التي دفعت الصوماليون –وهم ينعمون جميع المقومات الوحدة–الى أخذ النظام الفيدرالي كنظام سياسي؛ ما زالت مستورة إلا أننا –وبعد بحث مضني–نستطيع أن نخصّ بالذكر بعض تلك الأسباب الشائعة في السنة العامة، منها: انعدام الثقة بين الطبقة السياسية، وإرادة المجتمع بممارسة دوره في مشاركة السياسة بانتخاب ممثليه في الدولة، إضافة الى غياب قوة مركزية قادرة على فرض إرادتها للمجتمع.

وفي حال قبول أمر الواقع فإن تطبيق هذا النظام على أرض الواقع؛ يصطدم بمجموعة من المعوقات الشائكة قد لا تستطيع الدولة الحالية تجاوزها بسهولة، وتتوزع تلك المعوقات على مستويين خارجي وداخلي، الأول يتمثل القوى الأجنبية الفاعلة في داخل البلاد–وأولهما الجارتين إثيوبيا وكينيا– وعرقلتها المستمرة في كل خطى نحو الأمل، الجانب الثاني يتمثل ضعف وهزالة المركز، غموض يكتنف مفهوم الفيدرالية في أذهان الأفراد، وأخيراً الضائقة المالية التي تخنق الدولة الفيدرالية، إضافة الى أجزاء الوطن المنفصل واقعياً وروح الانفصالية في بعض الأجزاء ما زالت في أوجها.

الخاتمة

وتشمل النتائج والتوصيات

الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني على إتمام هذا العمل، وأعانني على سبر أغواره وبسّر سبله وطرقه، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد:فالشكر لله على إكمال هذا البحث الذي عنون: بـ "دور النظام الفيدرالي في استقرار الدول، الصومال نموذجا"، وكانت هذه الدراسة محاولة لتتبع النظام الفيدرالي الوافد في النظام السياسي الصومالي، من حيث مفهومه وتطوره التاريخي، وتجارب الشعوب المعاصرة والقديمة في تطبيقه، والنظر في المزايا التي يختص بها عن باقي الأنظمة والعيوب التي يتصف بها لتجنب مساويه وأخذ محاسنه، ثم التحليل مدى تحقيق الدول المتبنية به في الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وأخيراً مدى ملائمته في البيئة الصومالية وإنسانه، وهل يمكن تطبيقه بصورته المتعارفة عليه اليوم، وهل يؤدى –افتراضاً– الى الاستقرار المنشود، كل ذلك وغيرها ناقشنا في ثنايا هذا البحث مع اعترافي بالتقصير في ايفاء حقه؛ لعلمي بأنه جهد جبّار يتطلب الى تضافر الجهود وتجميع العقول والأفكار؛ لكي نسطّر قواعد علمية تسير عليها الأجيال في المستقبل.

وفي نهاية المطاف ذيّل الباحثبجملة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها، والتي رأي أن يبديها أداءً للأمانة العلمية ووفاءً للوطن الذي لا نملكه إلا الدفاع بالقلم والعقل.

أولاً: النتائج

توصّل الباحث من خلال رحلة بحثه الى الاستنتاجات الآتية:

١–مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي يقوم على مبادئ منها العدالة والشورى، ولا تعارض بين النظام الفيدرالي ومقاصد النظام السياسي الإسلامي.

٢– نوع الفيدرالية في عالمنا المعاصر والمطبق عليه عملياً في عدة دول متقدمة وصاعدة؛ ليس له قابلية في طبيعة الصوماليين.

٣-الآراء والرؤى التي جمعها الباحث بعد مقابلات شخصية استغرقت شهور؛ تظهر على استحالة أو شبه استحالة نجاح الفيدرالية في الأجل المنظور، وأن الأزمة الصومالية ليست نظامية وسياسية فحسب، بل هي مشكلة وعي اجتماعي.

٤-هناك عوائق حقيقية قد تحول دون نجاح تطبيق النظام الفيدرالي في الصومال في الأجل المنظور.

٥-اللامركزية الإدارية الموسعة الصلاحيات هو المناسب في الصومال في ظل ظرفها الحالي والمستقبلي.

ثانياً: التوصيات

يوصي الباحث جملة من الأمور:

١-إجراء حملة تثقيفية توعوية واسعة النطاق؛ بدلاً من تضييع الوقت بتشكيل حكومة تلو الأخرى، ليتمكن الشعب في نهاية المطاف حفاظ مؤسساته وإدارة شؤونه بنفسه.

٢-إذا أضحت الفيدرالية أمراً واقعياً ولامحالة؛ فيوصي الباحث بتقليل اختصاصات الولايات إلى أضيق الحدود ليصبح الدستور مقاوماً رغباتهم الجامحة، أي السلاح الوحيد الذي يمكن أن يلعب دور الدولة المركزية الفاعلة هو السلاح القانوني الشرعي.

٣- يؤكد الباحث ضرورة انشاء مراكز مخصصة للبحث في النظم الإدارية والحكم اللامركزي، لتصدّر دراسات عميقة في النظام الفيدرالي وغيره من الأنظمة؛ لتساهم في اتخاذ القرارات المصيرية في المستقبل.

٤-كما يشدد الباحث في اجراء عملية اجلاء القوى الخارجية وتحديد سقف زمني معين.

الفهارس وتشمل

فهرست الآيات القرآنية.

فهرست الأحاديث النبوية.

فهرست الأعلام.

فهرست المصادر والمراجع.

فهرست الموضوعات.

فهرست الآيات القرآنية

الآية	السورة ورقم الآية	موضع ورودها
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ	الأنبياء٢٣	٧٠
شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا	الشورى١٣	٧١

فهرست الأحاديث النبوية

طرف الحديث	موضع تخريجه	موضع وروده
دوروا مع كتاب الله	٧٣	٧٣
أطيعوني ما أطعت الله فيكم	٦٦	٦٦
أيها الناس إنما أنا واحد منكم	٦٦	٦٦
السلام عليك أيها الأجير	٦٧	٦٧
اقض بيني وبينه يا شريح	٦٧	٦٧
يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت	٦٨	٦٨

فهرست الأعلام

الرقم	اسم العلم	الصفحة
١	أبنهايمر	٤٨
٢	أبوبكر الصديق	٦٦
٣	أبو مسلم الخولاني	٦٧
٤	أحمد محمد سيلانيو	٤٠
٥	أفيري عبدي علمي	١٢٢
٦	آدم عبد الله عثمان	٣٣
٧	إبن بيه	٥٥
٨	إبن كيسان الأصم	٥٥
٩	إسمان	٨٤
١٠	إمام الحرمين الجويني	٥٦
١١	جان بودان	٥٦
١٢	جان جاك روسو	٦١
١٣	جون لوك	٦١
١٤	سياد بري	٣٥
١٥	سيد قطب	٦٨
١٦	شيشرون	٥٢
١٧	عبد الرزاق حاج حسين	٣٧
١٨	عبد الرشيد شرماركي	٣٤
١٩	عبد الله يوسف	٣٩
٢٠	علي مهدي	٤١
٢١	عمر بن عبد العزيز	٦٦

٢٢	قاضي شريح	٦٨
٢٣	محمد إبراهيم عقال	٣٧
٢٤	معاوية بن أبي سفيان	٦٧
٢٥	هيربرت سبينسر	٤٩

فهرست المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

١-القران الكريم.

٢-السنة النبوية.

١-الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير، عبد الرحمن بن ابي بكر، جلال الدين السيوطي، المتوفي (٩١١هـ)، المحقق: يوسف النبهاني، ناشر: دار الفكر – بيروت، ط١، ٢٠٠٣.

٢-السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، محقق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، ط٣، ٢٠٠٣.

٣-فضيلة العادلين من الولاة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، تحقيق، مشهورحسن محمود سلمان، دار الوطن –الرياض، ط١، ١٤١٨-١٩٩٧.

٤-كنز العمال، في سنن الأقوال والأفعال، علا الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشهير بالمتقي الهندي، محقق: بكري حياني-صفوة السقا، ناشر: مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٩٨١.

٥-مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك ابي عبد الله الحاكم، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص بن عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري، محقق: عبد الله بن حمد اللحيدان، ناشر: دار العاصمة الرياض، ط١، ١٤١١هـ.

المعاجم والتراجم:

١-البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، محقق، على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٩٨٨.

٢-تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم، –المعروف-بحشل، تحقيق، كوركيس عواد، ناشر، عالم الكتب-بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ.

٣-السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، علق عليه، السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، ناشر، الكتب الثقافية – بيروت، ط٣، ١٤١٧هـ.

٤- المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفي وآخرون، دار الدعوة، ص١٤.

٥-سير اعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٩٨٥.

٦-سلسلة أطلس تاريخ الخلفاء الراشدين، أطلس الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٥-٢٠٠٤م،).

٧-طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق، محمود محمد الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو، ط٢، ١٩٦٤، هجر للطباعة والنشر.

٨-معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكريا، دار الفكر ١٩٧٩.

٩-مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المكتبة العصرية-بيروت، ط٥، ١٩٩٩.

١٠- معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٤٢٠-١٩٩٩.

١١- من أعلام السلف، أحمد فريد، دار الايمان للطبع والشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٨.

١٢- نيل الآمال في تراجم اعلام الصومال، أنور حمد ميو، ط١، ٢٠١٢، شركة مطابع السودان للعملة.

١٣- نزهة الفضلاء تهذيب سير اعلام النبلاء، للإمام الذهبي، محمد حسن عقيل موسى، دار الاندلس للنشر والتوزيع.

ثانياً: المراجع:

مراجع الفقه الإسلامي:

١-العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب، دار الشروق، ط٥، ١٩٩٨.

٢-الدولة الإسلامية والسلطة في الإسلام، صابر طعيمة، مكتبة مدبولي، ط١، ٢٠٠٥.

٣-النظام الدستوري في الشريعة الإسلامية، علي يوسف شكري، منشورات الحلبي، دون ط.

٤-النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، محمد الجوهري، دار الفكر العربي- القاهرة ١٩٩٢، دون ط.

٥-أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية، مسعود احمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٠.

٦-غياثي الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي الجويني، محقق، عبد العظيم الديب، مكتبة امام الحرمين، ط٢، ١٤٠١.

٧-من فقه الدولة في الإسلام، يوسف القرضاوي، دار الشروق، ط٣، ٢٠٠١.

مراجع عن الصومال:

١-التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال، (١٩٩١-٢٠٠٢)، الأمين عبد الرازق أدم، ط١، ٢٠٠٦، السطور للإعلان.

٢-السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن افريقيا) ١٨٨٧-١٩٨٦م، حسن مكي محمد أحمد، المركز الإسلامي الافريقي، شعبة البحوث والنشر.

٣-القبلية وأثرها في السياسة الصومالية في الفترة ١٩٦٠-١٩٩٧م، محمود يوسف موسي، دون ناشر، ودون ط.

٤-الصومال قديماً وحديثاً، حمدي السيد سالم، الجمهورية الصومالية وزارة الاستعلامات، دون ذكر الطبعة.

٥-الصومال وطناً وشعباً، محمد عبد المنعم يونس، دار النهضة العربية، ط١، ١٩٦١، القاهرة.
٦-الأزمة الصومالية وأثرها على الأوضاع في القرن الافريقي ١٩٩٢-٢٠٠٧، محاسن عبد القادر حاج الصافي، دون ناشر، وطابع.
٧-الأوضاع السياسية في الصومال تحت ظل الاستعمار الأوربي، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية.
٨-تحفة الاوفياء، لمسيرة التحرير والتعريب في القرن الافريقي، ط١، ٢٠٠١، دون ذكر ناشر.
٩-صفحات من تاريخ الصومال، محمد فريد السيد حجاج، دار المعارف، القاهرة، دون ذكر ط، وناشر.
١٠- مشكلة الصومال الغربي وأثرها على العلاقات العربية الإفريقية١٩٦٠-١٩٨٨، دار الفكر العربي، ط١، ١٤٣١-٢٠١٠.
١١- مشكلة القرن الإفريقي وقضية الشعب الصومالي، جلال يحيى ومحد نصر مهنا، دار المعارف، ط١٩٨١، دون ذكر ناشر.
١٢- وثائق عن الصومال والحبشة واريتريا، احمد بن حسن ماح، دون ذكر ط، ن.

المراجع القانونية والسياسية:

١-القانون الدولي العام، علي صادق أبو الهيف، دار المعارف، الإسكندرية، دون ط.
٢-القانون الدستوري والنظم السياسية، حاج أدم طاهر، المكتبة الوطنية.
٣-القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق القضائية، البخاري عبد الله الجعلي، ط١٣، ٢٠١١، دون ناشر.
٤-القانون الدستوري والنظم السياسية، زحل محمد الأمين، دار النهضة العربية ٢٠١١، دون ط.

٥-القانون الدستوري والنظم السياسية مقارنا بالمبادئ الدستورية في النظام الإسلامي، أمير محمد كافي، كلية الشريعة بجامعة أمدرمان الإسلامية ٢٠١١، دون ط.
٦-القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق القضائية، البخاري عبد الله الجعلي، ط١٣، ٢٠١١، دون ناشر.
٧-القانون الدستوري والنظم السياسية مقارنا بالمبادئ الدستورية في النظام الإسلامي، أمير محمد كافي، كلية الشريعة بجامعة أمد رمان الإسلامية ٢٠١١، دون ط.
٨-الأنظمة السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة، ثامر كامل الخزرجي، منتدى سور الازبكية، عمان-الأردن.
٩-الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العاني، وزارة التعليم والبحث العلمي، جامعة بغداد كلية القانون والسياسة، ط١٩٨٦.
١٠- الأنظمة السياسية، صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، كلية القانون بجامعة بغداد ١٩٩٠.
١١- السلطات الثلاثة في الدساتير الثلاثة العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي، سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، ط٦، ١٩٩٦.
١٢- الوجيز في القانون الدستوري، حسني بوديار، دار العلوم للنشر، دون ط.
١٣- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان احمد الخطيب، مكتبة الدار الثقافية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٤.
١٤- النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، محمد الجوهري، دار الفكر العربي، ط،١٩٩٣.
١٥- النظم السياسية في العالم المعاصر. سعاد الشرقاوي، كلية الحقوق جامعة القاهرة، دون ط.
١٦- النظم السياسية والاجتماعية، محمد طه بدوي، دون ناشر، ط١، ١٩٦٠.

١٧- النظم السياسية والقانون الدستوري، يس عمر، دار النهضة العربية، ط٢، ٢٠٠٧، القاهرة.
١٨- النظم السياسية، ثروت بدوي، دار النهضة العربية، ط١٩٨٩.
١٩- النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة، احمد عبد القادر الجمال، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣.
٢٠- النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية، حافظ علوان حمادي الدليمي، دار وائل للطباعة والنشر، ط١، ٢٠٠١.
٢١- النظم السياسية، عبد المجيد سليمان، مركز جامعة القاهرة للتعليم عن بعد ١٩٩٨.
٢٢- النظرية العامة للدولة، مصطفى أبو زيد فهمي، دار المطبوعات الجامعية، ط٥، ١٩٩٧.
٢٣- الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، الصديق الفكي الحسن، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، ٢٠٠٣.
٢٤- توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، معمر مهدي صالح الكبيسي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط١، ٢٠١٠.
٢٥- شكل الدولة وأثره في استراتيجيات وفلسفة الامن، عمراحمد قدور، المؤسسة العامة للطباعة والنشر والاعلان، ط١، ١٤١٨-١٩٩٨.
٢٦- علم السياسة، إبراهيم درويش، دار النهضة العربية ١٩٧٥، دون ط.
٢٧- علم الدولة، احمد وفيق، مطبعة النهضة-مصر، ط١، ١٩٣٦.
٢٨- فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي، رافع خضر صالح شبر، دار الكتب القانونية-مصر ٢٠١٣.
٢٩- مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي، بدون ط، والناشر.

٣٠- مبدأ الشرعية في النظامين الدستوري والدولي، زحل محمد الأمين، دار النهضة العربية-القاهرة ط٣، ٢٠١١.

٣١- مبدأ الشرعية في الفكر الإسلامي والعالمي، ميرغني النصري، دار الجبل للنشر والتوزيع -بيروت، ط١، ٢٠٠٥.

٣٢- مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، علي يوسف شكري، ابتراك للنشر والتوزيع-القاهرة ط١، ٢٠٠٤.

٣٣- محاضرات في القانون الدولي العام، سلوان رشيد السنجاري، دون ط، وناشر.

٣٤- مقدمة عن الفيدرالية، جورج أندرسون، ترجمة مها تكلا، منتدى الأنظمة الفيدرالية-كندا، ٢٠٠٧.

الرسائل والمجلات العلمية

الرسائل المنشورة:

١-الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، جمال احمد جاد المراكبي، رسالة منشورة، كلية الحقوق-جامعة القاهرة ١٤١٤هـ.

٢-توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية (دارسة مقارنة)، عبد المنعم احمد طبيخ، رسالة منشورة بأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.

الرسائل الغير منشورة:

١-الدولة الاتحادية وإمكانية تطبيقها في الصومال، عبد القادر محمد شيخ، رسالة ماجستير غير منشورة، بمدرسة العلوم الإنسانية -ليبيا، ٢٠١٠.

٢-النظام السياسي في الإسلام، علي مزهر العكيلي، دراسة تحليلية مقارنة حول النظم السياسية عن المسلمين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون والسياسة، الاكاديمية العربية في الدنمارك، ٢٠١٤م.

٣-إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال، حنان دريسي، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ٢٠٠٨.

٤- دور تدخل القوات الدولية في حل النزاعات المسلحة الداخلية (قوات أميصوم في الصومال نموذجاً)، عبد الحق عمر محمد، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون غير منشورة، جامعة زعيم الازهري.

البحوث المنشورة في المجلات:

١-الفيدرالية الألمانية والمشروع الفيدرالي في العراق، اثمار كاظم الربيعي، مجلة الدراسات الدولية، العدد ٤٠.

٢-الفيدرالية نماذج وخصوصيات، محمد العيسي، مجلة النبأ، ٢٠٠٤.

٣-الفيدرالية الألمانية والمشروع الفيدرالي المقترح في العراق، اثمار كاظم الربيعي، مجلة الدراسات الدولية، العدد ٤٠.

٤-انهيار الدولة في الصومال، نجوىأمين فوال، مجلة السياسة الدولية ١٩٩٢.

٥-إمكانية تطبيق النظام الفيدرالي في العراق (دراسة في الجغرافية السياسية)، رضا عبد الجبار الشمري، واياد عايد البديري، مجلة القادسية في الادب والعلوم التربوية.

٦-أوضاع الصومال في القرن الافريقي، أنور قاسم الخضري، مجلة القراءات الافريقية، ٢٠١٠.

٧-توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية، هادف راشد العويس، جامعة الامارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، العدد الحادي عشر سنة ١٩٩٨.

٨-مفهوم الدولة واركانها في الإسلامي المعاصر، بتول حسين، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد.

٩-مفهوم السلطة السياسية، رعد عبد الجليل، مجلة الدراسات الدولية العدد٣٧.
١٠- مستقبل النظام الاتحادي في دولة الامارات المتحدة، ميثاق خير الله جلود، مجلة التربية والعلم، مجلد(١٧) العدد٢، ٢٠١٠.
١١- واقع الفيدرالية ونظم الاتحاد الفيدرالي، علي الشمري، مجلة النبأ، ٢٠٠١.

الدوريات:

١-التجربة الفيدرالية في السودان، دراسة حالة ولايتي الخرطوم وغرب كردفان(١٩٩١-٢٠٠١) حسن حامد مشيكة، جامعة الخرطوم، (وهي ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الدراسات العليا بجامعة الخرطوم بقاعة الصداقة في فبراير ٢٠٠٩).
٢-التدخل الدولي في الصومال الأهداف والنتائج، محمد احمد شيخ علي، مركز الراصد للدراسات٢٠٠٥، دون ذكر ط، ن.
٣-الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي مبرراتها وملامحها، محمد إبراهيم عبدي، منشور في شبكة شاهد الإخبارية ٢٠١٤.
٤-الصومال، عبد الله هاني رجب عطا لله، بحث مقدم لمجلس شؤون العربية الافريقية ٢٠١١.
٥-الطريق الى الدولة الصومالية التحديات والاستراتيجيات، بشير عبد القادر، كتاب الشاهد، العدد٢، ٢٠١٠، الدار العربية للعلوم.
٦-الرعي وأثاره على تقدم البلاد (مثال الصومال)، سعاد على حسن شعبان، اعمال الندوة الدولية للقرن الافريقي، معهد البحوث والدراسات الافريقية-القاهرة، ط١٩٨٧.
٧-المجتمع الدولي وبناء الدولة الصومالية، عبد القادر عثمان، كتاب الشاهد، عدد٢، ٢٠١٠، الدار العربية للعلوم.

٣-الأوضاع السياسية في الصومال تحت ظل الاستعمار الأوربي، محمد نور جعل، كتاب الشاهد المنشور في مركز الشاهد والدراسات الإعلامية، ٢٠١٠.

٤-ملامح من تاريخ الصومال السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي قبل الاستعمار الأوربي، كتاب الشاهد، العدد٢، ٢٠١٠، الدار العربية للعلوم.

الشبكة المعلوماتية

١- Federalism in Somalia: http://horseedmedia.net

٢- Somalia's new federal systemhttp://www.somaliatalk.com/٢٠٠٣/aug/١aug٠٤٠٣.html.

٣- Alshahid.netwww.Arabic.alshahid.net/history-civilation/٧٢٨٦٧

٤- Hiiraan.comwww.hiiraan.com/op٢/٢٠١١/apr. the future constitutional

٥- Heritageinstitute.comwww.heritageinstitute.org decentralization option.

٦- Wikipedia.https://so.m.wikipedia.org/wiki/soomaali_galbeed. https://ar.m.wikipedia.org/wiki

٧- Binbayyah.netwww.Binbayyah.net /portal/research/١٤٥٩

٨- Muqdisho.netwww.radiomuqdisho.net/wasaarada-qorshaynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-sawirro

٩- Mugadishucenter.com

١٠- Aljazeera.netwww.aljazeera.net/news/Arabic/٢٠٠٦/٥/٢٢معلومات اساسية عن الصومال.

١١- www.tranceparance/country/somalia

١٢- securitycouncilreport.orghttp://www.securitycouncilreport.org/somalia

المراجع الصومالية والأجنبية

١- Federalism in Somalia: birth of buntland state and the lesson learned, Mohamed Abshir waldo,horseedmedia, ٢٠١٠.

٢-Decentralized unitary system: a possible middle ground model for Somalia, afyare elmi, Arab center for research and policy, may٢٠١٥.

٣-new hope for Somalia, the building block approach, review of African political economy, ١٩٩٩.

٥-the future constitutional structure of Somalirepublic: federal or decentralized unitary system? Hiiraan.com, ٢٠١١.

٦-nidaamka federaalka xal u ma aha Somalia, afyare elmi, ٢٠١١.

٧-somalias new federal system can it work, mohamud m.yare, hiiraan.com.

٨-porcupine dilemma: governance and transition in Somalia, ahmedi. samatar.

٩-decentralization option for Somalia, afyareabdi elmi, the heritage institute for policy studies.

١٠-somalia's federal agenda from fragility to fragmentation, Dominik Balthasar, European Union institute for security studies, provides in internet.

١١-miidaamin iyo magacxumo siyaasadeed, shirkii dib u heshiisiinta soomaaalida ٢٠٠٢-٢٠٠٥,qaasim xirsi faarax, provides in internet

١٢-Federaalnimada maxaaloogagolleeyahay? M.faarax idaajaa, somalitalk.com.

فهرست الموضوعات

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	البسملة	أ
٢	إستهلال	ب
٣	إهداء	ج
٤	الشكر والتقدير	هـ
٥	مستخلص عربي	و
٦	مستخلص إنجليزي	ز
٧	المقدمة	١
٨	أسباب اختيار الموضوع	٢
٩	أهمية البحث	٢
١٠	أهداف البحث	٣
١١	مشكلة البحث	٣
١٢	فروض البحث	٣
١٣	منهجية البحث	٤
١٥	الدراسات السابقة	٤
١٦	هيكل البحث	٨
	الفصل التمهيدي: نبذة عن الصومال وفيها أربع مباحث:	
١٧	المبحث الأول: جغرافية الصومال وطبيعة المنطقة.	١١
١٨	المبحث الثاني: فذلكة تاريخية عن الصومال.	١٤
١٩	المبحث الثالث: النظام الاقتصادي والاجتماعي في الصومال.	٢٧
٢٠	المبحث الرابع: النظام السياسي في الصومال قبل وبعد الانهيار	٣٣
	الفصل الأول: الدولة مفهومها واركانها وما يتعلق بها وفيه ثلاث مباحث:	

٢١	المبحث الأول: الدولة مفهومها، واركانها.	٤٨
٢٢	المبحث الثاني: أصل الدولة ونشوء السلطة السياسية وتطورها.	٥٨
٢٣	المبحث الثالث: أساس السلطة ومبدأ الشرعية.	٦٥
٢٤	المبحث الرابع: اشكال الدول والنظم السياسية المعاصرة.	٧٢
	الفصل الثاني: الدولة الفيدرالية وما يتعلق بها وفيها أربع مباحث	
٢٥	المبحث الأول: ماهية الدولة الفيدرالية.	٩٠
٢٦	المبحث الثاني: تطور مفهوم الدولة الفيدرالية، وصيغة تطبيقها في الدولة الإسلامية.	٩٩
٢٧	المبحث الثالث: مبادئ الأساسية لقيام الدولة الفيدرالية.	١٠٤
٢٨	المبحث الرابع: تطبيقات المعاصرة للنظام الفيدرالي، ومقارنة بعض تلك الأنظمة بالشكل الصومالي.	١٠٧
	الفصل الثالث: النظام الفيدرالي ومدي إمكانية تطبيقه على الصومال وفيه ثلاث مباحث	
٢٩	المبحث الأول: تاريخ نشوء فكرة الفيدرالية في الصومال ودواعي ذلك.	١٢٢
٣٠	المبحث الثاني: مدى ملائمته على طبيعة الصوماليين وجدوى تطبيقه.	١٢٩
٣١	المبحث الثالث: صعوبات الماثلة امام تطبيقه وكيفية المثلي لتوزيع الاختصاصات.	١٣٥
٣٢	الخاتمة والنتائج	١٥١
٣٣	التوصيات	١٥٣
٣٤	فهرست الآيات القرآنية	١٥٥
٣٥	فهرست الأحاديث النبوية	١٥٥
٣٦	فهرست الأعلام	١٥٦
٣٧	فهرست المصادر والمراجع.	١٥٨
٣٨	فهرست الموضوعات	١٦٩